金融法規期中題庫

同學出的 191 題依講義分成五章、24 節，全部放在這一頁。每題的答案與詳解預設顯示，可以一題一題收起，也可以用頁首或右下角的按鈕一次隱藏全部，當成模擬考作答。題號是原文件的順序，方便和原檔對照。

第一章　金融監理與法制 58 題

1-1　金融監理的目標與我國金融管理架構 7
1-2　我國金融業現況、存款帳戶與貨幣總計數 5
1-3　立法程序與中央法規標準法 6
1-4　金融法制的目的、主要金融法律與金融資產 12
1-5　資訊不對稱：逆向選擇、道德風險與信用配給 11
1-6　金融監理的參與者與工具 2
1-7　金融監理模型：機構型、功能型、整合型、雙峰型 10
1-8　雙峰體制的國家分類 5

第二章　金融監理與創新 54 題

2-1　Silber 的影子價格與 Kane 的管制辯證 9
2-2　金融創新的原因（Tufano） 3
2-3　功能觀點、六大核心功能與金融創新螺旋 10
2-4　破壞式創新：克里斯汀生與熊彼得 15
2-5　金融科技與監理沙盒 14
2-6　Bank 1.0～4.0、純網銀與數位存款帳戶 3

第三章　國際金融的整合與分離 45 題

3-1　以銀行為基礎與以市場為基礎的金融體系 15
3-2　2008 年金融海嘯的成因與總體審慎監理 7
3-3　G20、FSB 與美歐英的監理改革 10
3-4　Basel III、D-SIBs 與海嘯後的監理趨勢 8
3-5　歐洲主權債務危機與歐元區 5

第四章　中央銀行法 21 題

4-1　總則：地位、經營目標與資本 9
4-2　組織：理事會與總裁 2
4-3　業務：貨幣發行與央行的四項業務 6
4-4　業務：選擇性信用管制、公開市場操作與匯率 4

第五章　金融實務、法遵個案與課務題 13 題

5-1　內控、法遵與裁罰個案 8
5-2　金控與保險的監理指標 2
5-3　課務與一般識別題 3

第一章 金融監理與法制

講義〈金融監理與法制〉與〈補充金融體制〉：監理目標與架構、立法程序、金融法制的目的、資訊不對稱、監理模型。

1-1 金融監理的目標與我國金融管理架構 7 題

題 009 1-1

關於我國中央銀行與金管會在金融監理上的分工，下列敘述何者正確？

(A) 金管會主要負責總體審慎監理(macro-prudential)

(B) 中央銀行主要負責個別金融機構日常營運的安全性與健全性

(C) 在國際組織中，IMF扮演的角色與我國中央銀行的總體審慎角色較為相近

(D) 中央銀行平時每年對各金控進行例行性金融檢查

(E) 以上皆非

答案 (C) 在國際組織中，IMF扮演的角色與我國中央銀行的總體審慎角色較為相近

解析

本題考央行與金管會的分工。老師上課的說法是：央行看整體金融與經濟，屬總體審慎（macro-prudential）；金管會管個別金融機構的日常經營是否安全健全，屬個體審慎（micro-prudential）。國際上 IMF 監看各國與全球的經濟金融狀態，必要時出面協助，角色和我國央行的總體面向相近，所以選 **(C)**。

逐項說明

(A) 把兩個機關對調了：總體審慎是央行，金管會是個體審慎。

(B) 個別機構日常營運的安全健全是金管會的工作。

(C) **正確。IMF 看整體經濟與金融活動，接近央行的總體審慎角色。**

(D) 每年到金控例行檢查的是金管會檢查局；央行只在特定政策需要時做專案檢查（如打房時查房貸）。

(E) **(C)** 正確，所以不是「以上皆非」。

即：央行管「整個金融體系」，金管會管「每一家機構」，IMF 是國際版的總體角色。

易錯提醒

央行法第 38 條雖讓央行「必要時」可查核金融機構，但那是專案檢查，不是每年例行檢查。

題 057 1-1

以下哪個局不隸屬於金管會？

(A) 檢查局

(B) 保險局

(C) 外匯局

(D) 證期局

(E) 銀行局

答案 (C) 外匯局

解析

本題考組織隸屬。金管會下設銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局四個業務局；外匯局是中央銀行的單位（央行另有業務局、發行局、國庫局等）。

逐項說明

(A) 檢查局屬金管會。

(B) 保險局屬金管會。

(C) **正確。外匯局隸屬中央銀行，負責外匯調度與管理。**

(D) 證期局（證券期貨局）屬金管會。

(E) 銀行局屬金管會。

即：名字裡有「外匯」「發行」「業務」「國庫」的局在央行；「銀行」「證期」「保險」「檢查」四局在金管會。

題 097 1-1

依金管會組織法第 1 條，下列何者「不是」金融監督管理的目標？

(A) 健全金融機構業務經營

(B) 維持金融穩定

(C) 促進金融市場發展

(D) 穩定物價水準

(E) 以上皆是金管會的目標

答案 (D) 穩定物價水準

解析

本題考《金融監督管理委員會組織法》第 1 條。設立金管會的目的是：健全金融機構業務經營、維持金融穩定、促進金融市場發展。穩定物價（對內幣值）是央行依《中央銀行法》第 2 條的目標，不是金管會的法定目標。

逐項說明

(A) 組織法第 1 條所列目標之一。

(B) 組織法第 1 條所列目標之一。

(C) 組織法第 1 條所列目標之一。

(D) **正確。穩定物價屬央行「維護對內幣值之穩定」，不是金管會的目標。**

(E) (D) 不是金管會的目標，所以「以上皆是」不成立。

即：金管會三目標＝健全經營、金融穩定、市場發展；物價是央行的事。

題 102 1-1

台灣現任金融監督管理委員會主委及中央銀行總裁分別為何人？

(A) 彭金隆/楊金龍

(B) 黃天牧/彭金隆

(C) 楊金龍/彭金隆

(D) 彭金隆/黃天牧

(E) 彭金隆/彭淮南

答案 (A) 彭金隆/楊金龍

解析

本題考時事人物。依本學期（2026 年秋季）時點，金管會主任委員是彭金隆，中央銀行總裁是楊金龍（簡報列出央行第 21 屆理事會主席楊金龍）。黃天牧是前任金管會主委，彭淮南是前任央行總裁。

逐項說明

(A) **正確。彭金隆／楊金龍。**

(B) 黃天牧是前任金管會主委，彭金隆也不是央行總裁。

(C) 順序對調：楊金龍是央行總裁，不是金管會主委。

(D) 黃天牧不是現任央行總裁。

(E) 彭淮南是前任央行總裁（任期至 2018 年）。

即：金管會「彭」主委、央行「楊」總裁，兩個名字都有「金」，別對調。

易錯提醒

這類題目只適用於出題當時，人事異動後答案會改變。

參考資料　行政院首長名單

題 113 1-1

依據我國《金融監督管理委員會組織法》第1條，下列何者並非金融監督管理委員會的主要目標？

(A) 健全金融機構業務經營

(B) 維持金融穩定

(C) 促進金融市場發展

(D) 確保所有金融機構均能獲利

(E) 以上皆為金融監督管理委員會的主要目標

答案 (D) 確保所有金融機構均能獲利

解析

同樣考《金管會組織法》第 1 條的三項目標：健全金融機構業務經營、維持金融穩定、促進金融市場發展。「健全經營」是要求機構有能力管理風險、能正常履約，不是由主管機關保證每家機構都賺錢。

逐項說明

(A) 第 1 條所列目標。

(B) 第 1 條所列目標。

(C) 第 1 條所列目標。

(D) **正確。保證獲利會替股東承擔經營結果，不是監理目標。**

(E) (D) 不是目標，所以「以上皆為」不成立。

即：監理是讓銀行「經營健全」，不是讓銀行「保證賺錢」。

題 137 1-1

依據我國金融管理架構，下列何者不屬於金融監督管理委員會（金管會）所轄機關？

(A) 銀行局

(B) 證券期貨局

(C) 保險局

(D) 檢查局

(E) 外匯局

答案 (E) 外匯局

解析

與第 57 題相同概念：金管會所屬四局為銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局；外匯局屬中央銀行。

逐項說明

(A) 金管會所屬。

(B) 金管會所屬。

(C) 金管會所屬。

(D) 金管會所屬。

(E) **正確。外匯局是中央銀行的單位。**

即：外匯歸央行管，所以外匯局在央行。

題 165 1-1

根據我國《金融監督管理委員會組織法》，下列何者非金融監督管理委員會的主要目標？

(A) 健全金融機構業務經營

(B) 維持金融穩定

(C) 促進金融市場發展

(D) 確保所有金融機構獲得穩定獲利

(E) 以上皆為金融監督管理委員會的主要目標

答案 (D) 確保所有金融機構獲得穩定獲利

解析

與第 113 題相同：《金管會組織法》第 1 條的目標是健全金融機構業務經營、維持金融穩定、促進金融市場發展。

逐項說明

(A) 第 1 條所列目標。

(B) 第 1 條所列目標。

(C) 第 1 條所列目標。

(D) **正確。「確保所有機構獲得穩定獲利」不是法定目標。**

(E) (D) 不是目標，所以「以上皆為」不成立。

即：三目標裡沒有「保證獲利」。

1-2 我國金融業現況、存款帳戶與貨幣總計數 5 題

題 024 1-2

關於活期儲蓄存款，下列敘述何者正確？

(A) 營利事業可以開立

(B) 依法不計利息

(C) 僅限自然人及非營利法人開立

(D) 存款不足時會發生退票

(E) 牌告利率通常低於活期存款

答案 (C) 僅限自然人及非營利法人開立

解析

本題考簡報「活期性存款三大基礎帳戶比較」。活期儲蓄存款（活儲）以鼓勵國民儲蓄為目的，開戶資格嚴格限制：僅限自然人及非營利法人，營利事業不能開；有計息且牌告利率在三者中最高，通常比活期存款高約 0.1%～0.15%；存款不足只是交易失敗，不會退票。

逐項說明

(A) 營利事業不能開活儲，只能開支票存款或活期存款。

(B) 「依法不計息」是支票存款（甲存）的特徵；活儲有計息。

(C) **正確。活儲僅限自然人及非營利法人開立。**

(D) 存款不足會退票（跳票）的是支票存款。

(E) 活儲的牌告利率比活期存款高，不是低。

即：活儲是給「個人存錢」用的帳戶，利率最高、公司不能開、不會跳票。

題 103 1-2

下列哪一家金融控股公司屬於公股金控？

(A) 玉山金控

(B) 元大金控

(C) 彰化銀行

(D) 華南金控

(E) 台企銀

答案 (D) 華南金控

解析

本題考簡報「台灣金融控股公司概況」表的所有權結構。表中「公股」金控有合作金庫、第一、兆豐、華南（臺灣金控為「公營」）。作答要先確認選項是「金控」，再看所有權。

逐項說明

(A) 玉山金控在表中屬「專業經理」型。

(B) 元大金控在表中屬「家族」型。

(C) 彰化銀行是銀行，不是金控。

(D) **正確。華南金控屬公股金控。**

(E) 台企銀是銀行，不是金控。

即：公股金控是合庫、第一、兆豐、華南四家；彰銀、台企銀雖有公股，但它們是銀行不是金控。

題 138 1-2

關於我國金融控股公司及金融機構的經營現況，下列敘述何者正確？

(A) 富邦金控與中國信託金控皆屬家族型金控，且兩者均以銀行及保險為主要業務，但中國信託金控的資產規模高於富邦金控。

(B) 國票金融控股公司以證券業務為主要特色，其所有權結構則屬於專業經理人型態。

(C) 元大金融控股公司屬於家族型金控，並以證券業務為主要經營特色。

(D) 台灣的信用合作社與一般商業銀行皆具有吸收存款及辦理放款的功能，因此兩者在法律地位及適用的金融監理規範上並無差異。

(E) 台灣金融機構透過存款保險制度保障存款人權益，因此銀行即使發生經營危機，存款人的所有存款仍可獲得全額保障。

答案 (C) 元大金融控股公司屬於家族型金控，並以證券業務為主要經營特色。

解析

本題考簡報的金控比較表與金融機構的基本差異。表中元大金控所有權屬「家族」、特質為「證券」，所以 **(C)** 正確。其他選項分別錯在資產排名、所有權結構與法律地位。

逐項說明

(A) 表中富邦（13.8 兆）資產高於中信（10.3 兆），且中信特質是「銀行、保險」。

(B) 國票金控的所有權是「多家族、公股」，不是專業經理型。

(C) **正確。元大金控：家族型、以證券為特色。**

(D) 信用合作社依《信用合作社法》設立，是合作組織，與商業銀行適用不同的法規。

(E) 存款保險有最高保額，超過保額的部分不保障，不是「全額保障」。

即：元大＝家族＋證券；吸收存款的功能相同，不代表法律地位相同。

題 172 1-2

依據我國貨幣總計數之定義，關於 M1A、M1B 與 M2 的組成內容，下列敘述何者正確？

(A) M1A 包含個人與非營利團體在貨幣機構之活期儲蓄存款

(B) M1B 係由 M1A 加上個人（含非營利團體）在貨幣機構之活期儲蓄存款所組成

(C) 定期存款與外匯存款均屬於 M1A 的統計範疇

(D) 郵政儲金總數屬於 M1B 的統計範疇，不屬於 M2

(E) 以上皆非

答案 (B) M1B 係由 M1A 加上個人（含非營利團體）在貨幣機構之活期儲蓄存款所組成

解析

本題考貨幣總計數的定義（簡報「M1B 與 M2」）。M1A＝通貨淨額＋企業及個人在貨幣機構的支票存款與活期存款；M1B＝M1A＋個人（含非營利團體）的活期儲蓄存款；M2＝M1B＋準貨幣（定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵政儲金等）。

逐項說明

(A) 活期儲蓄存款是 M1B 才加進來的，不在 M1A。

(B) **正確。M1B＝M1A＋個人（含非營利團體）的活期儲蓄存款。**

(C) 定期存款與外匯存款屬準貨幣，要到 M2 才納入。

(D) 郵政儲金總數屬準貨幣，算在 M2，不在 M1B。

(E) **(B)** 正確，所以不是「以上皆非」。

即：M1A 加「活儲」得 M1B，再加「準貨幣」得 M2。

易錯提醒

記法：流動性由高到低逐層往外加。活儲只限個人與非營利團體，所以 M1B 加的是「個人」的活儲。

題 177 1-2

依央行金融統計說明，下列何者未併入國內金融機構部門，而是視為民營企業部門處理？

(A) 人壽保險公司

(B) 信用合作社

(C) 票券金融公司

(D) 農漁會信用部

(E) 中華郵政公司儲匯處

答案 (C) 票券金融公司

解析

本題考央行「金融統計編製方法說明」。國內金融機構部門依能否創造貨幣分為貨幣機構（本國銀行、外銀在台分行、信用合作社、農漁會信用部、中華郵政儲匯處）與其他金融機構（如人壽保險公司）。產物保險公司、票券金融公司、證券金融公司雖經營金融業務，但其金融性負債與金融機構差異甚大，因此不併入國內金融機構部門，而視為民營企業部門處理。

逐項說明

(A) 人壽保險公司在國內金融機構部門內（屬貨幣機構以外的金融機構）。

(B) 信用合作社屬貨幣機構。

(C) **正確。票券金融公司被視為民營企業部門。**

(D) 農漁會信用部屬貨幣機構。

(E) 中華郵政公司儲匯處屬貨幣機構，郵政儲金也計入 M2。

即：產險、票券、證金三種公司在央行統計上算「民營企業」，不算金融機構。

易錯提醒

這是統計上的歸類，不代表票券金融公司在法律上不是金融業。

參考資料　原文

1-3 立法程序與中央法規標準法 6 題

題 017 1-3

根據《中央法規標準法》，下列關於法律與命令的敘述，何者正確？

(A) 凡涉及人民權利義務之事項，均得由行政機關依職權發布命令規範。

(B) 法律與命令均須經立法院通過，始具有法規效力。

(C) 行政機關得依其法定職權或法律授權訂定命令，但其內容仍須符合上位法規。

(D) 命令經立法院審查通過後，其法規位階即與法律相同。

(E) 特別法與普通法發生適用競合時，應優先適用普通法。

答案 (C) 行政機關得依其法定職權或法律授權訂定命令，但其內容仍須符合上位法規。

解析

本題考法律與命令的關係（《中央法規標準法》第 5～7、11、16 條）。行政機關可以依法定職權或法律授權訂定命令，並即送立法院；但命令的內容不得牴觸憲法或法律，應以法律規定的事項也不能用命令定之。

逐項說明

(A) 第 5、6 條：關於人民權利義務的事項應以法律定之，不得以命令定之。

(B) 只有法律須經立法院通過、總統公布（第 4 條）；命令由各機關發布，送立法院查照。

(C) **正確。命令可依職權或授權訂定，但不得牴觸上位法規（第 7、11 條）。**

(D) 命令送立法院審查後仍是命令，位階不會變成法律。

(E) 第 16 條：特別法優先適用，不是普通法。

即：機關可以訂命令，但命令永遠排在法律底下。

題 021 1-3

依中央法規標準法第2條，下列何者非法律得使用之名稱？

(A) 法

(B) 律

(C) 條例

(D) 通則

(E) 辦法

答案 (E) 辦法

解析

本題考《中央法規標準法》第 2、3 條的名稱。法律得定名為法、律、條例或通則；命令依性質稱規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則。「辦法」是命令的名稱。

逐項說明

(A) 法律名稱。

(B) 法律名稱。

(C) 法律名稱（如《金融科技發展與創新實驗條例》）。

(D) 法律名稱。

(E) **正確。「辦法」屬命令的名稱（如《金融控股公司投資管理辦法》）。**

即：法律四種名稱「法、律、條例、通則」，其餘七種是命令。

易錯提醒

命令七種可記「規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則」。

題 085 1-3

下列有關中央法規標準法的敘述，何者「錯誤」？

(A) 法律應經立法院通過，總統公布

(B) 關於人民權利、義務的事項，應以法律定之

(C) 應以法律規定的事項，不得以命令定之

(D) 法規對同一事項有特別規定者，應優先適用

(E) 下級機關訂定的命令，可以牴觸上級機關的命令

> **答案 (E)** 下級機關訂定的命令，可以牴觸上級機關的命令

解析

本題考《中央法規標準法》第 4、5、6、11、16 條。第 11 條規定：法律不得牴觸憲法，命令不得牴觸憲法或法律，下級機關訂定的命令不得牴觸上級機關的命令。所以 **(E)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述（第 4 條）。

(B) 正確敘述（第 5 條第 2 款）。

(C) 正確敘述（第 6 條）。

(D) 正確敘述（第 16 條特別法優於普通法）。

(E) **錯誤，所以選它。下級機關的命令不得牴觸上級機關的命令（第 11 條）。**

即：位階是憲法＞法律＞上級命令＞下級命令，下面的不能牴觸上面的。

題 139 1-3

關於覆議與復議，下列何者正確？

(A) 行政院認為立法院決議窒礙難行，依法請求重新審議，稱為「復議」。

(B) 立法院對自身議事決定重新審議，稱為「覆議」。

(C) 覆議由行政院向立法院提出，復議則是立法院自身的再審議。

(D) 覆議與復議均由行政院提出，差別在於議案性質。

(E) 覆議與復議均屬立法院內部的再審議程序。

答案 (C) 覆議由行政院向立法院提出，復議則是立法院自身的再審議。

解析

本題考簡報的「覆議 vs. 復議」。覆議是行政院對立法院提出：行政院認為立法院通過的法律案、預算案、條約案窒礙難行，經總統核可，移請立法院覆議（憲法增修條文第 3 條）。復議是立法院內部對自己已作成的決議再審議（《立法院議事規則》）。

逐項說明

(A) 這是「覆議」，不是復議。

(B) 這是「復議」，不是覆議。

(C) **正確。覆議：行政院向立法院；復議：立法院自身。**

(D) 復議不是行政院提出，而是立法委員在院內提出。

(E) 覆議是行政院發動的，不屬立法院內部程序。

即：「覆」是行政院把案子「覆」回去給立法院；「復」是立法院自己「復」議。

題 176 1-3

依中央法規標準法，下列敘述何者為非？

(A) 法律應經立法院通過，總統公布

(B) 應以法律規定之事項，不得以命令定之

(C) 法律得定名為法、律、條例或通則

(D) 命令得牴觸法律，但不得牴觸憲法

(E) 法規對其他法規所規定之同一事項而為特別之規定者，應優先適用之

答案 (D) 命令得牴觸法律，但不得牴觸憲法

解析

本題考《中央法規標準法》。第 11 條：命令不得牴觸憲法或法律。所以 **(D)**「命令得牴觸法律」錯誤。

逐項說明

(A) 正確敘述（第 4 條）。

(B) 正確敘述（第 6 條）。

(C) 正確敘述（第 2 條）。

(D) **錯誤，所以選它。命令不得牴觸憲法，也不得牴觸法律。**

(E) 正確敘述（第 16 條），且其他法規修正後仍應優先適用。

即：命令既不能違憲，也不能違法。

參考資料　原文

題 190 1-3

關於我國立法程序與中央法規標準法之規定，下列法律位階與議案審議流程的敘述，何者正確？

(A) 各機關依法定職權或法律授權訂定之行政命令，送達立法院後直接生效，立委無權要求交付委員會審查

(B) 依中央法規標準法，關於人民之權利、義務或國家各機關之組織者，得由行政機關發布「辦法」或「綱要」定之

(C) 特別法優於普通法原則下，若普通法後續進行修正，則應優先適用修正後之普通法

(D) 復議動議之提出，動議人必須是原案議決時之出席委員且未曾發言反對原決議案者，並具有不同理由

(E) 行政院若認為立法院通過之法律案有窒礙難行之處，可向立法院提出「復議」

答案 (D) 復議動議之提出，動議人必須是原案議決時之出席委員且未曾發言反對原決議案者，並具有不同理由

更正 原文件未附答案，答案依《立法院議事規則》第 42 條判定為 **(D)**。

解析

本題綜合立法程序與《中央法規標準法》。依《立法院議事規則》第 42 條，復議動議須：證明動議人確為原案議決時的出席委員且未曾發言反對原決議案（記名或表決器表決時須證明為贊成者）、具有與原決議案不同的理由、二十人以上連署或附議。**(D)** 寫出了前兩項要件，是唯一正確的敘述。

逐項說明

(A) 《立法院職權行使法》第 60 條：命令送達後應提報院會，出席委員認為有違法情形，15 人以上連署或附議即交付委員會審查；不是立委無權要求審查。

(B) 關於人民權利義務或國家機關組織的事項，應以法律定之（第 5 條），不能用「辦法」「綱要」這類命令。

(C) 第 16 條：其他法規（普通法）修正後，仍應優先適用特別法。

(D) **正確。復議動議人須為原案議決時出席、未發言反對者，並須有不同理由。**

(E) 行政院對立法院提出的是「覆議」，不是「復議」。

即：復議是立法委員對自己院內決議的再審，提出的人必須原本沒反對、而且有新理由。

易錯提醒

(C) 是常見陷阱：特別法優先，普通法修正後也不改變。

參考資料　原文

1-4 金融法制的目的、主要金融法律與金融資產 12 題

題 001 1-4

下列何者並非金融法規的主要立法目的？

(A) 維護金融市場秩序

(B) 保障金融消費者權益

(C) 促進金融市場健全發展

(D) 完全消除金融市場所有投資風險

(E) 強化金融機構監督管理

答案 (D) 完全消除金融市場所有投資風險

解析

本題考金融法規的立法目的（簡報〈金融法制〉）。目的包括：避免或減少金融壟斷與不公平、防止系統性風險並管理個別機構的健全性、保護市場弱勢投資人，整體是維護社會公平與促進經濟效率。監理可以要求揭露、管理風險，但不可能消除所有投資風險。

逐項說明

(A) 維護市場秩序屬公平與效率目標。

(B) 保障消費者屬保護弱勢投資人。

(C) 促進市場健全發展是金管會組織法第 1 條的目標。

(D) **正確。投資一定有風險，「完全消除所有投資風險」不是、也不可能是立法目的。**

(E) 強化機構監督屬管理個別機構健全性。

即：金融法規是降低風險、保護弱者，不是讓投資零風險。

題 013 1-4

下列關於金融法規之立法目的及其規範內容的敘述，何者正確？

(A) 金融法規僅適用於銀行及證券商，政府與一般市場參與者不受其規範。

(B) 《銀行法》的主要目的在於保障投資人的證券交易權益，而《證券交易法》則主要保障銀行存款人的權益。

(C) 金融法規的主要目的在於促進金融機構獲利，因此不需要特別考量金融市場的公平性。

(D) 金融法規透過規範金融活動，保障存款人及投資人權益、防止系統性風險，並維護金融市場的公平與效率。

(E) 為了促進金融市場自由競爭，金融法規應避免政府介入金融市場，也不需要管理個別金融機構的健全性。

答案 (D) 金融法規透過規範金融活動，保障存款人及投資人權益、防止系統性風險，並維護金融市場的公平與效率。

解析

本題考金融法制的意義與目的。簡報說：金融法是規範一國所有金融活動的法規，所有參與者（政府、監理機關、金融機構、其他公司、市場參與者）都受其約束；《銀行法》保障存款人權益、《證券交易法》保障投資；立法目的包括防止系統性風險、管理個別機構健全性、保護弱勢投資人，維護公平與效率。

逐項說明

(A) 所有市場參與者都受金融法規約束，不只銀行與證券商。

(B) 對調了：《銀行法》保障存款人，《證券交易法》保障投資人。

(C) 金融法規的目的不是讓機構獲利，公平性正是核心目標之一。

(D) **正確。完整說出保障存款人與投資人、防止系統性風險、維護公平與效率。**

(E) 政府的角色正是匡正市場失靈，且要管理個別機構的健全性。

即：金融法規管所有人、保護存款人與投資人、兼顧公平與效率。

題 014 1-4

下列關於金融法規之立法目的及其規範內容的敘述，何者正確？

(A) 金融法規主要針對金融機構進行規範，政府與其他市場參與者則依其業務性質決定是否受到相關法規約束。

(B) 《銀行法》主要著重於維護金融機構的經營穩定，而存款人權益的保障則主要由存款保險制度負責。

(C) 金融法規應優先維護金融市場的運作效率，至於市場競爭公平性及弱勢投資人保護，則屬於市場自律的範疇。

(D) 金融法規主要透過限制金融機構的業務範圍來降低市場風險，因此金融監理的重點在於個別機構，而非整體金融體系的穩定。

(E) 金融法規透過規範金融活動，保障存款人及投資人權益、防止系統性風險，並兼顧金融市場公平與經濟效率。

> **答案 (E)** 金融法規透過規範金融活動，保障存款人及投資人權益、防止系統性風險，並兼顧金融市場公平與經濟效率。

解析

與第 13 題同一主題，但錯誤選項改成「半對半錯」的寫法，要逐句檢查。只有 **(E)** 完整而正確：透過規範金融活動保障存款人與投資人、防止系統性風險，並兼顧公平與效率。

逐項說明

(A) 金融法規是所有參與者都受約束，不是依業務性質決定要不要受約束。

(B) 《銀行法》本身就以保障存款人權益為目的，不是只交給存款保險。

(C) 保護弱勢投資人與公平競爭是立法目的，不是丟給市場自律。

(D) 監理同時要防止系統性風險，不是只看個別機構。

(E) **正確**。

即：只要選項把某個目標「推給別人」或「只看一半」，就是錯的。

題 049 1-4

依據《金融消費者保護法》之規定，金融服務業與金融消費者訂立契約前，應履行下列何種義務？

(A) 充分了解金融消費者之相關資料

(B) 確認金融商品或服務符合消費者需求

(C) 充分說明金融商品及服務的重要內容

(D) 充分揭露金融商品可能產生之風險

(E) 以上皆是

答案 (E) 以上皆是

解析

本題考《金融消費者保護法》訂約前的義務。第 9 條（適合度）：訂約前應充分了解金融消費者的相關資料，確保商品或服務適合消費者；第 10 條（說明與揭露）：應向消費者充分說明商品、服務及契約的重要內容，並充分揭露其風險。四項都是義務。

逐項說明

(A) 第 9 條：了解客戶（KYC）。

(B) 第 9 條：確保適合度。

(C) 第 10 條：充分說明重要內容。

(D) 第 10 條：充分揭露風險。

(E) **正確。四項都是法定義務。**

即：賣金融商品前要「先懂客戶、確認適合、講清楚、說風險」。

參考資料　原文

題 051 1-4

依據《洗錢防制法》之規定，下列何者為金融機構應履行之義務？

(A) 確認客戶身分

(B) 留存客戶身分確認資料

(C) 審查客戶之實質受益人

(D) 對高風險客戶加強審查

(E) 以上皆是

答案 (E) 以上皆是

解析

本題考《洗錢防制法》對金融機構的客戶審查義務。金融機構應確認客戶身分、留存確認資料與交易紀錄、辨識實質受益人，並依風險基礎方法對高風險客戶採加強審查。四項都屬法定義務。

逐項說明

(A) 確認客戶身分（KYC）是基本義務。

(B) 確認資料須依規定期間保存。

(C) 須辨識最終控制者（實質受益人）。

(D) 風險基礎方法：高風險客戶加強審查。

(E) **正確。四項都是義務。**

即：洗錢防制要「認人、留紀錄、找出真正的老闆、高風險多查一點」。

參考資料　原文

題 052 1-4

依據《保險法》之規定，下列何者符合保險利益之相關規定？

(A) 任何人均可對他人財產投保

(B) 要保人或被保險人對保險標的物無保險利益時，保險契約仍然有效

(C) 要保人對財產上之現有利益，或因財產上現有利益而生之期待利益，具有保險利益

(D) 保險利益僅適用於人身保險，不適用於財產保險

(E) 保險利益與保險契約之效力無關

答案 (C) 要保人對財產上之現有利益，或因財產上現有利益而生之期待利益，具有保險利益

解析

本題考《保險法》的保險利益。第 14 條：要保人對於財產上的現有利益，或因財產上現有利益而生的期待利益，有保險利益。第 17 條：要保人或被保險人對保險標的無保險利益者，保險契約失其效力。

逐項說明

(A) 須對標的有保險利益才能投保，不是任何人都能為他人財產投保。

(B) 第 17 條：無保險利益時契約失其效力。

(C) **正確。即第 14 條的文字。**

(D) 財產保險與人身保險都有保險利益的規定（第 14～16 條）。

(E) 保險利益直接影響契約效力（第 17 條）。

即：要對東西有「利害關係」才能替它投保，否則契約無效。

參考資料　原文

題 073 1-4

下列何者最符合金融法規的主要立法目的？

(A) 增加金融機構的獲利能力

(B) 降低政府對金融市場的介入

(C) 限制所有金融機構之間的競爭

(D) 保護投資人、維持金融穩定及促進市場效率

(E) 鼓勵金融機構承擔更高的投資風險

答案 (D) 保護投資人、維持金融穩定及促進市場效率

解析

本題考金融法規的立法目的。簡報列出：避免壟斷與不公平、防止系統性風險並管理機構健全性、保護弱勢投資人，整體是維護公平與效率。**(D)** 的保護投資人、維持金融穩定、促進市場效率最完整。

逐項說明

(A) 立法目的不是增加業者獲利。

(B) 政府的角色是匡正市場失靈，不是一味降低介入。

(C) 目的是避免壟斷與不公平，不是限制所有競爭。

(D) **正確。**

(E) 監理是控制風險，不是鼓勵承擔更高風險。

即：金融法規要的是「保護、穩定、效率」三件事。

題 149 1-4

非公開發行之乃哇股份有限公司，為籌拍歡樂紀錄片，依證券櫃檯買賣中心創櫃板管理辦法之規定，登錄創櫃板，就乃哇公司辦理現金增資時依公司法第267條規定保留予員工及原股東認購而其未認購之部分，向投資大眾發行普通股股票籌資。關於乃哇公司登錄創櫃板發行普通股之籌資行為，其於創櫃板發行之普通股係經豁免申報之有價證券，應是由下列哪個單位核定？

(A) 農漁會信用部

(B) 金融監督管理委員會

(C) 摩根大通證券股份有限公司

(D) 中華郵政公司

(E) 台北富邦商業銀行

答案 (B) 金融監督管理委員會

解析

本題情境很長，真正問的只是：免申報的有價證券由誰核定。《證券交易法》第 22 條第 1 項：有價證券的募集及發行，除政府債券或「經主管機關核定之其他有價證券」外，非向主管機關申報生效後不得為之。本法主管機關是金融監督管理委員會；創櫃板股票就是經金管會核定豁免申報的有價證券。

逐項說明

(A) 農漁會信用部是農業金融機構，與證券發行核定無關。

(B) **正確。豁免申報由主管機關金管會核定。**

(C) 證券商是市場參與者，沒有核定權。

(D) 中華郵政辦理儲匯，與證券發行無關。

(E) 商業銀行沒有核定有價證券的權限。

即：誰能免申報，由證券主管機關金管會說了算。

易錯提醒

櫃買中心負責創櫃板的登錄與平台作業，但「核定豁免」的權限在金管會。

參考資料　原文

題 150 1-4

幸福上市公司之經理阿威與阿孟於參與某次內部會議時，得知幸福公司近期將公開鉅額虧損之消息。會後，阿威即以每股30元之價格融券放空幸福公司股票。阿孟雖未從事交易，但將幸福公司內部開會決定公開鉅額虧損之消息，告知其好友阿三，阿三再將消息傳遞給朋友阿百。隨後阿三以每股25元出脫手中幸福公司股票，阿百則借券賣出20張幸福公司股票。虧損之消息公開後，幸福公司股價果然連番重挫至15元以下。若要判斷阿威、阿孟、阿三、阿百等人是否構成內線交易及相關責任，會與以下何種法律最相關？

(A) 勞工保險條例

(B) 證券交易法

(C) 信用合作社法

(D) 關稅法

(E) 土地法

答案 (B) 證券交易法

解析

本題問判斷內線交易最相關的法律。上市公司重大虧損消息未公開前，內部人買賣或消息受領人交易，要依《證券交易法》第 157 條之 1 檢驗（內部人與消息受領人在消息明確後、公開前或公開後一定時間內不得買賣）。至於四人是否成立，還要逐人看身分、是否實際知悉、交易時點。

逐項說明

(A) 勞工保險條例與證券交易無關。

(B) **正確。內線交易規範在《證券交易法》第 157 條之 1。**

(C) 信用合作社法規範信合社。

(D) 關稅法規範進出口關稅。

(E) 土地法規範土地權利。

即：內線交易看《證券交易法》。

參考資料　原文

題 152 1-4

某公開發行公司發行新股，向認購投資人所交付之公開說明書，其主要內容有虛偽不實之情事。投資人傑哥認購後因而受有損害，並感嘆自己的一生如履薄冰。請問這體現了什麼的重要？

(A) 善用企業庫藏股買回制度，以隨時彌補投資人因買到不實財報股票所受之損失

(B) 證券市場應遵守資訊公開與真實義務，以維護投資人權益並健全市場秩序

(C) 金融業應採取破壞式創新，以達成向上升級的目標

(D) 應允許銀行逐步開放加密資產支付與存貸款服務，以實現市場自主

(E) 應將氣候風險與ESG納入金融監理，實現永續金融

答案 (B) 證券市場應遵守資訊公開與真實義務，以維護投資人權益並健全市場秩序

解析

本題考資訊公開。投資人只能依發行公司提供的公開說明書判斷新股價值；主要內容虛偽不實會讓投資人誤判而受損，《證券交易法》第 32 條因此規定發行人等對善意相對人負賠償責任。這體現的是證券市場的資訊公開與真實義務。

逐項說明

(A) 庫藏股是公司買回自家股票的制度，不能用來彌補不實資訊造成的損失。

(B) **正確。資訊公開且真實才能保護投資人、健全市場。**

(C) 破壞式創新與公開說明書不實無關。

(D) 加密資產業務與本題無關（是第 3 章川普政策的內容）。

(E) ESG 監理與本題無關。

即：公開說明書造假害到投資人，說明資訊必須公開且真實。

參考資料　原文

題 159 1-4

某銀行因為經營不善而倒閉，存款人可透過存款保險制度，在法定保障範圍內獲得賠償。此制度屬於下列何者金融監理措施?

(A) 事前風險預防

(B) 事前信用審查

(C) 金融市場價格管制

(D) 事後補償機制

(E) 金融機構資本適足性管理

答案 (D) 事後補償機制

解析

本題考簡報〈公平問題〉的「事前處置 vs. 事後補償」。事前處置是在出事前限制風險，例如限制投資（銀行法第 72 條之 2）、資本適足、授信審查；事後補償是在出事後彌補損失，例如存款保險。題目描述的是銀行倒閉「後」存款人獲賠，屬事後補償。

逐項說明

(A) 事前風險預防是在出事前限制風險，例如限制投資。

(B) 授信審查是放款前的事前措施。

(C) 存款保險與價格管制無關。

(D) **正確。銀行倒閉後在保障範圍內賠付，是事後補償。**

(E) 資本適足是事前要求銀行準備資本吸收損失。

即：「先防」是事前處置，「事後賠」是事後補償；存款保險是後者。

題 184 1-4

某企業為籌措營運資金，同時發行公司債與普通股。當企業經營不善、可分配資產有限時，兩類投資人對企業資產的請求權存在差異。依據金融資產的基本分類與經濟特性，下列敘述何者最為適當？

(A) 公司債與普通股均屬權益工具，兩者差異僅在於收益分配方式不同。

(B) 公司債持有人通常享有約定本息及受償順位的債權請求權，普通股股東則享有剩餘請求權，兩者價值均與未來預期現金利益有關。

(C) 普通股股東享有固定順位請求權，因此在企業清算時原則上優先於公司債持有人受償。

(D) 金融資產必須具有實體憑證才能成立，以電子紀錄方式發行的股票或債券不屬於金融資產。

(E) 債權與權益請求權的受償順位完全相同，因此無法用來區分金融資產種類。

答案 (B) 公司債持有人通常享有約定本息及受償順位的債權請求權，普通股股東則享有剩餘請求權，兩者價值均與未來預期現金利益有關。

解析

本題考簡報〈金融資產〉的分類。金融資產是表彰未來現金利益的請求權，價值由折現值決定；分為金融負債（債權，固定順位請求權）與權益工具（賸餘請求權）。公司債是債權、普通股是權益，清償時債權人優先、股東分剩餘。無實體交易以電子紀錄表彰，仍是金融資產。

逐項說明

(A) 公司債是債權（金融負債），不是權益工具。

(B) **正確。債權有約定本息與受償順位，股東享賸餘請求權；兩者價值都來自未來現金利益。**

(C) 普通股是賸餘請求權，清算時排在債權人之後。

(D) 簡報：無實體交易以電子紀錄表彰，仍是金融資產。

(E) 受償順位不同正是區分債權與權益的依據。

即：債券先拿、股票拿剩的；有沒有紙本不影響它是金融資產。

1-5 資訊不對稱：逆向選擇、道德風險與信用配給 11 題

題 010 1-5

下列關於「信用配給」的敘述，何者正確？

(A) 資金供不應求時，銀行必然持續提高利率直到市場結清

(B) 信用配給是因中央銀行實施選擇性信用管制所造成

(C) 信用配給只發生在資本市場，不會發生在銀行放款

(D) 銀行可能維持較低利率並直接拒絕部分申貸者，以避免高利率引來高風險借款人

(E) 以上皆是

答案 (D) 銀行可能維持較低利率並直接拒絕部分申貸者，以避免高利率引來高風險借款人

解析

本題考簡報〈補充5〉的信用配給。一般市場供不應求時價格上升；但在借貸市場，利率太高會引發逆向選擇（只剩高風險者願意借），銀行預期收回的金額反而下降，所以寧願維持較低利率、直接拒絕部分申請者。這是資訊不對稱造成的，不是央行管制造成的。

逐項說明

(A) 銀行不一定持續升息到市場結清，正因為升息會帶來高風險借款人。

(B) 信用配給來自資訊不對稱，不是央行的選擇性信用管制。

(C) 信用配給正是解釋銀行放款市場的現象。

(D) **正確。**

(E) (A)(B)(C) 都錯，不能選「以上皆是」。

即：利率開太高只會吸引賭徒來借，所以銀行乾脆不加價、改用「不借」來篩人。

題 011 1-5

下列何者有助於降低借貸關係中的資訊不對稱問題？

(A) 要求借款人提供抵押品或擔保

(B) 在貸款合約中限制資金用途

(C) 公司債約定分年攤還本金，而非到期一次還本

(D) 銀行透過聯合徵信中心查核借款人的信用紀錄

(E) 以上皆是

答案 (E) 以上皆是

解析

本題考簡報〈補充4〉不對稱資訊對金融契約設計的影響。抵押品與擔保迫使借款人顯露真實風險（事前）並減少亂投資的誘因（事後）；限制性條款限制資金用途，防範道德風險；分年攤還讓債權人及早看到履約情形；聯合徵信中心的信用紀錄幫助事前篩選。四項都能降低資訊不對稱。

逐項說明

(A) 抵押與擔保：顯露風險、降低亂投資誘因。

(B) 限制性條款：防範道德風險。

(C) 分期還本：及早觀察履約、降低到期集中違約。

(D) 徵信：事前辨識借款人風險。

(E) **正確。四項都有助於降低資訊不對稱。**

即：要擔保、限用途、分期還、查信用，都是銀行對抗「看不清借款人」的方法。

題 023 1-5

關於資訊不對稱，下列敘述何者錯誤？

(A) 逆向選擇發生於交易之前

(B) 面對超額資金需求，銀行一定會調高利率而非實施信用配給

(C) 道德風險發生於交易之後

(D) 抵押品與限制性條款可用來降低資訊不對稱的問題

(E) 存款人無法分辨銀行好壞，可能引發擠兌

答案 (B) 面對超額資金需求，銀行一定會調高利率而非實施信用配給

解析

本題考資訊不對稱的事前、事後問題與四大經濟意義。逆向選擇發生在交易前、道德風險在交易後；抵押品與限制性條款可以降低資訊不對稱；存款人分不清好壞銀行，風吹草動就可能擠兌。面對超額需求時，銀行可能實施信用配給而不是一定升息，所以 **(B)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) **錯誤，所以選它。銀行可能維持利率並拒絕部分申請（信用配給）。**

(C) 正確敘述。

(D) 正確敘述（補充4 的契約設計）。

(E) 正確敘述（補充5 的擠兌風險）。

即：「一定升息」太絕對，信用配給就是不升息的反例。

題 025 1-5

資訊不對稱（Asymmetric Information）是金融市場的重要問題，下列何者最能說明其意義？

(A) 交易雙方擁有完全相同的資訊

(B) 金融機構不需要取得任何客戶資料

(C) 交易雙方掌握的資訊不相同，可能影響交易決策與結果

(D) 所有金融商品的資訊都由政府統一提供

(E) 市場參與者無法使用任何金融資訊

答案 (C) 交易雙方掌握的資訊不相同，可能影響交易決策與結果

解析

本題考資訊不對稱的定義（簡報〈補充3〉）：在金融交易中，一方掌握的資訊比另一方更全面、更準確，例如借款人比銀行更清楚自己的真實風險與資金用途。它會在交易前造成逆向選擇、交易後造成道德風險。

逐項說明

(A) 資訊相同就是資訊對稱，與定義相反。

(B) 金融機構正是需要取得客戶資料來縮小資訊落差。

(C) **正確。**

(D) 資訊由政府統一提供與定義無關。

(E) 重點是雙方資訊「不一樣多」，不是都無法使用資訊。

即：一方知道得比另一方多，就是資訊不對稱。

題 059 1-5

以下哪個是資訊不對稱引發的事前難題

(A) 逆向選擇

(B) 道德風險

(C) 選擇困難

(D) 市場崩盤

(E) 擠退風險

答案 (A) 逆向選擇

解析

本題考資訊不對稱的事前與事後難題。事前（簽約前）是逆向選擇：高風險借款人最積極借錢，造成劣幣驅逐良幣；事後（拿到錢之後）是道德風險：借款人改做高風險投資，把損失轉給放款人。

逐項說明

(A) **正確。事前難題是逆向選擇。**

(B) 道德風險是事後難題。

(C) 「選擇困難」不是專有名詞。

(D) 市場崩盤不是資訊不對稱的事前難題。

(E) 擠兌風險是第四項經濟意義（系統性風險），不是事前難題。

即：簽約前怕「選錯人」，簽約後怕「人變壞」。

題 087 1-5

借款人取得銀行貸款後，把資金拿去從事高風險投資，把潛在損失轉嫁給放款人。這屬於哪一種問題？

(A) 事前的逆向選擇（Adverse Selection）

(B) 事後的道德風險（Moral Hazard）

(C) 事前的道德風險

(D) 事後的逆向選擇

(E) 信用配給（Credit Rationing）

> **答案 (B)** 事後的道德風險（Moral Hazard）

解析

本題的關鍵是時間點：借款人「取得貸款後」改做高風險投資，把損失轉嫁給放款人，屬交易後的道德風險（簡報〈補充3〉）。

逐項說明

(A) 逆向選擇發生在事前。

(B) **正確。**

(C) 道德風險只有事後，沒有「事前的道德風險」這種分類。

(D) 逆向選擇只在事前，沒有「事後的逆向選擇」。

(E) 信用配給是銀行拒絕部分申貸者，與題意不同。

即：拿到錢才亂花＝道德風險。

題 098 1-5

房貸需求大增時，銀行沒有調高利率，而是維持較低利率、直接拒絕部分申請人，原因是擔心利率太高時只剩下高風險借款人願意借錢。這個現象稱為什麼？

(A) 道德風險（Moral Hazard）

(B) 信用配給（Credit Rationing）

(C) 擠兌風險

(D) 監理套利（Regulatory Arbitrage）

(E) 去中間化（Disintermediation）

答案 (B) 信用配給（Credit Rationing）

解析

題目描述的就是信用配給的定義（簡報〈補充5〉）：利率過高會引發逆向選擇，只剩高風險者願意借，因此銀行維持較低利率並直接拒絕部分申請者。

逐項說明

(A) 道德風險是借款後的行為問題。

(B) **正確。**

(C) 擠兌是存款人同時提款，與放款篩選無關。

(D) 監理套利是業者利用法規差異規避管制。

(E) 去中間化是資金繞過銀行直接到市場。

即：不升息、直接不借給部分人＝信用配給。

題 133 1-5

關於金融市場資訊不對稱所造成的問題，下列敘述何者正確？

(A) 逆向選擇主要發生於貸款撥付後，指借款人變更資金用途

(B) 道德風險主要發生於交易前，指銀行無法辨識借款人的風險

(C) 借款人取得資金後，轉而從事高風險投資，屬於道德風險

(D) 銀行提高貸款利率，即可排除高風險借款人並消除逆向選擇

(E) 貸款契約限制資金用途，主要目的在於鼓勵借款人提高投資風險

答案 (C) 借款人取得資金後，轉而從事高風險投資，屬於道德風險

解析

本題考逆向選擇與道德風險的時間點與對策。借款人取得資金後改做高風險投資屬道德風險，所以 **(C)** 對。其餘選項把事前與事後顛倒，或把對策說反。

逐項說明

(A) 逆向選擇發生在貸款前；撥款後變更用途是道德風險。

(B) 道德風險發生在交易後；交易前分不清風險是逆向選擇。

(C) **正確。**

(D) 提高利率反而會讓低風險者退出，加重逆向選擇。

(E) 限制資金用途是為了防止借款人提高風險，與敘述相反。

即：事前選錯人、事後人變壞，對策是篩選與監督，不是單純加息。

題 141 1-5

下列何者非不對稱資訊的四大經濟意義

(A) 促成「金融中介機構」的誕生與價值

(B) 決定了「金融契約」的結構與設計

(C) 解釋金融市場的「信用配給」

(D) 使「直接金融」取代間接金融成為主要的資金融通管道

(E) 引發「系統性風險」與「金融監理」的必要性

答案 (D) 使「直接金融」取代間接金融成為主要的資金融通管道

解析

本題考簡報〈補充4、5〉的不對稱資訊四大經濟意義：(1) 促成金融中介機構的誕生與價值；(2) 決定金融契約的結構與設計；(3) 解釋信用配給；(4) 引發系統性風險與金融監理的必要性。資訊不對稱讓一般大眾難以直接金融，反而凸顯銀行（間接金融）的價值，所以 **(D)** 說反了。

逐項說明

(A) 第 1 項意義。

(B) 第 2 項意義。

(C) 第 3 項意義。

(D) **正確，不在四項之中。資訊不對稱使間接金融更有價值，不是讓直接金融取代它。**

(E) 第 4 項意義。

即：資訊不對稱是銀行存在的理由，不是銀行被取代的理由。

題 155 1-5

在金融市場的資訊不對稱問題中，發生在「金融交易簽約前（事前）」，因為借款人隱瞞真實風險而導致劣幣驅逐良幣的現象，稱之為：

(A) 道德風險（Moral Hazard）

(B) 逆向選擇（Adverse Selection）

(C) 系統性風險（Systemic Risk）

(D) 擠兌風險（Run Risk）

(E) 違約風險（Default Risk）

答案 (B) 逆向選擇（Adverse Selection）

解析

題目寫「簽約前」「借款人隱瞞真實風險」「劣幣驅逐良幣」，正是逆向選擇的定義（簡報〈補充3〉）。

逐項說明

(A) 道德風險在簽約後。

(B) **正確。**

(C) 系統性風險是整個體系連鎖出事的風險。

(D) 擠兌風險是存款人同時提款。

(E) 違約風險是借款人不還錢的可能性，是結果不是成因。

即：簽約前、壞人搶著借、好人退出＝逆向選擇。

題 157 1-5

銀行核准貸款後，借款人將資金改用於原先未告知的高風險投資，使得銀行承擔更高的違約風險，此情況最符合下列何種概念?

(A) 逆向選擇

(B) 信用配給

(C) 規模經濟

(D) 道德風險

(E) 金融監理

答案 (D) 道德風險

解析

核貸「後」借款人改變資金用途、提高風險，屬道德風險。若是核貸前就隱藏風險類型，才是逆向選擇。

逐項說明

(A) 逆向選擇發生在核貸前。

(B) 信用配給是銀行拒絕部分申貸者。

(C) 規模經濟是成本隨規模下降，與題意無關。

(D) **正確。**

(E) 金融監理是主管機關的作為，不是借款人的行為。

即：拿到錢後偷偷改用途＝道德風險。

1-6 金融監理的參與者與工具 2 題

題 077 1-6

以下哪些為「金融監理參與者」：

(A) 國際金融機構

(B) 一般金融機構

(C) 立法者

(D) 執法者

(E) 以上皆是

答案 (E) 以上皆是

解析

本題考簡報〈金融監理之構成〉。金融監理的參與者（過程包括決策、執行、驗收）有：國際政治正式或非正式組織、國際金融機構、一般金融機構、立法者、執法者，以及其他市場參與者（消費者、專業顧問、公司企業）。四個選項都在名單內。

逐項說明

(A) 在名單內。

(B) 在名單內（金融機構透過內控、公會自律參與）。

(C) 在名單內。

(D) 在名單內。

(E) **正確。四項皆是。**

即：監理不只是政府的事，金融機構、立法者、執法者與國際機構都參與其中。

題 143 1-6

關於金融監理的工具模式，下列敘述何者錯誤？

(A) 命令與控制模式（the command and control model）強調「政府下令，不從就罰」，容易流於僵化

(B) 現代成文法立法時，常結合市場誘因模式（如碳交易市場、租稅減免）或自主管制（如企業社會責任、認證標章）

(C) 成文規範包括成文法，也包括非屬法律、但具實質約束力且以書面或文字表達的指導原則

(D) 金融法作為成文規範，僅涵蓋行政責任，不涉及民事責任與刑事責任

(E) 融斷機制、漲跌幅限制與融資券比例，屬於因應市場機制而生的市場工具（market-based instruments）

答案 (D) 金融法作為成文規範，僅涵蓋行政責任，不涉及民事責任與刑事責任

解析

本題考簡報〈金融監理之工具模式〉。成文規範包括命令與控制模式（政府下令、不從就罰，易流於僵化）、結合市場誘因或自主管制的立法、具實質約束力的書面指導原則；簡報明寫「金融法為成文規範，更涵蓋民事責任、刑事責任與行政責任」。市場工具則如熔斷機制、漲跌幅、融資券比例。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述（碳交易、租稅減免；企業社會責任、認證標章）。

(C) 正確敘述。

(D) **錯誤，所以選它。金融法涵蓋民事、刑事與行政責任。**

(E) 正確敘述。

即：違反金融法可能被罰錢、被求償，也可能坐牢，不只有行政責任。

1-7 金融監理模型：機構型、功能型、整合型、雙峰型 10 題

題 022 1-7

依監理目標分設兩個監理機關，一個負責審慎監理（安全與健全），另一個負責業務行為監理，此種金融監理模式稱為：

(A) 機構型

(B) 功能型

(C) 整合型

(D) 雙峰型

(E) 二元機構型

答案 (D) 雙峰型

解析

本題考監理模型的分類標準。簡報〈金融監理的主要模式〉：雙峰（Twin Peaks）是「依目標監理」，一個機關負責安全健全（審慎監理），另一個負責業務行為監理。題目依「監理目標」分設兩個機關，就是雙峰型。

逐項說明

(A) 機構型依業者的法律身分（銀行、證券商、保險公司）決定監理機關。

(B) 功能型依實際從事的業務決定監理機關，不看法律身分。

(C) 整合型由單一機關同時負責審慎與行為監理。

(D) **正確。**

(E) 二元機構型（Two Agency Model）是兩個機關依業別分工（例如一個管銀行與保險、一個管證券），分工依據是業別而不是監理目標。

即：按「目的」切成審慎與行為兩座山＝雙峰。

易錯提醒

「兩個機關」不等於雙峰；要看切分依據是「目標」還是「業別」。

題 029 1-7

某國將跨銀行、證券及保險業的清償能力監理由甲機關負責，商品銷售與消費者保護由乙機關負責。下列判斷何者正確？

(A) 屬機構別監理，因各業者均有法定身分。

(B) 屬功能別監理，因各類金融商品分由不同機關監理。

(C) 屬整合型監理，因監理範圍涵蓋三種金融業。

(D) 屬雙峰體制，其分類關鍵為監理目標的分工。

(E) 須確認甲機關是否隸屬央行，才能判定是否為雙峰體制。

答案 (D) 屬雙峰體制，其分類關鍵為監理目標的分工。

解析

甲機關管三業的清償能力（審慎監理），乙機關管三業的商品銷售與消費者保護（行為監理）。兩者都跨業，區分甲乙的是監理目標，所以是雙峰。

逐項說明

(A) 機構別是依法律身分分給不同機關，題中兩機關都跨三業。

(B) 功能別依業務或商品分給不同機關，題中是依監理目標分工。

(C) 整合型只有單一機關，題中有兩個。

(D) **正確。**

(E) 雙峰的判斷只看是否依目標分工；審慎機關隸屬央行與否只影響是「央行整合型」或「完全獨立型」。

即：一個看「撐不撐得住」、一個看「有沒有欺負客戶」，就是雙峰。

題 033 1-7

關於各國金融監理主要模式（Regulating approaches）的分類與特色，下列敘述何者正確？

(A) 機構監理模式（Institutional Approach）是以金融機構發行的商品種類作為劃分監理機關之依據

(B) 雙峰監理模式（Twin Peaks Approach）將監理職能劃分為「安全審慎監理」與「業務行為監理」兩大核心，代表國家如澳洲與荷蘭

(C) 整合監理模式（Integrated Approach）是指由中央銀行獨立運作經營行為監理，並由財政部負責審慎監理

(D) 功能監理模式（Functional Approach）僅適用於美國，其他國家皆採用單一整合監理

(E) 美國目前採用單一完全整合（Integrated）的監理架構

答案 (B) 雙峰監理模式（Twin Peaks Approach）將監理職能劃分為「安全審慎監理」與「業務行為監理」兩大核心，代表國家如澳洲與荷蘭

解析

本題考簡報〈金融監理的主要模式〉的定義與代表國家。機構型：依業者法律身分（中國、香港、墨西哥）；功能型：依從事的業務（巴西、法國、義大利、西班牙）；整合型：單一機關負責所有業別的審慎與行為監理（新加坡、瑞士）；雙峰型：審慎與行為分由兩個機關（荷蘭、澳洲）；美國是功能與機構的混合（Unique）。

逐項說明

(A) 機構型依「法律身分」，不是依商品種類。

(B) **正確。**

(C) 整合型是單一機關同時負責審慎與行為監理，與央行、財政部分工無關。

(D) 功能型的代表國家是巴西、法國、義大利、西班牙，不只美國。

(E) 美國是功能與機構的混合型，不是單一整合。

即：雙峰的代表是澳洲與荷蘭；美國是「混合型」。

題 086 1-7

不論業者的法律地位是銀行、證券商還是保險公司，只依它「實際從事的業務」決定由哪個監理機關負責，這是哪一種監理模式？

(A) 機構型（Institutional Approach）

(B) 功能型（Functional Approach）

(C) 整合型（Integrated Approach）

(D) 雙峰型（Twin Peaks Approach）

(E) 自律型（Self-regulation）

答案 (B) 功能型（Functional Approach）

解析

題目說「不論業者的法律地位，只依實際從事的業務決定監理機關」，正是功能型（Functional Approach）的定義。

逐項說明

(A) 機構型看業者的法律身分。

(B) **正確。**

(C) 整合型由單一機關監理全部業別。

(D) 雙峰依監理目標分工。

(E) 自律型不是簡報列的監理模式。

即：看「做什麼業務」＝功能型；看「是什麼機構」＝機構型。

題 105 1-7

某V國設立了兩種獨立的金融監管機構，一個專門負責所有金融機構的資本適足與清償能力監理，另一個專門負責所有金融機構的消費者保護與業務行為監理。請問該國的金融監理模式較符合哪一種金融監理模型的架構？

(A) 機構型(Institutional Model)/部門型(Sectoral Model)

(B) 整合型(Integrated Model)

(C) 雙峰型(Twin Peaks Model)

(D) 功能型(Functional Model)

(E) 獨特型(Unique Model)

答案 (C) 雙峰型(Twin Peaks Model)

解析

兩個機關都管所有金融機構，一個管資本適足與清償能力（審慎），一個管消費者保護與業務行為（行為），依監理目標分工，所以是雙峰型。

逐項說明

(A) 機構型／部門型依業別或法律身分分工。

(B) 整合型只有一個機關。

(C) **正確。**

(D) 功能型依業務性質分工。

(E) 獨特型是指美國那種混合體制。

即：審慎一座山、行為一座山＝雙峰。

題 106 1-7

某I國設立了數種不同的金融監管機構。該國決定在劃分監理權責時，不考慮該機構的法律身分，純粹依據各家金融機構實際從事的業務性質來決定由哪一個機關監理，請問該國的金融監理模式較符合哪一種金融監理模型的架構？

(A) 機構型(Institutional Model)/部門型(Sectoral Model)

(B) 整合型(Integrated Model)

(C) 雙峰型(Twin Peaks Model)

(D) 功能型(Functional Model)

(E) 獨特型(Unique Model)

答案 (D) 功能型(Functional Model)

解析

「不考慮機構的法律身分，純粹依實際從事的業務性質決定監理機關」是功能型的定義。

逐項說明

(A) 機構型／部門型是依法律身分或業別分工。

(B) 整合型只有單一機關。

(C) 雙峰依監理目標分工。

(D) **正確。**

(E) 獨特型是功能與機構的混合（如美國）。

即：只看業務、不看身分＝功能型。

題 122 1-7

關於全球常見金融監理體制的分類，下列敘述何者「錯誤」？

(A) 「機構型監理」是依照金融機構所屬的產業別（銀行、證券、保險）分別指派專責主管機關進行管理

(B) 「功能型監理」強調不論由哪種機構提供，只要本質相同的金融業務與產品，就應適用相同的法規標準

(C) 傳統「一元化單一監理體制」，是由單一主管機關統合負責全體金融業的各項監理工作

(D) 台灣目前由金融監督管理委員會（金管會）統籌管理銀行、證券期貨及保險，屬於將「審慎監理」與「市場行為」切分為兩個獨立機關的雙峰體制

答案 (D) 台灣目前由金融監督管理委員會（金管會）統籌管理銀行、證券期貨及保險，屬於將「審慎監理」與「市場行為」切分為兩個獨立機關的雙峰體制

解析

本題考監理模型與我國現況。我國由金管會單一機關統籌銀行、證券期貨、保險的監理，屬整合型；雙峰要求把審慎監理與行為監理分給兩個不同機關，我國並沒有這樣切分，所以 **(D)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述（機構型／部門型依業別指派主管機關）。

(B) 正確敘述（功能型：同一業務適用同一標準）。

(C) 正確敘述（整合型由單一機關統合）。

(D) **錯誤，所以選它。金管會是單一機關統合監理，不是雙峰。**

即：台灣是「一個金管會管全部」，不是雙峰。

易錯提醒

央行有金融穩定職責，不代表台灣就變成央行管審慎、金管會管行為的雙峰。

題 134 1-7

關於金融監理的「雙峰模式」（Twin Peaks），下列敘述何者正確？

(A) 依金融機構的法律身分，分別設置銀行、證券及保險監理機關

(B) 依監理目標分工，由不同機關分別負責審慎監理與業務行為監理

(C) 由單一機關統一負責所有金融業的健全性與業務行為監理

(D) 以金融機構的資產規模為標準，分別設置大型與小型機構監理機關

(E) 依交易是否涉及外匯，區分國內金融與國際金融監理機關

答案 (B) 依監理目標分工，由不同機關分別負責審慎監理與業務行為監理

解析

雙峰模式依監理目標分工：一個機關負責審慎監理（機構能否吸收損失、能否履約），另一個負責業務行為監理（如何對待客戶、市場行為是否妥當）。

逐項說明

(A) 依法律身分設不同機關是機構型（部門型）。

(B) **正確。**

(C) 單一機關統一負責是整合型。

(D) 依資產規模分機關不是簡報列的監理模型。

(E) 依是否涉及外匯分機關也不是監理模型的分類。

即：雙峰切的是「目標」，不是業別、規模或外匯。

題 163 1-7

關於「部門型（Sectoral Model）」金融監理模型的特徵，下列敘述何者正確？

(A) 分為銀行、保險、證券等由各自獨立的主管機關負責該領域之健全性與行為監理

(B) 由單一通用主管機關跨產業統一監督所有金融服務業

(C) 依據其所從事之金融業務性質劃分各自的主管機關

(D) 依監理目的將監理權限劃分為審慎健全與營業行為兩大主管機關

(E) 將所有金融機構按資產規模大小劃分，資產大於一定門檻者由中央銀行直接監理，其餘由地方政府監理

答案 (A) 分為銀行、保險、證券等由各自獨立的主管機關負責該領域之健全性與行為監理

解析

本題考 BIS 分類的部門型（Sectoral Model）：銀行、保險、證券各有獨立的主管機關，各自負責該部門的審慎健全與業務行為監理。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 單一機關跨業監理是整合型。

(C) 依業務性質劃分是功能型。

(D) 依監理目的分為審慎與行為是雙峰型。

(E) 依資產規模分給央行與地方政府不是任何一種模型。

即：銀行、證券、保險各有一個主管機關＝部門型。

題 188 1-7

關於金融監理模型（Supervisory Models）的分類，下列各國監理體制與模型的配對及定義，何者完全正確？

(A) 雙峰型（Twin Peaks Model）：將監理機構分為審慎監理（Prudential/Solvency）與業務行為/消費者保護（Conduct of Business）兩大峰，代表國家為澳洲與荷蘭

(B) 機構型（Institutional Approach）：依據金融機構所執行的業務功能來決定監理機關，無視其法律身份，代表國家為新加坡

(C) 整合型（Integrated Model）：由單一通用監理機關統一負責所有金融業別之審慎監理與行為監理，代表國家為美國

(D) 一部門型（Sectoral Model）：由中央銀行獨佔所有銀行、證券及保險業的監理，代表國家為英國

(E) 台灣目前採行完全的雙峰型監理架構，由中央銀行專責審慎監理，金管會專責行為監理

答案 (A) 雙峰型（Twin Peaks Model）：將監理機構分為審慎監理（Prudential/Solvency）與業務行為/消費者保護（Conduct of Business）兩大峰，代表國家為澳洲與荷蘭

更正 原文件未附答案，答案依講義判定為 **(A)**。

解析

本題要找「定義與代表國家都正確」的選項。雙峰型：審慎監理與業務行為監理分屬兩大峰，代表國家澳洲與荷蘭（簡報〈金融監理的主要模式〉與〈補充金融體制〉），**(A)** 完全正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 「依業務功能、無視法律身分」是功能型的定義，不是機構型；新加坡在簡報中是整合型。

(C) 整合型的代表國家是新加坡、瑞士；美國是功能與機構的混合型。

(D) 部門型是銀行、證券、保險各有主管機關，不是央行獨占；英國 2013 年起是雙峰。

(E) 台灣是金管會單一機關的整合型，不是雙峰。

即：雙峰＝審慎＋行為兩座山，代表國家澳洲、荷蘭。

1-8 雙峰體制的國家分類 5 題

題 007 1-8

英國2013年起實施雙峰監理體制，其中負責「行為監理」（第二峰）的機關是：

(A) 英格蘭銀行附屬審慎監理局（PRA）

(B) 金融行為監管局（FCA）

(C) 澳洲審慎監管局（APRA）

(D) 荷蘭中央銀行（DNB）

(E) 紐西蘭儲備銀行（RBNZ）

答案 (B) 金融行為監管局（FCA）

解析

本題考〈補充金融體制〉的雙峰國家表。英國 2013 年起：第一峰（審慎監理）是英格蘭銀行附屬的審慎監理局（PRA），第二峰（行為監理）是金融行為監管局（FCA）。

逐項說明

(A) PRA 是英國的第一峰（審慎監理）。

(B) **正確。FCA 是第二峰（行為監理）。**

(C) APRA 是澳洲的審慎監理機關。

(D) DNB 是荷蘭的審慎監理機關。

(E) RBNZ 是紐西蘭的審慎監理機關。

即：英國 PRA 管審慎、FCA 管行為。

題 066 1-8

關於國際金融監理之「雙峰體制（Twin Peaks Model）」，下列敘述何者正確？

(A) 將監理功能分為「審慎監理」與「行為監理」兩大面向

(B) 澳洲為完全獨立型雙峰體制代表，由APRA負責審慎監管、ASIC負責市場行為監管

(C) 英國與荷蘭屬於央行整合型雙峰體制，將審慎監理交由央行或其附屬機構

(D) 雙峰體制之設立目的之一在於獨立處理金融消費者保護與市場行為規範

(E) 以上敘述皆正確

答案 (E) 以上敘述皆正確

解析

本題考〈補充金融體制〉的雙峰兩種模式。央行整合型（目前國際主流）：審慎監理交給央行或其附屬機構，行為監理完全獨立，例如英國（PRA／FCA）、荷蘭（DNB／AFM）、紐西蘭、南非。完全獨立型（雙峰始祖）：兩峰都是獨立機關、與央行分離，例如澳洲（APRA／ASIC）。四項敘述都正確。

逐項說明

(A) 正確敘述：雙峰的定義。

(B) 正確敘述：澳洲 1998 年，APRA 審慎、ASIC 行為。

(C) 正確敘述：英國、荷蘭都把審慎監理放在央行體系內。

(D) 正確敘述：第二峰專責消費者保護與市場行為。

(E) **正確。(A)～(D) 皆正確。**

即：雙峰分「央行整合型」（英、荷、紐、南非）與「完全獨立型」（澳洲）。

題 070 1-8

關於金融監理的雙峰體制（Twin Peaks Model），下列何者敘述正確？

(A) 雙峰體制係將銀行監理與證券監理分別交由不同機關負責

(B) 雙峰體制主要區分為審慎監理及行為監理兩大功能

(C) 澳洲採行央行整合型雙峰體制，由中央銀行直接負責審慎監理

(D) 英國採行完全獨立型雙峰體制，審慎監理機關與中央銀行完全分離

(E) 以上皆非

答案 (B) 雙峰體制主要區分為審慎監理及行為監理兩大功能

解析

雙峰主要區分審慎監理與行為監理兩大功能，所以 **(B)** 正確。其他選項把定義或國家類型弄錯。

逐項說明

(A) 依銀行、證券分機關是部門型，不是雙峰。

(B) **正確。**

(C) 澳洲是完全獨立型，審慎監理由 APRA 負責，不是央行。

(D) 英國是央行整合型，PRA 附屬於英格蘭銀行。

(E) **(B)** 正確，所以不是「以上皆非」。

即：澳洲＝完全獨立型，英國＝央行整合型，別對調。

題 081 1-8

關於國際金融監理體系中的「雙峰監理模式（Twin Peaks Model）」，下列敘述何者錯誤？

(A) 雙峰體制將監理核心劃分為「審慎監理」與「業務／行為監理」兩大面向

(B) 澳洲為雙峰體制的始祖國家之一，審慎監管由APRA負責，行為監管由ASIC負責

(C) 英國在2008年金融海嘯後進行改革，將PRA設於英格蘭銀行附屬機構下，FCA則掌管行為監理

(D) 荷蘭的雙峰體制中，審慎監理由荷蘭中央銀行（DNB）負責

(E) 雙峰模式屬於完全依金融機構法人型態（如銀行、保險、證券）分別設立專屬單一主管機關的部門型監理（Sectoral Model）

> **答案 (E)** 雙峰模式屬於完全依金融機構法人型態（如銀行、保險、證券）分別設立專屬單一主管機關的部門型監理（Sectoral Model）

解析

雙峰依監理「目標」分工，部門型依「業別」分工，兩者是不同的模型。**(E)** 把雙峰說成部門型，所以錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述：澳洲 1998 年，APRA／ASIC。

(C) 正確敘述：英國 2013 年改制，PRA 屬英格蘭銀行，FCA 管行為。

(D) 正確敘述：荷蘭的審慎監理是 DNB，行為監理是 AFM。

(E) **錯誤，所以選它。依法人型態分設主管機關是部門型，不是雙峰。**

即：雙峰看目標，部門型看業別。

題 118 1-8

有關全球雙峰監理體制之敘述，下列何者正確？

(A) 澳洲於1998年實施雙峰體制，為雙峰體制之始祖，屬於兩峰皆與中央銀行完全分離之完全獨立型

(B) 英國於2013年改制後，行為監理由英格蘭銀行附屬之審慎監理局(PRA)負責

(C) 完全獨立型之雙峰體制下，中央銀行仍負責日常金融機構之審慎監理

(D) 荷蘭之審慎監理機關為金融市場局(AFM)

(E) 以上皆非

答案 (A) 澳洲於1998年實施雙峰體制，為雙峰體制之始祖，屬於兩峰皆與中央銀行完全分離之完全獨立型

解析

依〈補充金融體制〉：澳洲 1998 年實施雙峰，是雙峰體制始祖，屬兩峰都與中央銀行分離的完全獨立型，所以 **(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 英國的行為監理是 FCA；PRA 是英格蘭銀行附屬的審慎監理機關。

(C) 完全獨立型的央行不參與日常金融機構監理，只專注貨幣政策。

(D) 荷蘭的審慎監理是荷蘭央行（DNB），AFM 是行為監理機關。

(E) **(A)** 正確，所以不是「以上皆非」。

即：澳洲是雙峰始祖，而且兩峰都不在央行裡。

第二章 金融監理與創新

講義〈金融監理與創新〉與〈破壞式創新的討論〉：影子價格、管制辯證、功能觀點、破壞式創新、監理沙盒。

2-1 Silber 的影子價格與 Kane 的管制辯證 9 題

題 026 2-1

Silber 對金融創新的解釋中，Shadow Price（影子價格）主要與下列哪一項概念有關？

(A) 金融機構的實際股票價格

(B) 金融機構受到限制時，突破限制所產生的潛在成本

(C) 政府公布的市場利率

(D) 投資人購買金融商品的交易價格

(E) 金融機構的股東權益價值

答案 (B) 金融機構受到限制時，突破限制所產生的潛在成本（選項中最接近者）

解析

本題考 Silber（1983）的拉格朗日方法。金融機構在多項限制下追求利潤極大，最適解中的拉格朗日乘數 λ* 就是限制的「影子價格」：把某項限制放寬一單位，最適利潤可以增加多少。影子價格越高，代表被這項限制綁住的代價越大，突破限制（創新）的潛在報酬也越大。**(B)** 是選項中最接近的說法。

逐項說明

(A) 股價是市場價格，不是限制的影子價格。

(B) **正確（最接近）。影子價格衡量限制造成的邊際機會成本，也就是突破限制的潛在價值。**

(C) 市場利率是可觀察的價格，不是影子價格。

(D) 金融商品交易價格是市場價格。

(E) 股東權益價值是會計或市場價值，與限制的邊際代價無關。

即：影子價格＝「如果這條規定鬆一點，我能多賺多少」。

易錯提醒

精確地說，影子價格是限制「仍然存在」時的邊際代價，而不是開發新商品要付的成本。

題 030 2-1

金融業者因既有管制而開發替代商品，主管機關隨後調整規範，業者再尋求新的因應方式。下列解釋何者最適當？

(A) 屬金融創新螺旋，重點在金融市場與中介機構交替推出商品。

(B) 屬管制辯證，呈現管制、業者因應與規範調整的動態互動。

(C) 屬影子價格理論，表示管制限制越緊，創新誘因必然越低。

(D) 屬功能觀點，表示金融功能必須由原有機構持續提供。

(E) 屬監理沙盒，業者開發替代商品即取得法規豁免。

> **答案 (B)** 屬管制辯證，呈現管制、業者因應與規範調整的動態互動。

解析

題目描述「業者因管制開發替代商品 → 主管機關調整規範 → 業者再尋求新的因應」，這種反覆來回的互動就是 Kane 的管制辯證（Regulatory Dialectic）：政府與金融業之間「正、反、合」的不變互動原則。

逐項說明

(A) 金融創新螺旋講的是金融中介與市場的動態互補，不是業者與主管機關的互動。

(B) **正確。**

(C) 影子價格理論說的是限制越緊（影子價格越高）創新誘因越強，與選項相反。

(D) 功能觀點主張功能穩定、機構可以改變，不是要原機構持續提供。

(E) 沙盒是經核准的限期實驗，開發替代商品不會自動取得豁免。

即：你管、我閃、你再管，一來一回就是管制辯證。

題 053 2-1

根據 Kane 提出的「管制辯證」（Regulatory Dialectic）理論，下列何者最符合其核心觀點？

(A) 金融監理制度一旦建立，便不應隨市場變化而調整

(B) 金融創新主要來自政府直接要求金融機構開發新產品

(C) 金融機構可能透過創新規避既有管制，促使政府重新調整監理制度

(D) 政府放寬金融管制後，金融機構便不再有創新的誘因

(E) 金融監理與金融創新彼此獨立，不會互相影響

答案 (C) 金融機構可能透過創新規避既有管制，促使政府重新調整監理制度

解析

Kane 的管制辯證：管制改變業者的限制與成本，業者用創新規避管制（監理套利），主管機關發現後重新調整監理制度，形成持續的互動循環。

逐項說明

(A) 管制辯證正好說明監理制度會隨市場不斷調整。

(B) 創新主要是業者為規避限制而發動，不是政府要求。

(C) **正確。**

(D) 放寬管制後業者仍會創新，管制辯證描述的是持續循環（簡報有 De-Regulation Phase）。

(E) 管制辯證的核心就是兩者互相影響。

即：業者用創新閃避管制，政府再改規定，循環不止。

題 072 2-1

依據Silber的金融創新理論，下列何種情況較可能促進金融機構進行新產品創新？

(A) 金融機構所面臨的限制條件影子價格持續上升

(B) 開發新金融產品的成本持續增加

(C) 金融機構所面臨的限制條件影子價格持續下降

(D) 金融機構完全不考慮限制條件對利潤極大化的影響

(E) 以上皆非

答案 (A) 金融機構所面臨的限制條件影子價格持續上升

解析

簡報〈Silber's implication for innovation〉：影子價格持續上升會刺激新產品創新；開發新產品的成本降低也會帶來更多創新。所以 **(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 開發成本「增加」會減少創新；Silber 說的是成本「降低」帶來更多創新。

(C) 影子價格下降表示限制的代價變小，創新誘因減弱。

(D) Silber 的模型正是在限制條件下求利潤極大，限制是核心。

(E) **(A)** 正確，所以不是「以上皆非」。

即：限制越貴（影子價格越高）、研發越便宜，越會創新。

題 114 2-1

根據 Silber（1983）提出的金融創新理論，下列何種情況最可能促進金融機構進行金融創新？

(A) 金融機構受到的限制增加，但影子價格持續下降

(B) 金融機構開發新金融商品的成本持續提高

(C) 金融機構所面臨限制的影子價格持續上升

(D) 金融市場完全不存在任何限制或交易成本

(E) 金融機構不再追求利潤最大化

答案 (C) 金融機構所面臨限制的影子價格持續上升

解析

同 Silber 的兩個推論：影子價格持續上升、開發成本降低都會促進創新。**(C)** 影子價格持續上升最可能促進創新。

逐項說明

(A) 影子價格下降代表限制的代價下降，創新誘因減弱。

(B) 研發成本提高會抑制創新。

(C) **正確。**

(D) 沒有任何限制時，就沒有需要突破的限制，影子價格為零。

(E) Silber 的前提就是業者追求利潤極大化。

即：限制越來越痛，業者越想辦法繞過去。

題 116 2-1

根據 Kane 提出的管制辯證（Regulatory Dialectic）理論，下列何者最能描述金融監理與金融創新之間的關係？

(A) 金融監理制度建立後，金融機構將完全停止創新

(B) 金融機構可能透過創新回應監理限制，而監理機關也會因應創新調整制度，形成持續互動

(C) 金融創新完全由科技進步決定，與政府監理無關

(D) 政府只要完全取消金融監理，即可避免金融危機

(E) 金融監理與金融創新之間不存在任何相互影響

> **答案 (B)** 金融機構可能透過創新回應監理限制，而監理機關也會因應創新調整制度，形成持續互動

解析

Kane 的管制辯證：業者透過創新回應監理限制，監理機關再因應創新調整制度，形成持續互動（正、反、合）。

逐項說明

(A) 監理建立後業者仍會以創新規避，不會停止創新。

(B) **正確。**

(C) 創新也受監理限制驅動，不是只由科技決定（Tufano 列的原因也包含稅與管制）。

(D) 取消監理不能避免金融危機，簡報的辯證圖正好是「放寬 → 危機 → 再管制」。

(E) 兩者互相影響是管制辯證的核心。

即：監理和創新像打乒乓，一來一往。

題 130 2-1

根據 Silber 的金融創新理論，當金融機構所面臨限制的影子價格（Shadow Price）持續上升時，最可能產生何種結果？

(A) 金融機構將完全停止創新活動

(B) 金融機構的利潤必然持續增加

(C) 金融監理將自動解除所有限制

(D) 金融機構將更有誘因開發新的金融商品

(E) 金融市場的資訊不對稱問題將完全消失

答案 (D) 金融機構將更有誘因開發新的金融商品

解析

影子價格上升表示限制越來越「貴」，突破限制的報酬越高，業者越有誘因開發新金融商品（Silber 的推論）。

逐項說明

(A) 方向相反：影子價格上升會刺激創新。

(B) 影子價格上升表示被限制住的利潤損失變大，利潤不會必然增加。

(C) 監理機關不會因影子價格上升而自動解除限制。

(D) **正確。**

(E) 影子價格與資訊不對稱是不同概念。

即：規定綁得越痛，越想創新解套。

題 166 2-1

根據 Silber 的金融創新理論，下列何者最可能促進金融商品創新？

(A) 金融機構面臨的限制所產生之影子價格持續上升

(B) 金融商品的研發成本持續提高

(C) 金融機構面臨的影子價格持續下降

(D) 金融機構完全不受任何限制，且創新成本持續提高

(E) 以上皆非

答案 (A) 金融機構面臨的限制所產生之影子價格持續上升

解析

Silber 的推論：限制的影子價格持續上升會刺激新產品創新；研發成本降低也會帶來更多創新。

(A) 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 研發成本提高會抑制創新。

(C) 影子價格下降，創新誘因減弱。

(D) 完全沒有限制時影子價格為零，且創新成本提高也不利創新。

(E) **(A)** 正確。

即：影子價格↑、研發成本↓，創新↑。

題 185 2-1

1970年代末至1980年代初，美國處於高通貨膨脹環境，銀行受到Regulation Q等規範限制，而貨幣市場基金（MMF）逐漸發展，並出現金融脫媒（Disintermediation）現象。依據Kane的管制辯證（Regulatory Dialectic）觀點，下列何者最能解釋此一現象？

(A) 金融機構受到管制後，市場參與者將停止尋找替代性金融服務，因此金融創新不會再出現。

(B) 貨幣市場基金的出現代表銀行完全不再具有資金中介功能，金融監理也因而失去必要性。

(C) 金融脫媒主要反映銀行與貨幣市場基金之間的所有權合併，而非資金流向改變。

(D) 既有銀行管制與市場環境的變化，可能促使資金流向替代性金融商品，形成管制套利與金融脫媒，並引發後續監理調整。

(E) 管制辯證認為，金融監理一旦建立便不應調整，金融業也不會因應監理限制改變經營方式。

答案 (D) 既有銀行管制與市場環境的變化，可能促使資金流向替代性金融商品，形成管制套利與金融脫媒，並引發後續監理調整。

解析

簡報〈Illustration of Regulatory Dialectic〉的例子：1970 年代末至 80 年代初高通膨，市場利率上升，但 Regulation Q 限制銀行存款利率上限，存款相對沒吸引力；資金流向貨幣市場基金（MMF），形成監理套利與金融脫媒（Disintermediation），之後監理也跟著調整（取消利率上限）。這就是管制與市場環境互動下的管制辯證。

逐項說明

(A) 管制後市場參與者反而會尋找替代商品（MMF 就是）。

(B) 銀行仍有中介功能，監理也依然必要。

(C) 金融脫媒是資金流向改變（繞過銀行），不是所有權合併。

(D) **正確。**

(E) 管制辯證主張監理會隨業者回應而調整。

即：存款利率被管死，錢就跑去貨幣市場基金，政府只好再改規定。

2-2 金融創新的原因（Tufano） 3 題

題 019 2-2

根據 Tufano（2002）對金融創新原因的整理，下列何者並非其所提出的可能原因？

(A) 透過金融創新填補不完整市場，以滿足原有金融商品無法充分提供的需求。

(B) 藉由創新金融商品或制度，降低代理問題及資訊不對稱所產生的影響。

(C) 透過金融科技與制度創新，降低交易、搜尋及行銷成本。

(D) 因應全球化及風險環境變化，發展新的金融商品與服務。

(E) 透過金融創新降低金融機構對外部資金的依賴，進而減少金融市場在資金配置中的角色。

答案 (E) 透過金融創新降低金融機構對外部資金的依賴，進而減少金融市場在資金配置中的角色。

解析

Tufano（2002）整理的六項金融創新原因：(1) 補足不完全市場；(2) 處理代理問題與資訊不對稱；(3) 降低交易、搜尋或行銷成本；(4) 回應稅制與管制；(5) 全球化與風險意識提高；(6) 科技衝擊。**(E)**「降低對外部資金依賴、減少市場角色」不在其中。

逐項說明

(A) 第 (1) 項。

(B) 第 (2) 項。

(C) 第 (3) 項。

(D) 第 (5) 項。

(E) **正確，不在六項之中。創新常讓更多交易進入市場，而不是削弱市場角色。**

即：Tufano 六項＝不完全市場、代理與資訊、交易成本、稅與管制、全球化與風險、科技。

題 110 2-2

根據金融創新的相關理論，下列何者可能促進金融創新？

(A) 科技發展帶來新的技術衝擊

(B) 完全消除金融市場中的所有風險

(C) 減少金融市場的全球化程度

(D) 停止金融產品的研發

(E) 降低市場對金融服務的需求

答案 (A) 科技發展帶來新的技術衝擊

解析

依 Tufano 的六項原因，科技衝擊會刺激創新（第 6 項）；簡報也說電信、資料處理與運算的進步大幅降低交易成本，讓創新的門檻降低。其他選項都會抑制創新或與創新無關。

逐項說明

(A) **正確**。

(B) 完全消除風險不可能，也不是創新的成因。

(C) 全球化程度提高才會促進創新（第 5 項），減少則相反。

(D) 停止研發不會促進創新。

(E) 需求降低不會促進創新。

即：新科技讓原本做不到或太貴的金融服務變得可行。

題 161 2-2

下列何者「非」驅動金融創新的可能原因？

(A) 完善不完全市場

(B) 完全消除金融市場中的所有商業風險與市場波動

(C) 降低交易、搜尋或行銷成本

(D) 解決代理問題與資訊不對稱

(E) 科技衝擊刺激創新

答案 (B) 完全消除金融市場中的所有商業風險與市場波動

解析

Tufano 的六項原因包括補足不完全市場、降低交易／搜尋／行銷成本、處理代理問題與資訊不對稱、科技衝擊等。金融創新可以重新分配或管理風險，但不能「完全消除」商業風險與市場波動。

逐項說明

(A) 第 (1) 項。

(B) **正確，不是創新的原因。**

(C) 第 (3) 項。

(D) 第 (2) 項。

(E) 第 (6) 項。

即：創新是在管理風險，不是讓風險消失。

2-3 功能觀點、六大核心功能與金融創新螺旋 10 題

題 016 2-3

某銀行原本提供企業客戶客製化的利率交換契約，協助企業管理利率風險。隨著市場參與者增加，該類商品逐漸標準化，並開始在交易市場中流通。根據 Merton and Bodie 的金融創新螺旋理論，下列敘述何者最適當？

原題未列 (B) 選項，以下保留原有字母。

(A) 金融市場與金融中介機構在特定時點可能存在競爭關係，但隨著金融商品與交易方式演變，兩者也可能呈現動態上的互補關係，使原先由金融中介機構提供的商品逐漸轉由市場交易。

(C) 金融商品標準化後，市場交易的效率通常會提高，因此金融中介機構原先提供該商品的功能將不再具有經濟價值。

(D) 金融商品由金融中介機構轉移至市場交易，代表兩者原本具有的互補關係逐漸消失，市場將取代金融中介機構。

(E) 金融創新螺旋主要反映金融中介機構將市場上既有的標準化商品重新設計為客製化商品，以降低交易市場的競爭程度。

答案 (A) 金融市場與金融中介機構在特定時點可能存在競爭關係，但隨著金融商品與交易方式演變，兩者也可能呈現動態上的互補關係，使原先由金融中介機構提供的商品逐漸轉由市場交易。

解析

本題考 Merton & Bodie 的金融創新螺旋：組織化市場與金融中介在靜態上互相競爭、在動態上互相補充；中介機構最初提供的客製化產品，隨標準化與交易量擴大，最後移到市場交易。簡報的例子正是銀行與客戶之間的利率交換 → 利率交換期貨。

逐項說明

(A) **正確。**

(C) 中介機構仍適合低交易量、客製化的產品，並持續設計新商品，不會失去經濟價值。

(D) 螺旋的重點是互補關係持續存在，中介設計新產品、市場接手標準化產品，不是市場取代中介。

(E) 方向相反：螺旋是中介的客製化商品走向市場的標準化交易。

即：銀行先做客製化，賣多了標準化就上市場；兩者一起推動創新。

題 034 2-3

根據 Merton 提出的金融體系「功能觀點」（Functional Perspective），下列關於金融功能與機構的敘述何者正確？

(A) 金融機構的組織形式比金融體系所提供的金融功能更具長期穩定性

(B) 金融機構形式決定了金融功能，即「功能隨機構而生」

(C) 金融體系的 6 大核心功能會隨時間與跨國界而頻繁改變

(D) 金融功能比金融機構更具穩定性，且機構形式是隨金融功能而演進（Institutional forms follow functions）

(E) 以上敘述皆非

> **答案 (D)** 金融功能比金融機構更具穩定性，且機構形式是隨金融功能而演進（Institutional forms follow functions）

解析

簡報〈Financial Functional Perspective〉：各國金融機構不同、也隨時間改變，但都提供共同的「金融功能」；金融功能比金融機構更穩定；機構形式追隨功能（Institutional forms follow functions）。即「功能恆久遠，機構非必然」。

逐項說明

(A) 方向相反：功能比機構穩定。

(B) 方向相反：是機構隨功能而生。

(C) 六大功能相對穩定，變動的是提供功能的機構。

(D) **正確。**

(E) (D) 正確。

即：功能恆久遠，機構非必然。

題 054 2-3

根據金融體系的功能觀點（Functional Perspective），下列何者敘述正確？

(A) 金融機構的組織形式比金融功能更加穩定

(B) 金融體系應以維持既有金融機構的存續為首要目標

(C) 不同國家的金融機構必須具有相同的組織形式

(D) 金融功能相對穩定，但提供這些功能的金融機構可能隨時間改變

(E) 金融科技的發展不會改變金融機構的組織形式

答案 (D) 金融功能相對穩定，但提供這些功能的金融機構可能隨時間改變

解析

功能觀點：金融功能相對穩定，提供這些功能的機構形式會隨時間與環境改變；不假設現有機構會被保留，也不要求各國機構相同。

逐項說明

(A) 方向相反。

(B) 簡報明說「Not assume that existing institutions will be preserved」。

(C) 各國機構本來就不同，共同的是功能。

(D) **正確**。

(E) 科技降低交易成本，會改變整個機構安排（簡報〈Innovations and Financial Service Industry〉）。

即：做的事不變，做事的「誰」會變。

題 111 2-3

根據金融功能觀點，下列何者正確？

(A) 金融機構的形式永遠不會改變

(B) 每個國家都必須採用相同的金融機構

(C) 金融機構比金融功能更加穩定

(D) 金融功能比金融機構更穩定，機構形式會隨功能需求改變

(E) 金融制度不需要配合經濟環境調整

答案 (D) 金融功能比金融機構更穩定，機構形式會隨功能需求改變

解析

功能觀點：功能比機構穩定，機構形式隨功能需求改變。**(D)** 正確。

逐項說明

(A) 機構形式會隨時間改變。

(B) 各國機構可以不同，共同的是功能。

(C) 方向相反。

(D) **正確**。

(E) 功能觀點正是要說明制度如何隨環境調整。

即：功能是錨，機構會跟著時代換樣子。

題 131 2-3

關於金融功能觀點（Functional Perspective）與金融機構觀點（Institutional Perspective），下列何者最能說明兩者的差異？

(A) 金融功能觀點強調金融功能相對穩定，而金融機構的組織形式可以隨環境改變

(B) 金融功能觀點認為金融機構的組織形式必須永久維持不變

(C) 金融機構觀點主張所有金融服務皆應由政府直接提供

(D) 金融功能觀點認為金融科技發展將使所有金融功能消失

(E) 以上皆是

答案 (A) 金融功能觀點強調金融功能相對穩定，而金融機構的組織形式可以隨環境改變

解析

功能觀點先問「融通、支付、風險移轉這些功能怎麼完成」，再找最適合的機構；它認為功能相對穩定、機構形式可以隨環境改變。機構觀點則以現有機構為分析起點。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 功能觀點認為機構形式會改變。

(C) 機構觀點不是主張政府直接提供金融服務。

(D) 金融科技改變的是提供功能的方式，功能本身不會消失。

(E) (B)(C)(D) 都錯。

即：功能觀點從「要做什麼」出發，機構觀點從「現在有誰」出發。

題 145 2-3

下列何者非屬金融體系的主要核心功能之一？

(A) 清算與結算支付

(B) 管理風險與跨期間、跨國界移轉資源

(C) 處理主辦人-代理人與資訊不對稱問題

(D) 決定國家貨幣政策的法定基準利率

(E) 提供價格資訊以協調去中心化的經濟決策

答案 (D) 決定國家貨幣政策的法定基準利率

解析

簡報〈6 Core Functions of a Financial System〉：(1) 清算與結算支付；(2) 匯集與分割資源；(3) 跨時間、跨國界、跨產業移轉資源；(4) 管理風險；(5) 提供價格資訊以協調分散的經濟決策；(6) 處理主理人－代理人與資訊不對稱問題。決定法定基準利率是央行的貨幣政策職權，不是金融體系的功能。

逐項說明

(A) 第 1 項功能。

(B) 第 3、4 項功能。

(C) 第 6 項功能。

(D) **正確，不屬六大功能。**

(E) 第 5 項功能。

即：六大功能是金融體系「替大家做的事」，訂利率是央行的權力。

題 167 2-3

根據金融體系的功能觀點（Financial Functional Perspective），下列何者敘述為正確？

(A) 金融機構的組織形式比金融功能更具有持續性

(B) 金融體系的主要功能會隨金融機構的組織形式改變而完全消失

(C) 金融功能相對穩定，而金融機構的組織形式會隨時間及環境改變

(D) 金融體系的功能僅限於資金借貸與存款業務

(E) 以上皆非

> **答案 (C)** 金融功能相對穩定，而金融機構的組織形式會隨時間及環境改變

解析

功能觀點：金融功能相對穩定，機構組織形式會隨時間及環境改變。**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 方向相反。

(B) 功能不會隨機構改變而消失，是機構隨功能改變。

(C) **正確。**

(D) 六大功能還包括風險管理、價格資訊、處理資訊不對稱等，不限借貸與存款。

(E) **(C)** 正確。

即：機構會變，功能留下來。

題 171 2-3

依據金融體系之「功能視角」（Functional Perspective）理論，下列敘述何者正確？

(A) 金融機構型態比金融功能更加穩定且永恆不變

(B) 金融機構的組織型態係依循其所擔負的金融功能而演進

(C) 金融體系的核心功能僅包含支付清算與吸收存款，不包含風險管理與處理資訊不對稱

(D) 金融功能會隨著時間與跨國界而快速改變，而機構型態則保持不變

(E) 以上皆非

答案 (B) 金融機構的組織型態係依循其所擔負的金融功能而演進

解析

功能觀點：Institutional forms follow functions，機構組織型態依循其擔負的金融功能而演進。**(B)** 正確。

逐項說明

(A) 方向相反：功能比機構穩定。

(B) **正確。**

(C) 六大功能包括管理風險與處理資訊不對稱。

(D) 方向相反：功能穩定，機構型態改變。

(E) **(B)** 正確。

即：機構長什麼樣子，是為了完成功能而演變出來的。

題 179 2-3

下列何者「不屬於」金融體系之六大核心功能？

(A) 制定貨幣政策

(B) 清算與結算(交收)

(C) 匯集與分割資源

(D) 管理風險

(E) 處理委託代理與資訊不對稱問題

答案 (A) 制定貨幣政策

解析

六大核心功能是清算與結算、匯集與分割資源、跨時空移轉資源、管理風險、提供價格資訊、處理委託代理與資訊不對稱問題。制定貨幣政策是央行的職權，不在其中。

逐項說明

(A) **正確，不屬六大功能。**

(B) 第 1 項。

(C) 第 2 項。

(D) 第 4 項。

(E) 第 6 項。

即：貨幣政策是央行的工作，不是金融體系的「功能」。

題 189 2-3

關於金融體系的功能觀點（Functional Perspective）與機構觀點（Institutional Perspective），以及克萊頓·克里斯汀生（Clayton Christensen）的破壞性創新理論，下列敘述何者錯誤？

(A) 功能觀點認為「功能恆久遠，機構非必然」，金融功能比起金融機構具有更高的穩定性

(B) Merton & Bodie 提出的「金融創新螺旋」（Financial Innovation Spiral）指出，金融中介機構與組織化市場在靜態上相互競爭，但在動態上具有互補性

(C) 在金融創新螺旋中，由中介機構初始提供的客製化產品，隨著產品標準化與市場效率提升，最終會轉移至公開市場交易

(D) 破壞性創新（Disruptive Innovation）通常從主流市場中最具利潤的高端客戶（High end of the market）切入，再逐步向下侵蝕低端市場

(E) 根據金融體系的六大核心功能，處理解決委託人-代理人（Principal-Agent）與資訊不對稱問題屬於其一

答案 (D) 破壞性創新（Disruptive Innovation）通常從主流市場中最具利潤的高端客戶（High end of the market）切入，再逐步向下侵蝕低端市場

更正 原文件未附答案，答案依講義判定為 **(D)**。

解析

本題跨兩節（功能觀點、創新螺旋與破壞式創新），要找錯誤的敘述。破壞式創新是從被主流忽略的低階市場或非消費者切入，再逐步向上侵蝕主流市場；**(D)** 說從最有利潤的高端客戶切入再向下，方向完全相反。

逐項說明

(A) 正確敘述：「功能恆久遠，機構非必然」。

(B) 正確敘述：靜態競爭、動態互補。

(C) 正確敘述：Products offered initially by intermediaries ultimately move to markets。

(D) **錯誤，所以選它。破壞式創新是由低端往上，不是由高端往下。**

(E) 正確敘述：第 6 項功能。

即：破壞者是從底層爬上來的，不是從頂端殺下去。

2-4 破壞式創新：克里斯汀生與熊彼得 15 題

題 006 2-4

下列關於克里斯汀生「破壞式創新」的敘述，何者正確？

(A) 破壞者一開始在主流指標上表現就比既有業者好

(B) 破壞式創新主要服務主流市場的高端客戶

(C) 破壞式創新通常以較低價格或較簡單的方式切入低階市場或新興市場

(D) 旗艦手機每年升級規格是破壞式創新的典型例子

(E) 破壞式創新的概念最早出自熊彼得1911年的《經濟發展理論》

答案 (C) 破壞式創新通常以較低價格或較簡單的方式切入低階市場或新興市場

解析

講義〈兩種創新的定義〉：破壞式創新以較低價格或較簡單的方式打入被忽略的低階或全新市場，之後向上升級，最終取代既有領導者；破壞者初期在主流指標上表現不佳。維持性創新則是服務主流客戶、提供更好更快的產品，例如旗艦手機每年升級。

逐項說明

(A) 破壞者初期在主流指標上表現不佳。

(B) 服務主流高端客戶是維持性創新。

(C) **正確。**

(D) 旗艦手機每年升級是講義舉的維持性創新例子。

(E) 熊彼得 1911 年《經濟發展理論》提出的是「創造性破壞」；破壞式創新是克里斯汀生 1995、1997 年提出。

即：破壞式創新是「便宜、簡單、先做沒人要的客人」。

題 031 2-4

甲銀行將原有高資產客戶的理財服務改由App提供；乙新創先以低費用、簡化服務吸引被過度服務的低階客戶，再提升品質進入主流市場。下列判斷何者正確？

(A) 甲使用新科技，應歸類為新興市場破壞。

(B) 乙初期功能較少，應歸類為維持性創新。

(C) 乙服務既有市場的客戶，因此不屬破壞式創新。

(D) 依金融功能觀點，乙須取得與甲相同的組織形式才能提供理財功能。

(E) 甲較符合維持性創新，乙較符合低階市場破壞的發展路徑。

答案 (E) 甲較符合維持性創新，乙較符合低階市場破壞的發展路徑。

解析

依講義〈金融科技案例的分類演練〉：銀行把服務改為 App，服務的是既有客戶、與原商業模式不衝突，屬維持性創新；乙新創以低費用、簡化服務切入被過度服務的低階客戶，再提升品質進入主流，是低階市場破壞（如理財機器人）。

逐項說明

(A) 甲服務原有高資產客戶，是維持性創新；用新科技不等於破壞式創新。

(B) 初期功能較少、切入低階市場正是破壞式創新的特徵。

(C) 低階市場破壞的對象就是既有市場中被過度服務的客戶。

(D) 功能觀點主張機構形式可以不同，不必相同組織形式。

(E) **正確**。

即：舊客戶用新 App＝維持性；用便宜夠用的方案搶被過度服務的人＝低階破壞。

題 042 2-4

下列有關熊彼得（Schumpeter）與克里斯汀生（Christensen）創新理論的比較，何者正確？

(A) 熊彼得主張破壞式創新；克里斯汀生則主張創造性破壞。

(B) 熊彼得從微觀管理學角度研究企業決策；克里斯汀生則從宏觀經濟學角度研究景氣循環。

(C) 熊彼得認為大型創新可能打破舊有經濟秩序；克里斯汀生則認為企業可能因過度重視高利潤客戶，而忽略低階或新興市場，最終受到新進業者威脅。

(D) 熊彼得認為大型企業會因為無法適應新技術而被淘汰；克里斯汀生則認為企業只要持續追求高利潤，就能維持市場競爭力。

(E) 熊彼得與克里斯汀生皆認為創新的主要來源是大型企業，且兩者都以宏觀經濟學作為研究視角。

答案 (C) 熊彼得認為大型創新可能打破舊有經濟秩序；克里斯汀生則認為企業可能因過度重視高利潤客戶，而忽略低階或新興市場，最終受到新進業者威脅。

解析

講義〈熊彼得與克里斯汀生的觀點對照〉：熊彼得是創造性破壞，研究視角是宏觀經濟學，認為破壞源自能顛覆舊秩序的巨大創新，大企業因無法適應新技術浪潮而被淘汰；克里斯汀生是破壞式創新，視角是微觀管理學，認為大企業太聽客戶的話、太追求高利潤，把低階市場讓人，最終受威脅。**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 對調了：熊彼得是創造性破壞，克里斯汀生是破壞式創新。

(B) 對調了：熊彼得是宏觀經濟學，克里斯汀生是微觀管理學。

(C) **正確**。

(D) 前半對，後半錯：克里斯汀生認為正是因為太追求高利潤，大企業才把低階市場讓人。

(E) 兩人的研究視角不同；克里斯汀生認為破壞常來自新進業者。

即：熊彼得看整個經濟的大浪，克里斯汀生看企業為什麼輸給小咖。

題 067 2-4

依據克里斯汀生（Clayton Christensen）的破壞式創新理論，下列何者屬於「破壞式創新（Disruptive Innovation）」的核心特徵？

(A) 一推出即具備超越市場領導者的強大高階性能

(B) 主要鎖定願意支付高額溢價的主流高端客戶

(C) 初期技術性能通常較簡單或較差，多由低階市場或非消費者切入

(D) 產品規格升級完全依循主流大客戶的客製化需求

(E) 與既有市場領導廠商的商業模式完全相容且不具衝突

答案 (C) 初期技術性能通常較簡單或較差，多由低階市場或非消費者切入

解析

講義〈破壞式與維持性創新核心特徵對比〉：真正的破壞式創新初期技術性能較差、功能較簡單，首波目標客戶是低階市場或新興市場（未消費族群），競爭優勢是價格低、更方便、門檻低。

逐項說明

(A) 一推出就超越領導者是一般新科技（維持性創新）的特徵。

(B) 主流高端客戶是維持性創新的目標。

(C) **正確。**

(D) 依主流大客戶需求升級是維持性創新，也是創新者兩難的成因。

(E) 破壞式創新的商業模式通常與龍頭衝突（三項自我提問之三）。

即：性能較差、價格便宜、先吃低階或新市場。

題 071 2-4

依據克里斯汀生（Christensen）的破壞式創新理論，下列何者敘述為非？

(A) 破壞式創新初期通常無法滿足主流高端客戶的性能需求

(B) 低階市場破壞通常以被現有業者過度服務的客戶為切入對象

(C) 新興市場破壞主要針對過去無法消費或缺乏使用管道的族群

(D) 破壞式創新通常從既有市場的高端客戶切入，透過提供更高性能的產品取代市場領導者

(E) 破壞式創新可能透過逐步改善產品性能，最終進入主流市場

答案 (D) 破壞式創新通常從既有市場的高端客戶切入，透過提供更高性能的產品取代市場領導者

解析

破壞式創新從低階市場或非消費者切入，初期性能不足，再逐步改善進入主流。**(D)** 說從高端客戶切入、以更高性能取代領導者，是維持性創新的描述，所以錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述：低階破壞的對象是被過度服務的客戶。

(C) 正確敘述：新興市場破壞針對非消費者。

(D) **錯誤，所以選它。**

(E) 正確敘述：破壞者沿效能曲線向上，交叉後主流客戶轉向。

即：從高端切入、性能更好＝維持性創新，不是破壞式。

題 079 2-4

破壞式創新的兩條路徑為哪兩條：

(A) 低階市場破壞、已開發市場破壞

(B) 高階市場破壞、新興市場破壞

(C) 低階市場破壞、高階市場破壞

(D) 低階市場破壞、新興市場破壞

(E) 以上皆非

答案 (D) 低階市場破壞、新興市場破壞

解析

講義〈破壞式創新的兩條路徑〉：低階市場破壞（Low-end）以便宜、夠用的方案切入被過度服務的客戶；新興市場破壞（New-market）把複雜昂貴的產品變簡單便攜，服務過去消費不起或沒有管道的非消費者。

逐項說明

(A) 沒有「已開發市場破壞」。

(B) 沒有「高階市場破壞」。

(C) 沒有「高階市場破壞」。

(D) **正確**。

(E) (D) 正確。

即：兩條路是「低階市場」和「新興市場」。

題 082 2-4

依據克里斯汀生（Clayton Christensen）的創新理論，下列關於「維持性創新」與「破壞式創新」之敘述，何者錯誤？

(A) 維持性創新通常聚焦於主流市場的高端客戶，提供性能更好、規格更高的升級產品

(B) 破壞式創新初期往往性能較差、利潤較低，常不符合既有大企業的內部財務報酬率（ROI）標準

(C) 破壞式創新的切入路徑可分為「低階市場破壞」與「新興市場破壞」

(D) 既有領導廠商遭遇破壞者時，常因過度傾聽主流客戶與追求高毛利而陷入「創新者的兩難」

(E) 破壞式創新一推出時即在既有主流規格指標上全面大幅超越龍頭業者的產品

答案 (E) 破壞式創新一推出時即在既有主流規格指標上全面大幅超越龍頭業者的產品

解析

講義的共同提醒：破壞者初期在主流指標上表現不佳，所以主流客戶不轉向、既有業者也不警覺。**(E)** 說一推出就在主流指標上全面超越龍頭，是錯的。

逐項說明

(A) 正確敘述：維持性創新服務主流高端客戶。

(B) 正確敘述：創新者的兩難成因之二，新專案規模小、利潤低，通不過 ROI 審查。

(C) 正確敘述：兩條路徑。

(D) 正確敘述：成因之一（傾聽並盲從現有客戶）與之二。

(E) **錯誤，所以選它。**

即：破壞者一開始是「被看不起的」，不是「一出來就打贏」。

題 108 2-4

根據克里斯汀生(Christensen)的理論，「以較低價格或較簡單的方式打入被忽略的低階或全新市場，初期效能較差，但之後向上升級，最終取代既有領導者」，這段話是在定義下列哪一個名詞？

(A) 破壞式創新(Disruptive Innovation)

(B) 維持式創新(Sustaining Innovation)

(C) 創造性破壞(Creative Destruction)

(D) 金融科技(Fintech)

(E) 金融監理沙盒(Financial Regulatory Sandbox)

答案 (A) 破壞式創新(Disruptive Innovation)

解析

題目引用的就是講義對破壞式創新的定義：以較低價格或較簡單的方式打入被忽略的低階或全新市場，之後向上升級，最終取代既有領導者。

逐項說明

(A) **正確**。

(B) 維持性創新是為現有優質客戶提供更好的產品。

(C) 創造性破壞是熊彼得的理論，指創新從內部摧毀舊結構、創造新結構。

(D) 金融科技是技術應用的總稱，不是這個定義。

(E) 監理沙盒是監理制度。

即：低價切入、向上升級、最後取代龍頭＝破壞式創新。

題 123 2-4

依據克里斯汀生的創新理論，在金融科技應用中，「延續性創新」與「破壞式創新」的比較，下列何者正確？

(A) 延續性創新的主要目的，在於開拓原本完全沒有接受過金融服務的新客群

(B) 延續性創新通常是現有主流業者為滿足高利潤既有客戶，沿著原有標準持續提升產品性能

(C) 破壞式創新在剛推出時，功能通常極為複雜繁瑣，遠超出一般消費者的理解與需求

(D) 既有市場領導者面對破壞式創新時，通常能立即主動放棄既有高獲利客群並快速大幅降價

> **答案 (B)** 延續性創新通常是現有主流業者為滿足高利潤既有客戶，沿著原有標準持續提升產品性能

解析

延續性（維持性）創新是現有主流業者為滿足高利潤的既有客戶，沿原有性能指標持續改進產品，**(B)** 正確。

逐項說明

(A) 開拓沒有使用過金融服務的新客群是新興市場破壞。

(B) **正確。**

(C) 破壞式創新初期是「較簡單」，不是極為複雜。

(D) 創新者的兩難正說明龍頭通常不會立刻放棄高獲利客群、大幅降價。

即：維持性＝把老客戶服務得更好；破壞式＝先找沒被好好服務的人。

題 129 2-4

根據克里斯汀生（Christensen）的破壞式創新理論，某金融科技公司推出低成本的自動化理財服務，初期主要吸引傳統財富管理機構較少服務的小資族群，隨後逐步改善服務品質並擴大市場。此現象最符合下列何種創新模式？

(A) 維持性創新（Sustaining Innovation）

(B) 低階市場破壞（Low-end Disruption）

(C) 新興市場破壞（New-market Disruption）

(D) 創新者的兩難（Innovator's Dilemma）

(E) 以上皆非

答案 (B) 低階市場破壞（Low-end Disruption）

解析

依講義〈金融科技案例的分類演練〉，理財機器人切入「被傳統財富管理忽略的小資與年輕客群」，與傳統機構依賴高額管理費的模式衝突，傾向判斷為低階市場破壞。題目的情境與此相同。

逐項說明

(A) 維持性創新服務主流高端客戶，題中是被忽略的小資族。

(B) **正確。**

(C) 新興市場破壞的對象是原本完全無法消費的人；講義把理財機器人歸為低階破壞。

(D) 創新者的兩難是既有業者的困境，不是創新模式。

(E) **(B)** 正確。

即：理財機器人搶小資族＝低階市場破壞（講義的例子）。

易錯提醒

分辨低階與新興：客戶原本「用得到但被過度服務」是低階；原本「完全用不到」是新興。

題 140 2-4

根據生成式AI的破壞軌跡三階段，以及雙軌防禦架構，下列敘述何者正確？

(A) 嘲笑期：高階專業人士因AI表現不佳而低估其威脅，此時AI尚未形成足以吸引低階市場的競爭優勢。

(B) 低階蠶食期：AI透過低成本與標準化服務逐漸取代初階工作，顯示其技術效能已開始逼近主流市場的專業標準。

(C) 上攻期：AI效能逐漸逼近中高階專業標準，因此判斷是否進入此階段，應以技術性能的提升速度為主要依據，而非其能否滿足主流客戶的需求。

(D) 克里斯汀生主張以隔離策略因應低階破壞，建立獨立團隊，並允許低毛利的試錯模式。

(E) 熊彼得主張將新技術業務與核心組織隔離，以保護既有獲利模式，再逐步觀察是否需要轉型。

答案 (D) 克里斯汀生主張以隔離策略因應低階破壞，建立獨立團隊，並允許低毛利的試錯模式。

解析

講義〈雙軌防禦架構〉：克里斯汀生視角是防低階偷襲，防禦動作是「隔離」——建立獨立邊緣團隊，以同樣低廉的成本迎戰，資源配置是撥出小額、容許低毛利的試錯資金。**(D)** 正確。

逐項說明

(A) 嘲笑期是高階專業人士認為 AI 錯誤百出；講義並沒有說此時 AI 尚未對低階市場形成吸引力，破壞者通常正是在被嘲笑時先吸引低階客戶。

(B) 低階蠶食期是初階與標準化工作被取代；逼近中高階專業標準是「上攻期」。

(C) 判斷是否進入上攻期要看效能曲線與主流客戶需求的交叉點，不是只看技術提升速度。

(D) **正確。**

(E) 熊彼得視角的防禦動作是「融入」（投資、收購、轉型為平台），隔離是克里斯汀生視角。

即：防低階偷襲用「隔離」（克里斯汀生），防結構海嘯用「融入」（熊彼得）。

題 142 2-4

關於熊彼得（Schumpeter）與克里斯汀生（Christensen）的觀點比較，下列敘述何者錯誤？

(A) 熊彼得的核心理論為「創造性破壞」，克里斯汀生則提出「破壞式創新」

(B) 熊彼得從宏觀經濟學角度出發，關注景氣循環與產業更迭

(C) 克里斯汀生認為破壞的源頭來自能顛覆舊秩序的巨大創新

(D) 克里斯汀生認為大企業之所以失敗，往往是因為太聽客戶的話、太追求高利潤，而把低階市場讓給別人

(E) 熊彼得的代表作包括1911年《經濟發展理論》與1942年《資本主義、社會主義與民主》

答案 (C) 克里斯汀生認為破壞的源頭來自能顛覆舊秩序的巨大創新

解析

依講義對照表，「破壞的源頭」一欄：熊彼得是「能顛覆舊秩序的巨大創新」，克里斯汀生是「源自性能較差、利潤較低的低階或新興市場」。**(C)** 把熊彼得的看法安在克里斯汀生身上，所以錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述。

(C) **錯誤，所以選它。**

(D) 正確敘述：太聽客戶的話、太追求高利潤，把低階市場讓人。

(E) 正確敘述：熊彼得的兩本代表作。

即：「巨大創新顛覆舊秩序」是熊彼得，「從低階市場長大」才是克里斯汀生。

題 146 2-4

根據克里斯汀生（Clayton Christensen）的破壞式創新理論，下列敘述何者最為正確？

(A) 破壞式創新初期在主流指標上通常表現極佳，能迅速吸引高階客戶

(B) 破壞式創新多半從主流高端市場切入，價格高且功能複雜

(C) 破壞者初期績效常不及格，先切入被忽略的低階或新興市場

(D) 既有龍頭業者會立即警覺並跟進，因為財務回報率極高

(E) 5G網路與8K電視的升級屬於典型的低階破壞式創新

答案 (C) 破壞者初期績效常不及格，先切入被忽略的低階或新興市場

解析

講義〈破壞式創新的績效軌跡〉：破壞者初期績效不及格，只服務低階或新的客戶；兩條曲線交叉後主流客戶才轉向。**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 破壞者初期在主流指標上表現不佳。

(B) 從高端切入、價格高是維持性創新。

(C) **正確。**

(D) 龍頭通常不屑一顧（三項自我提問之一），且新市場初期利潤低，不是報酬率極高。

(E) 5G 與 8K 電視是講義舉的維持性創新例子。

即：破壞者一開始「不及格」，先吃被忽略的市場。

題 162 2-4

傳統銀行將現有的金融服務轉化為手機App，在創新分類中屬於哪一種？

(A) 低階市場破壞

(B) 新興市場破壞

(C) 低階與新興市場破壞

(D) 維持性創新

(E) 創造性破壞

答案 (D) 維持性創新

解析

講義〈金融科技案例的分類演練〉最後一列：「銀行把服務改為 App」，切入市場是既有客戶，與龍頭商業模式不衝突、強化現有業務，判斷為維持性創新。

逐項說明

(A) 低階破壞要切入被過度服務的客戶，題中是原有客戶。

(B) 新興市場破壞要服務非消費者。

(C) 同上，兩者都不符合。

(D) **正確。**

(E) 創造性破壞是熊彼得描述產業結構重組的概念。

即：舊客人、舊服務、換成 App＝維持性創新。

題 170 2-4

依據克里斯汀生（Clayton Christensen）之破壞式創新理論，下列何者屬於「新興市場破壞」（New-market disruption）的核心特徵？

(A) 專門服務主流市場中最優質且願意支付高價的優良客戶

(B) 以傳統高價產品加上微幅性能升級切入市場

(C) 將原本複雜昂貴的產品變簡單與便攜，瞄準過去無力消費的「非消費者」（Nonconsumers）

(D) 切入主流市場中被過度服務且不需要高階性能之客群

(E) 以上皆非

答案 (C) 將原本複雜昂貴的產品變簡單與便攜，瞄準過去無力消費的「非消費者」（Nonconsumers）

解析

講義〈破壞式創新的兩條路徑〉：新興市場破壞的目標客戶是過去消費不起或沒有管道的非消費者（Nonconsumers），切入方式是把複雜昂貴的產品變簡單、便攜，創造全新市場。

逐項說明

(A) 服務最優質的高價客戶是維持性創新。

(B) 高價產品加微幅升級是維持性創新。

(C) **正確。**

(D) 切入被過度服務的客群是低階市場破壞。

(E) (C) 正確。

即：讓原本「用不起、用不到」的人開始用＝新興市場破壞。

2-5 金融科技與監理沙盒 14 題

題 002 2-5

我國金融監理沙盒的主管機關為何？

(A) 中央銀行

(B) 財政部

(C) 金融監督管理委員會

(D) 經濟部

(E) 行政院主計總處

答案 (C) 金融監督管理委員會

解析

我國監理沙盒的法源是《金融科技發展與創新實驗條例》，第 2 條規定本條例的主管機關為金融監督管理委員會。

逐項說明

(A) 央行掌貨幣政策，不是本條例主管機關。

(B) 財政部掌稅務與國有財產。

(C) **正確。**

(D) 經濟部不是金融監理機關。

(E) 主計總處掌政府預算與統計。

即：沙盒是金管會在管。

參考資料　原文

題 003 2-5

下列何者並非金融監理沙盒應注意的基本原則？

(A) 鼓勵金融科技創新

(B) 保障金融消費者權益

(C) 建立完善風險控管措施

(D) 完全免除金融業者的法律責任

(E) 接受主管機關監督管理

答案 (D) 完全免除金融業者的法律責任

解析

簡報〈推動監理沙盒應注意的基本原則〉列出：強調消費者保護、保障個人資訊隱私、合理化金融科技導入程序、放寬金融機構轉投資規定、非金融事業推動 FinTech 依規模比例擴大、降低退場衝擊至最小。沙盒是在主管機關監督下限期、限範圍的實驗，只有核准範圍內的特定法規得不適用，並不完全免除業者的法律責任。

逐項說明

(A) 沙盒的目的就是鼓勵創新。

(B) 消費者保護是第一項原則。

(C) 風險控管是沙盒的基本條件。

(D) **正確，不是基本原則。**

(E) 沙盒在主管機關監督下進行。

即：沙盒是「有限度的鬆綁」，不是「免責金牌」。

參考資料　原文

題 004 2-5

依據我國《金融科技發展與創新實驗條例》，一般情況下，創新實驗核准期間最長為何？

(A) 3 個月

(B) 6 個月

(C) 1 年

(D) 2 年

(E) 5 年

答案 (C) 1 年

解析

《金融科技發展與創新實驗條例》第 9 條：創新實驗的期間以一年為限；延長以一次為限，最長不得逾六個月；但實驗內容涉及應修正法律時，延長不以一次為限，全部實驗期間不得逾三年。題目問一般核准期間，答案是一年。

逐項說明

(A) 沒有三個月的規定。

(B) 六個月是「延長」的上限，不是核准期間。

(C) **正確。**

(D) 沒有兩年的規定。

(E) 沒有五年的規定；最長全部期間是三年（涉及修法時）。

即：核准一年、延長一次半年、涉及修法最長三年。

參考資料　原文

題 020 2-5

關於金融監理沙盒，下列敘述何者正確？

(A) 金融監理沙盒主要透過放寬金融機構的既有業務限制，促進傳統金融服務的多元化。

(B) 金融監理沙盒著重於創新業務的實驗與測試，並透過一定的監理機制兼顧金融創新與消費者保護。

(C) 金融監理沙盒的適用對象以既有金融機構為主，非金融業者原則上不適用。

(D) 金融監理沙盒的實驗成果若證明具有市場可行性，即代表業者已取得正式經營該項業務的資格。

(E) 金融監理沙盒主要是針對金融科技業者提供稅賦優惠及資金補助，以降低創新成本。

答案 (B) 金融監理沙盒著重於創新業務的實驗與測試，並透過一定的監理機制兼顧金融創新與消費者保護。

解析

依 CGAP 與英國 FCA 的定義，監理沙盒是讓業者在主管機關監督下、受控環境中進行小規模實際測試，並與監理機關共同處理測試中發現的法制問題，兼顧創新與消費者保護。

逐項說明

(A) 沙盒是給「創新業務」做實驗，不是放寬既有業務限制。

(B) **正確。**

(C) 非金融業者（如金融科技新創）也可以申請，台灣首件成功案例好好證券就是科技公司。

(D) 實驗成功不等於取得執照，仍要另依法申請（例如好好證券實驗後才獲發證券商執照）。

(E) 沙盒提供的是法規上的實驗空間，不是稅賦優惠或資金補助。

即：沙盒是「在監督下試試看」，試完還要依法申請。

參考資料　原文

題 044 2-5

下列有關金融科技（FinTech）透過金融監理沙盒推動的敘述，何者錯誤？

(A) 金融監理沙盒的概念源自大英國協地區的金融創新模式。

(B) 台灣的金融監理沙盒由立法委員主導推動，後續由金管會配合推出實驗條例。

(C) 金融監理沙盒主要是為了解決金融科技新種業務與現行法律制度不相符的問題。

(D) 推動監理沙盒時，應重視消費者保護、個人資料隱私，並將實驗失敗後的退場衝擊降至最低。

(E) 金融監理沙盒的主要目的，是保護現有金融機構的市場地位，因此應盡可能限制國外移動裝置及網路業者進入金融市場

答案 (E) 金融監理沙盒的主要目的，是保護現有金融機構的市場地位，因此應盡可能限制國外移動裝置及網路業者進入金融市場

解析

簡報〈FinTech 落實 by「金融監理沙盒」〉：源自大英國協地區的金融創新模式；在台灣由立法委員主導推動，金管會才配合推出實驗條例；嘗試解決新種業務與既有法律體制不符的問題。簡報另批評「金管當局傾向保護現有金融機構的運作為主」，但這是對執行面的評論，不是沙盒的目的。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述（簡報原文）。

(C) 正確敘述。

(D) 正確敘述：消費者保護、個資隱私、降低退場衝擊都是基本原則。

(E) **錯誤，所以選它。沙盒的目的是讓創新在受控環境中測試，不是保護既有機構、阻擋外來業者；簡報反而預言「終究無法擋住國外移動裝置及網路廠商」。**

即：沙盒是為了讓創新進來，不是為了把創新擋在外面。

參考資料　原文

題 058 2-5

以下哪個不是推動監理沙盒應注意的基本原則？

(A) 強調消費者保護

(B) 保障個人資訊隱私

(C) 合理化金融科技導入程序

(D) 加強金融機構轉投資規定

(E) 降低退場衝擊至最小

答案 (D) 加強金融機構轉投資規定

解析

簡報列出的六項基本原則之四是「放寬」金融機構轉投資規定，**(D)** 把它改成「加強」，方向相反。

逐項說明

(A) 第 1 項原則。

(B) 第 2 項原則。

(C) 第 3 項原則。

(D) **正確，與原則相反。**

(E) 第 6 項原則。

即：原則是「放寬」轉投資，不是「加強」。

題 083 2-5

依據我國《金融科技發展與創新實驗條例》（金融監理沙盒）之規範，下列關於創新實驗期間與展延之敘述，何者正確？

(A) 創新實驗之核准期間以六個月為限，且不得申請延長

(B) 創新實驗之期間以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月

(C) 創新實驗之期間以三年為限，期滿一律自動終止

(D) 創新實驗內容涉及應修正法律時，其全部創新實驗期間亦不得超過兩年

(E) 只要主管機關同意，實驗期間可無限制展延，無最長年限規範

答案 (B) 創新實驗之期間以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月

解析

《金融科技發展與創新實驗條例》第 9 條：創新實驗期間以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月；涉及應修正法律時，延長不以一次為限，全部期間不得逾三年。**(B)** 是通則的正確描述。

逐項說明

(A) 核准期間是一年，且可以申請延長。

(B) **正確。**

(C) 一年為限，三年是涉及修法時的全部期間上限。

(D) 涉及修法時全部期間不得逾三年，不是兩年。

(E) 有最長年限，最多三年。

即：1 年＋延長 1 次半年；涉及修法最長 3 年。

參考資料　原文

題 099 2-5

下列有關金融監理沙盒（Regulatory Sandbox）的敘述，何者「錯誤」？

(A) 參與實驗的業者可以永久免除現行金融法規的適用

(B) 允許業者在受控環境下，小規模實際測試創新的產品或服務

(C) 測試在監理機關監督下進行，並有時間限制

(D) 業者可以和監理機關共同處理測試中發現的法制問題

(E) 推動時應強調消費者保護與個人資訊隱私

答案 (A) 參與實驗的業者可以永久免除現行金融法規的適用

解析

監理沙盒讓業者在受控環境、監理機關監督下、有時間限制地小規模實測創新，並可與監理機關共同處理法制問題；推動時應強調消費者保護與個資隱私。**(A)**「永久免除法規適用」錯誤。

逐項說明

(A) 錯誤，所以選它。豁免只限核准範圍與實驗期間。

(B) 正確敘述。

(C) 正確敘述。

(D) 正確敘述（FCA 定義）。

(E) 正確敘述（基本原則第 1、2 項）。

即：沙盒有期限，豁免不是永久的。

題 109 2-5

金融監理沙盒（Regulatory Sandbox）的主要目的為何？

(A) 讓金融業者不受任何法律限制，直接進入市場

(B) 提供安全且受監督的環境，讓業者測試金融創新

(C) 限制金融科技公司開發新的金融產品

(D) 取代政府原有的金融監理制度

(E) 禁止金融機構與科技公司合作

答案 (B) 提供安全且受監督的環境，讓業者測試金融創新

解析

監理沙盒的目的：提供安全且受監督的環境，讓業者測試金融創新，同時讓主管機關提早了解風險與法規適用問題。

逐項說明

(A) 沙盒要在監督下進行，不是不受任何法律限制。

(B) **正確。**

(C) 沙盒是為了促進創新，不是限制創新。

(D) 沙盒是既有監理制度下的實驗機制，不取代監理。

(E) 沙盒不禁止合作，簡報的案例多是金融機構與科技業者合作（如凱基銀行與中華電信）。

即：沙盒＝安全的實驗場。

題 120 2-5

依我國金融科技發展與創新實驗條例(監理沙盒)，有關創新實驗期間之規定，下列何者正確？

(A) 以六個月為限，不得延長

(B) 以一年為限，得無限次延長

(C) 以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月；但實驗內容涉及應修正法律時，延長不以一次為限，全部實驗期間不得逾三年

(D) 以兩年為限，延長以一次為限，全部實驗期間不得逾五年

(E) 以上皆非

答案 (C) 以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月；但實驗內容涉及應修正法律時，延長不以一次為限，全部實驗期間不得逾三年

解析

《金融科技發展與創新實驗條例》第 9 條原文：創新實驗之期間以一年為限，延長以一次為限，最長不得逾六個月；但創新實驗內容涉及應修正法律時，其延長不以一次為限，全部創新實驗期間不得逾三年。**(C)** 與條文相同。

逐項說明

(A) 是一年，且可延長。

(B) 延長以一次為限（涉及修法除外），不是無限次。

(C) **正確。**

(D) 不是兩年與五年。

(E) **(C)** 正確。

即：一年、延一次半年、修法案最長三年。

題 135 2-5

關於「金融監理沙盒」（Regulatory Sandbox）的設計理念，下列敘述何者正確？

(A) 允許創新業者永久免除金融監理，以降低法令遵循成本

(B) 僅能以模擬資料測試，不得在真實市場環境進行實驗

(C) 業者獲准進入沙盒後，即代表其商業模式已獲政府保證成功

(D) 為避免干擾創新，實驗期間不必考量消費者保護與個人資訊隱私

(E) 在監理機關監督下，透過有限期間與範圍的例外安排，於受控環境測試創新

答案 (E) 在監理機關監督下，透過有限期間與範圍的例外安排，於受控環境測試創新

解析

沙盒的設計理念：在監理機關監督下，透過有限期間與範圍的例外安排（special exemption, allowance, or other limited, time-bound exception），在受控環境中做小規模真實測試（live testing）。

逐項說明

(A) 豁免有期限與範圍，不是永久免除監理。

(B) CGAP 的定義是 live testing，可以在真實市場測試。

(C) 進入沙盒不代表政府保證成功，簡報也列出被駁回、終止的案例。

(D) 消費者保護與個資隱私是基本原則前兩項。

(E) **正確**。

即：有限期間、有限範圍、在監督下真實測試。

題 147 2-5

關於金融監理沙盒（Regulatory Sandbox）的機制與目的，下列敘述何者錯誤？

(A) 旨在提供創新業者一個受限且安全的試驗空間進行測試

(B) 測試期間可暫時不受現存部分法規的制約

(C) 能幫助業者降低市場進入成本與法規不確定性

(D) 全球首創監理沙盒機制的國家包括英國、新加坡與澳洲等

(E) 實驗結束後創新業者即可永續免除任何金融法規之規範

答案 (E) 實驗結束後創新業者即可永續免除任何金融法規之規範

解析

監理沙盒是受限且安全的試驗空間，測試期間可暫時不受部分現存法規的制約，有助降低進入成本與法規不確定性。實驗結束後要繼續營業，仍須依法取得許可，不會永續免除任何法規。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述（FCA 定義：不會立即受到現存法規的制約）。

(C) 正確敘述。

(D) 大致正確敘述：英國 FCA 於 2016 年率先推出，新加坡、澳洲隨後跟進。

(E) **錯誤，所以選它。**

即：沙盒豁免是暫時的，實驗完就要回到正常規範。

題 158 2-5

對於金融監理沙盒的說明，下列何者正確?

(A) 在主管機關監督及限定條件下，實際測試創新金融產品或服務

(B) 金融科技業者可以不受任何法規限制並永久經營其業務

(C) 主管機關必須保證參與者的獲利

(D) 所有金融創新都不需要考量消費者保護以及個人資料隱私

(E) 監理沙盒的主要目的是全面禁止創新金融科技的導入

答案 (A) 在主管機關監督及限定條件下，實際測試創新金融產品或服務

解析

沙盒是在主管機關監督及限定條件（客群、金額、時間）下實際測試創新金融產品或服務。

逐項說明

(A) **正確**。

(B) 有期限、有範圍，不能永久不受法規限制。

(C) 主管機關不保證獲利。

(D) 消費者保護與個資隱私是基本原則。

(E) 沙盒是為了促進創新導入，不是禁止。

即：在監督下、有條件地真實測試。

題 169 2-5

關於英國金融行為監理總署（FCA）所定義之「監理沙盒」（Regulatory Sandbox），下列敘述何者正確？

(A) 係指中央銀行為測試傳統商業銀行資本適足率所設立的監控機制

(B) 係指業者在監理機關監督下，於控制環境中進行小規模實體測試創新產品、服務或商業模式的安全試驗空間

(C) 參與測試之業者可永久豁免所有金融法規、刑事責任與民事賠償

(D) 監理沙盒僅開放傳統金融機構申請，排除非金融科技新創業者

(E) 以上皆非

答案 (B) 係指業者在監理機關監督下，於控制環境中進行小規模實體測試創新產品、服務或商業模式的安全試驗空間

解析

依簡報引用的英國 FCA 定義：監理沙盒是業者測試其創新產品、服務、商業模式及配銷機制的安全試驗空間，不會立即受現存法規制約，並可與監理機關共同解決法制議題。CGAP 也強調小規模、受控環境、在監理機關監督下進行。

逐項說明

(A) 沙盒是給創新業者測試，不是央行測試銀行資本適足率的機制。

(B) **正確。**

(C) 不能永久豁免，更不會免除刑事與民事責任。

(D) 非金融科技新創也能申請（簡報有好好投資科技、湊伙等案例）。

(E) (B) 正確。

即：FCA 的沙盒是「安全試驗空間」。

參考資料　原文

2-6 Bank 1.0～4.0、純網銀與數位存款帳戶 3 題

題 041 2-6

下列有關 Bank 1.0 至 Bank 4.0 的發展與特色，何者正確？

(A) Bank 1.0 以自助式銀行為中心，主要透過 ATM 提供金融服務。

(B) Bank 2.0 的出現代表銀行已經全面改變後台核心系統，不再受到老舊系統限制。

(C) Bank 3.0 隨著智慧型手機問世而興起，使金融服務不再受限於電腦，行動支付與數位錢包也逐漸發展。

(D) Bank 4.0 仍以實體分行為主要服務據點，消費者必須親自到銀行才能完成金融交易。

(E) Bank 4.0 的主要特色是將金融服務集中於銀行網站，與消費者的日常生活場景無關。

> **答案 (C)** Bank 3.0 隨著智慧型手機問世而興起，使金融服務不再受限於電腦，行動支付與數位錢包也逐漸發展。

解析

簡報〈Bank 1.0 → 4.0〉：Bank 1.0 以實體分行為中心；Bank 2.0 是自助式銀行（ATM、EFT、網路），本質是把臨櫃流程搬到螢幕上，後台核心系統沒有真正改變；Bank 3.0 是 2007 年智慧型手機問世後的行動銀行，行動支付、數位錢包、P2P 借貸蓬勃，不再需要坐在電腦前；Bank 4.0 是嵌入生活場景、無所不在的金融服務（Banking everywhere, never at a bank）。

逐項說明

(A) 自助式銀行與 ATM 是 Bank 2.0。

(B) Bank 2.0 的後台核心系統並未真正改變，仍受老舊系統限制。

(C) **正確。**

(D) Bank 4.0 是 never at a bank，不以實體分行為主。

(E) Bank 4.0 是把金融服務嵌入叫車、電商等生活場景。

即：1.0 分行、2.0 ATM 與網銀、3.0 手機、4.0 嵌入生活。

題 084 2-6

下列關於我國數位存款帳戶分類與身分驗證（KYC）規定的敘述，何者錯誤？

(A) 第一類數位帳戶通常須以自然人憑證搭配視訊驗證，或採臨櫃驗證

(B) 第二類數位帳戶係使用開戶人在本行既有之臨櫃帳戶進行身分驗證

(C) 第三類數位帳戶使用他行臨櫃帳戶或特定信用卡進行驗證，其非約定轉帳額度通常最低

(D) 主管機關目前全面開放民眾跨行以第一類數位帳戶直接再開立他行第三類數位帳戶

(E) 數位存款帳戶在法律上的存款性質主要歸屬於活期儲蓄存款

答案 (D) 主管機關目前全面開放民眾跨行以第一類數位帳戶直接再開立他行第三類數位帳戶

解析

本題考簡報〈三類數位帳戶規定〉與〈金管會對數位帳戶的最新監理態度〉。2022 年 10 月金管會備查「數存範本」：允許臨櫃雙證件驗證並建影像檔視為開立第一類數位帳戶，但「禁止民眾跨行以第一類數位帳戶再另開第三類數存戶」，回歸禁止數存戶再開數存戶。**(D)** 說全面開放，與規定相反。

逐項說明

(A) 正確敘述：第一類是自然人憑證＋視訊驗證，或臨櫃驗證。

(B) 正確敘述：第二類使用本行既有臨櫃帳戶驗證。

(C) 正確敘述：第三類用他行臨櫃帳戶或特定信用卡驗證，非約定轉帳限額最低（單筆 1 萬、每日 3 萬、每月 5 萬）。

(D) **錯誤，所以選它。**

(E) 正確敘述：簡報〈補充2〉把數位存款帳戶的法律存款歸屬列為活期儲蓄存款。

即：不能拿數位帳戶去跨行開另一個數位帳戶。

參考資料　原文

題 096 2-6

關於台灣純網銀（將來、LINE Bank、樂天）與傳統銀行數位存款帳戶（數存戶）的監理規範及市場發展現況，下列敘述何者正確？

(A) 台灣開放純網銀申請之最低實收資本額門檻為新臺幣20億元，與一般電子支付機構相同

(B) 數位存款帳戶依身分驗證強度分為三類，其中第三類帳戶（使用他行臨櫃帳戶或特定信用卡驗證）功能最完整，預設即可享有單筆200萬元、每日300萬元之約定轉帳限額

(C) 截至民國115年6月，三家純網銀的第二類數位存款帳戶開戶數合計突破580萬戶，遠超一般傳統銀行

(D) 根據金管會備查之數位帳戶作業範本，允許民眾臨櫃拿雙證件驗證並建立影像檔後視為開立第一類數存戶，但禁止民眾跨行以第一類數存戶再另開第三類數存戶

(E) 截至民國115年6月，三家純網銀之數位存款帳戶總戶數已全面超越一般傳統銀行之數位帳戶總戶數

答案 (D) 根據金管會備查之數位帳戶作業範本，允許民眾臨櫃拿雙證件驗證並建立影像檔後視為開立第一類數存戶，但禁止民眾跨行以第一類數存戶再另開第三類數存戶

解析

本題考簡報的純網銀與數位帳戶資料。2022 年金管會備查的數存範本允許臨櫃雙證件驗證並建立影像檔視為第一類數存戶，但禁止跨行以第一類數存戶再另開第三類數存戶，**(D)** 正確。

逐項說明

(A) 純網銀申請資本額是 100 億元，不是 20 億元。

(B) 功能最完整的是第一類；第三類限制最多，通常無法自行約定他人帳戶。

(C) 依 115 年 6 月統計，三家純網銀的第二類帳戶是 0 戶（純網銀沒有實體臨櫃帳戶可供驗證）。

(D) **正確。**

(E) 純網銀數位帳戶合計約 340 萬戶，一般銀行約 1,964 萬戶，並未超越。

即：數存戶不能再開數存戶；純網銀沒有第二類帳戶。

參考資料　原文

第三章 國際金融的整合與分離

講義〈國際金融的整合與分離〉：兩種金融體系、2008 金融海嘯、G20 與各國監理改革、Basel III、D-SIBs、歐債危機。

3-1 以銀行為基礎與以市場為基礎的金融體系 15 題

題 008 3-1

根據講義中「法律起源」的研究，下列哪一類國家的資本市場（直接金融）通常較為發達？

(A) 法國民法系國家

(B) 習慣法（Common law）國家

(C) 計畫經濟國家

(D) 以農業為主的國家

(E) 沒有中央銀行的國家

答案 (B) 習慣法（Common law）國家

解析

講義〈Determinants of financial structure: legal origin〉：習慣法（Common law）國家比法國民法（French civil law）國家有較為發達的金融市場體系（指標值越高代表資本市場發展強於銀行體系）。

逐項說明

(A) 法國民法系國家的資本市場相對較不發達。

(B) **正確。**

(C) 計畫經濟國家不是法律起源研究的比較對象。

(D) 以農業為主不是法律起源的分類。

(E) 有沒有中央銀行與法律起源無關。

即：英美習慣法國家的資本市場比較發達。

題 015 3-1

下列關於以銀行為基礎（Bank-based）與以市場為基礎（Market-based）的金融體系之敘述，何者正確？

(A) 以銀行為基礎的金融體系主要依賴公開市場資訊進行企業監督，因此較有利於投資人即時取得企業資訊。

(B) 以市場為基礎的金融體系能透過銀行與企業建立長期關係，降低貸款後的道德風險。

(C) 以銀行為基礎的金融體系能利用長期的企業關係取得資訊，並透過監督企業降低資訊不對稱問題。

(D) 以市場為基礎的金融體系較適合經濟發展程度較低的國家，因為企業能透過資本市場直接取得資金，降低對金融中介機構的依賴。

(E) 銀行與市場為基礎的金融體系具有明確的優劣之分，一國只要選擇其中一種，就能有效促進經濟成長。

答案 (C) 以銀行為基礎的金融體系能利用長期的企業關係取得資訊，並透過監督企業降低資訊不對稱問題。

解析

講義〈以銀行為基礎觀點〉：銀行可以取得公司及經理人的資訊，有利於資本分配與公司治理；銀行重視與公司的長期關係，作為投資者間的協調者能更有效監督企業，降低貸款後的道德危機。**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 依賴公開市場資訊、讓投資人即時取得資訊是市場導向的特徵；銀行反而不會立即向公開市場揭露訊息。

(B) 透過長期銀企關係降低道德風險是銀行導向的特徵，不是市場導向。

(C) **正確。**

(D) 講義〈究竟何種體系較佳〉：銀行對經濟較不發達的國家特別有益，不是市場導向。

(E) Gambacorta 等人認為銀行與市場對成長都重要，沒有絕對優劣。

即：銀行導向靠「長期關係＋監督」，市場導向靠「公開資訊＋價格」。

題 018 3-1

關於金融體系的金融服務觀點，下列敘述何者正確？

(A) 銀行與金融市場的發展程度，直接決定一國金融體系提供金融服務的效率。

(B) 金融中介機構與金融市場的制度安排，主要目的在於取代彼此的功能，以提升金融體系效率。

(C) 金融體系應優先發展資本市場，使企業降低對銀行融資的依賴。

(D) 金融體系的核心在於提供完善的金融服務，金融中介機構與市場的制度形式則可隨環境變化而調整。

(E) 金融服務的提供主要仰賴金融機構，金融市場僅負責提供資金交易的場所。

答案 (D) 金融體系的核心在於提供完善的金融服務，金融中介機構與市場的制度形式則可隨環境變化而調整。

解析

講義〈金融服務的觀點〉（Merton and Bodie 1995；Levine 1997）：以何者為基礎的金融體系「無關論」；合約、市場與中介機構的安排是要化解市場缺失、提供金融服務（評估投資機會、執行公司治理、協助風險管理、提升流動性、順暢儲蓄資金移動），核心議題是讓中介與市場能提供完善的金融服務。

逐項說明

(A) 金融服務觀點的重點是服務本身，不是銀行或市場的發展程度。

(B) 中介與市場的安排是為了提供服務，兩者可以互補，不是互相取代。

(C) 金融服務觀點主張無關論，不主張優先發展資本市場。

(D) **正確。**

(E) 金融服務由中介機構與市場共同提供。

即：重點不是銀行還是市場，而是金融服務有沒有做好。

題 045 3-1

關於銀行導向（Bank-based）與市場導向（Market-based）的金融體系，下列敘述何者正確？

(A) 銀行導向的金融體系主要依賴公開市場資訊，因此投資人必須自行蒐集企業資訊。

(B) 市場導向的金融體系主要透過銀行與企業建立長期借貸關係，以取得企業的私人資訊。

(C) 銀行導向的金融體系能透過與企業建立長期關係，取得企業資訊並監督企業經營。

(D) 市場導向的金融體系完全不需要金融機構參與資金配置。

(E) 銀行導向與市場導向的金融體系具有相同的資訊取得方式，因此兩者並無明顯差異。

> **答案 (C)** 銀行導向的金融體系能透過與企業建立長期關係，取得企業資訊並監督企業經營。

解析

銀行導向體系的優點是：銀行透過與企業的長期關係取得資訊並監督企業經營（Diamond 1984；Boot and Thakor 1997）。**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 依賴公開市場資訊是市場導向。

(B) 長期借貸關係是銀行導向。

(C) **正確。**

(D) 市場導向仍需要金融機構，例如證券商、投信。

(E) 兩者取得資訊的方式不同，才會有這場爭論。

即：銀行靠跟企業「長期往來」來掌握資訊。

題 055 3-1

關於以銀行為基礎（Bank-based）與以市場為基礎（Market-based）的金融體系，下列何者敘述錯誤？

(A) 銀行可透過與企業建立長期關係，降低資訊不對稱問題

(B) 市場為基礎的金融體系有助於透過企業購併改善公司治理

(C) 銀行為基礎的金融體系可透過監督企業降低道德風險

(D) 市場為基礎的金融體系完全不會發生金融危機

(E) 銀行與資本市場皆可能對經濟成長產生正面貢獻

答案 (D) 市場為基礎的金融體系完全不會發生金融危機

解析

講義〈銀行與市場為基礎金融體系的爭論〉與綱要：「不同的金融體系都會發生危機」「金融危機是不易預測的常態」。市場導向體系也會有泡沫、流動性枯竭與危機，所以 **(D)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述（Jensen and Murphy 1990：企業購併提升公司治理）。

(C) 正確敘述（Boot and Thakor 1997）。

(D) **錯誤，所以選它。**

(E) 正確敘述（Gambacorta 等人 2014：銀行與市場對經濟成長都重要）。

即：任何金融體系都可能出危機。

題 088 3-1

關於以銀行為基礎（bank-based）和以市場為基礎（market-based）的金融體系，下列敘述何者正確？

(A) 法國民法系（French civil law）國家的資本市場，通常比習慣法國家發達

(B) 習慣法（Common law）國家通常有較發達的金融市場體系

(C) 支持 bank-based 的觀點認為，流動性高的市場較能強化公司治理

(D) 支持 market-based 的觀點認為，銀行與企業的長期關係最能促進創新

(E) 金融服務觀點認為，一國必須選擇 market-based 體系才能促進經濟成長

答案 (B) 習慣法（Common law）國家通常有較發達的金融市場體系

解析

講義〈legal origin〉：習慣法國家比法國民法國家有較發達的金融市場體系，**(B)** 正確。其他選項把銀行導向與市場導向的論點對調。

逐項說明

(A) 方向相反。

(B) **正確。**

(C) 流動性高的市場能強化公司治理是市場導向的觀點；銀行導向的觀點反而批評流動性市場創造短視投資人（Bhide 1993）。

(D) 長期銀企關係是銀行導向的論點；市場導向批評銀行萃取資訊租、阻撓創新。

(E) 金融服務觀點主張無關論，不要求選擇市場導向。

即：習慣法國家市場較發達；長期關係是銀行派的說法。

題 095 3-1

關於以銀行為基礎（Bank-based）與以市場為基礎（Market-based）兩大金融體系之學術文獻爭論與台灣實務，下列敘述何者錯誤？

(A) 根據法系起源研究，英美習慣法國家通常比法國大陸法系國家擁有更發達的資本市場體系

(B) Stiglitz (1985) 與 Bhide (1993) 指出，高度成熟且具流動性的資本市場雖能快速傳遞公開訊息，卻會降低個別投資人蒐集資訊的誘因，並創造出忽視長期公司治理的短視投資人

(C) Hellwig (1991) 與 Rajan (1992) 批評，以銀行為基礎的體系容易讓銀行向企業萃取資訊租（Informational Rents），保護既有銀企關係而阻撓創新與競爭

(D) Gambacorta et al. (2014) 實證發現，在爆發金融危機時，銀行體系能發揮強大的吸震功能，因此金融危機對 Bank-based 體系的經濟衰退衝擊僅有 Market-based 體系的三分之一

(E) 台灣屬於典型的 Bank-based 體系；金管會指定之6家系統性重要銀行須額外提列2%法定資本與2%內部管理資本，並可享有轉投資金融相關事業5,000萬元以下自動核准等「胡蘿蔔」優惠

> **答案 (D)** Gambacorta et al. (2014) 實證發現，在爆發金融危機時，銀行體系能發揮強大的吸震功能，因此金融危機對 Bank-based 體系的經濟衰退衝擊僅有 Market-based 體系的三分之一

解析

講義〈究竟何種體系較佳〉引用 Gambacorta 等人（2014）：銀行在「正常」衰退時可以減緩衰退程度，但金融危機發生時銀行吸收衝擊的能量會減縮，經濟衰退對以銀行為基礎金融體系的衝擊是以市場為基礎的三倍。**(D)** 把結論說反了。

逐項說明

(A) 正確敘述（legal origin）。

(B) 正確敘述（Stiglitz 1985；Bhide 1993）。

(C) 正確敘述（Hellwig 1991；Rajan 1992）。

(D) **錯誤，所以選它。金融危機時銀行導向體系受到的衝擊是市場導向的三倍，不是三分之一。**

(E) 正確敘述：台灣屬銀行導向；6 家 D-SIBs 分 4 年提列 2% 額外法定資本與 2% 內部管理資本，胡蘿蔔之一是轉投資 5,000 萬元以下可自動核准。

即：平常的衰退銀行撐得住，真正的金融危機銀行導向反而傷得更重。

題 115 3-1

關於銀行導向與市場導向的金融體系，下列敘述何者正確？

原文件缺少本題題幹，題幹是依五個選項補上的。

(A) 銀行導向金融體系主要透過股票市場提供企業資金

(B) 市場導向金融體系完全不需要銀行參與

(C) 銀行導向金融體系無法改善企業與投資人之間的資訊不對稱

(D) 市場導向金融體系不利於企業進行併購與公司治理

(E) 銀行導向金融體系可透過長期銀企關係改善資訊不對稱，市場導向金融體系則可透過市場競爭及資訊傳遞促進資源配置

答案 (E) 銀行導向金融體系可透過長期銀企關係改善資訊不對稱，市場導向金融體系則可透過市場競爭及資訊傳遞促進資源配置

解析

依五個選項，本題比較銀行導向與市場導向的優點。銀行導向可透過長期銀企關係改善資訊不對稱；市場導向可透過市場競爭與資訊傳遞（價格、購併）促進資源配置與公司治理。**(E)** 兩邊都說對。

逐項說明

(A) 透過股票市場提供企業資金是市場導向。

(B) 市場導向仍需要銀行與其他金融機構參與。

(C) 銀行導向正是能改善資訊不對稱。

(D) 市場導向有利於透過購併改善公司治理（Jensen and Murphy 1990）。

(E) **正確。**

即：銀行靠關係、市場靠價格，各有長處。

題 132 3-1

根據國際金融體系的相關研究，關於以銀行為基礎（Bank-based）的金融體系，下列何者並非其主要優勢？

(A) 透過長期往來關係取得企業及經理人資訊

(B) 有助於監督企業並降低資訊不對稱

(C) 有效管理跨期間及流動性風險

(D) 透過金融中介發揮資金運用的規模經濟

(E) 完全消除金融危機發生的可能性

答案 (E) 完全消除金融危機發生的可能性

解析

講義〈以銀行為基礎觀點〉列出的優勢：取得公司及經理人資訊、有利資本分配與公司治理；有效管理跨產業、跨期間及流動性風險；移動資本達到規模經濟。但任何金融體系都會發生危機，「完全消除金融危機」不是銀行導向的優勢。

逐項說明

(A) 講義所列優勢。

(B) 講義所列優勢（監督企業、降低道德危機）。

(C) 講義所列優勢。

(D) 講義所列優勢（Sirri and Tufano 1995）。

(E) **正確，不是優勢。**

即：銀行能降低資訊問題，但擋不住所有危機。

題 136 3-1

關於銀行為基礎與市場為基礎的金融體系，下列敘述何者正確？

(A) 銀行可透過與企業的長期往來取得資訊並進行監督，有助於降低資訊不對稱

(B) 市場為基礎的金融體系，主要依靠銀行放款完成企業資金融通

(C) 銀行為基礎的金融體系，可避免所有金融危機及流動性風險

(D) 資本市場的企業購併機制，與公司治理及經理人誘因無關

(E) 各國只要採用相同金融法規，即可忽略當地經濟與法律制度的差異

答案 (A) 銀行可透過與企業的長期往來取得資訊並進行監督，有助於降低資訊不對稱

解析

銀行與企業長期往來可取得資訊並監督，有助降低資訊不對稱（Diamond 1984），**(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 主要依靠銀行放款是銀行導向。

(C) 不同的金融體系都會發生危機。

(D) 企業購併機制能提升公司治理、連結經理人報酬與企業表現（Jensen and Murphy 1990）。

(E) 講義：各國金融體系受當地經濟與法律制度影響，引入他國法規要注意「水土不服」。

即：銀行的價值在於長期關係與監督。

題 160 3-1

某企業與銀行建立長期往來關係，銀行透過持續蒐集企業資訊及監督其經營狀況以降低放款風險。此情況最符合下列何種金融體系優勢?

(A) 市場導向金融體系透過公開市場價格傳遞資訊

(B) 銀行導向金融體系透過長期往來關係降低資訊不對稱

(C) 市場導向金融體系透過企業併購改善公司治理

(D) 金融監理沙盒透過創新實驗降低法規限制

(E) 中央銀行透過公開市場操作調節貨幣供給

> **答案 (B)** 銀行導向金融體系透過長期往來關係降低資訊不對稱

解析

企業與銀行長期往來、銀行持續蒐集資訊並監督經營，正是銀行導向體系降低資訊不對稱的優勢。

逐項說明

(A) 題中沒有透過市場價格傳遞資訊。

(B) **正確。**

(C) 題中沒有企業購併。

(D) 監理沙盒與題意無關。

(E) 公開市場操作是央行的貨幣政策工具。

即：長期往來＋持續監督＝銀行導向的優勢。

題 164 3-1

相較於法系民法（French civil law）國家，習慣法（Common law）國家通常具備何種金融體系特徵？

(A) 資本市場發展顯著落後於銀行體系的規模擴張

(B) 缺乏非銀行金融機構的監管法規

(C) 高度依賴銀行為基礎（Bank-based）的間接金融體系

(D) 其銀行信用占民間總信用比例極高

(E) 擁有較為發達的市場為基礎（Market-based）金融體系

答案 (E) 擁有較為發達的市場為基礎（Market-based）金融體系

解析

講義〈legal origin〉：習慣法國家比法國民法國家有較發達的金融市場體系，也就是較偏向市場導向。

逐項說明

(A) 方向相反。

(B) 法律起源研究不涉及非銀行機構的監管法規有無。

(C) 高度依賴銀行是法國民法系國家較常見的特徵。

(D) 銀行信用占比極高代表銀行導向，方向相反。

(E) **正確**。

即：習慣法國家偏市場導向。

題 168 3-1

關於銀行導向（Bank-based）與市場導向（Market-based）金融體系的比較，下列何者敘述為非？

(A) 銀行導向金融體系有助於透過長期往來關係取得企業資訊，改善資訊不對稱問題

(B) 市場導向金融體系可透過資本市場的資訊傳遞與企業購併機制，改善公司治理

(C) 銀行導向金融體系可能因銀行與企業間的密切關係，產生資訊租及妨礙競爭的問題

(D) 市場導向金融體系完全不會發生金融危機，因此在任何經濟環境下均優於銀行導向金融體系

(E) 銀行與市場均能提供重要金融服務，兩者對經濟成長皆有貢獻

> **答案 (D)** 市場導向金融體系完全不會發生金融危機，因此在任何經濟環境下均優於銀行導向金融體系

解析

銀行導向與市場導向各有優點與批評，兩者對經濟成長都有貢獻；任何金融體系都可能發生危機，所以 **(D)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述。

(C) 正確敘述（萃取資訊租、阻撓創新，Hellwig 1991；Rajan 1992）。

(D) **錯誤，所以選它。**

(E) 正確敘述。

即：沒有「永遠不會出事」的金融體系。

題 173 3-1

關於以銀行為基礎（Bank-based）的金融體系，下列何者正確？

(A) 銀行與企業建立長期關係，有助於取得資訊及監督企業。

(B) 銀行會降低企業的公司治理效率。

(C) 銀行無法有效管理跨產業及跨期間的風險。

(D) 銀行體系不利於解決資訊不對稱問題。

答案 (A) 銀行與企業建立長期關係，有助於取得資訊及監督企業。

解析

銀行與企業建立長期關係，有助於取得資訊並監督企業，**(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 銀行導向觀點認為銀行有利於公司治理。

(C) 銀行能有效管理跨產業、跨期間及流動性風險（Allen and Gale 1999）。

(D) 銀行導向正有利於解決資訊不對稱。

即：銀行導向的核心優點是資訊與監督。

題 186 3-1

在一般經濟衰退及金融危機期間，銀行與資本市場可能發揮不同的風險緩衝功能。關於銀行導向（Bank-based）與市場導向（Market-based）金融體系的比較，下列敘述何者最為適當？

(A) 銀行導向金融體系在任何經濟衰退中都比市場導向金融體系更具韌性，因此應全面以銀行取代資本市場。

(B) 銀行通常會在一般經濟衰退時加速抽離資金，但在金融危機期間則能完全吸收系統性風險。

(C) 銀行在一般經濟衰退時可能發揮緩衝作用，但金融危機發生時其吸收衝擊的能力可能減弱，因此兩種金融體系不具有絕對優劣。

(D) 市場導向金融體系不需要金融中介機構，因此不會受到金融危機與資產價格下跌的影響。

(E) 金融活動越發達，對經濟成長的貢獻便必然持續增加，不可能出現貢獻有限甚至為負的情況。

答案 (C) 銀行在一般經濟衰退時可能發揮緩衝作用，但金融危機發生時其吸收衝擊的能力可能減弱，因此兩種金融體系不具有絕對優劣。

解析

講義引 Gambacorta 等人（2014）：銀行在一般衰退時可以減緩衰退程度，但金融危機時吸收衝擊的能量減縮；另外，金融活動到達一定程度後，對成長的貢獻有限甚至為負。所以兩種體系沒有絕對優劣，**(C)** 正確。

逐項說明

(A) 金融危機時銀行導向受到的衝擊反而較大，不能說任何衰退都更有韌性，也不應全面取代市場。

(B) 方向相反：一般衰退時銀行能緩衝，金融危機時能力減弱。

(C) **正確。**

(D) 市場導向仍需要中介機構，也會受金融危機與資產價格下跌影響。

(E) 講義：金融活動到達一定程度後，對成長的貢獻有限，甚至為負面。

即：一般衰退銀行能幫忙，金融危機時銀行自己也受傷。

3-2 2008 年金融海嘯的成因與總體審慎監理 7 題

題 032 3-2

各銀行均符合個別資本要求，卻持有相似資產，並在市場下跌時同步出售，進一步壓低價格。下列監理判斷何者最適當？

(A) 應納入總體審慎監理，評估共同曝險與同步出售造成的系統性風險。

(B) 應僅提高商品資訊揭露，因價格下跌主要屬消費者保護問題。

(C) 應僅逐家檢查資本比率，因共同持有資產不影響體系穩定。

(D) 應改採市場為基礎的金融體系，以排除共同曝險引發的危機。

(E) 應以存款保險取代資本與流動性監理，避免銀行同步出售資產。

答案 (A) 應納入總體審慎監理，評估共同曝險與同步出售造成的系統性風險。

解析

每家銀行個別都符合資本要求（個體審慎沒問題），但持有相似資產、下跌時同步拋售，彼此壓低價格、擴大損失，這是整個體系的共同曝險與連鎖反應，屬系統性風險，要用總體審慎監理處理。講義〈金融監理體系那裡出錯〉也把「忽略系統性風險」列為海嘯暴露的問題。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 這是金融穩定問題，不是消費者保護問題。

(C) 只逐家檢查正是海嘯前的盲點。

(D) 市場導向體系也有共同曝險與危機。

(E) 存款保險不能取代資本與流動性監理。

即：每家都健康，加起來卻可能一起倒，這就是總體審慎要管的事。

題 046 3-2

關於2008年全球金融海嘯的形成與風險傳播，下列敘述何者最為適當？

(A) 次級房貸主要提供給信用條件較佳的借款人，因此違約風險相對較低。

(B) 次級房貸經過證券化等金融操作後，相關風險透過金融商品交易擴散至不同金融機構與投資人。

(C) 金融海嘯的發生主要是因為各國政府停止金融機構之間的交易，導致資金無法流通。

(D) 金融商品經過信用評等機構評等後，就能確保投資人不會承受違約風險。

(E) 2008年金融海嘯僅影響美國房地產市場，並未對其他國家的金融體系造成影響。

> **答案 (B)** 次級房貸經過證券化等金融操作後，相關風險透過金融商品交易擴散至不同金融機構與投資人。

解析

講義〈2008 年金融海嘯的成因〉：次貸風暴在美國引爆，隨著金融自由化與全球化蔓延到全世界。次級房貸借給信用條件較差的借款人，再經證券化包裝成金融商品賣給各地投資人與機構；房價下跌、違約增加後，損失沿著這些商品擴散。

逐項說明

(A) 次級房貸的借款人信用條件較差，違約風險較高。

(B) **正確。**

(C) 危機不是政府停止交易造成的。

(D) 講義把「信用評等公司技術不足、道德風險」列為海嘯的問題，評等不能保證不違約。

(E) 危機蔓延到全世界，歐洲受創尤深。

即：爛房貸被包裝成債券賣到全世界，房價一跌就一起出事。

題 056 3-2

根據2008年金融海嘯的經驗，下列何者不屬於當時金融監理體系所暴露的問題？

(A) 金融監理機關忽略系統性風險

(B) 國際金融監理合作不足

(C) 金融機構風險管理不彰與公司治理不完善

(D) 金融機構存在道德風險問題

(E) 金融監理制度已完全消除金融機構的風險

答案 (E) 金融監理制度已完全消除金融機構的風險

解析

講義〈金融監理體系那裡出錯〉列出：監管寬容、忽略系統性風險、監管機關權限不明、國際金融合作不足；金融機構風險管理不彰、公司治理不完善、道德風險等。**(E)**「監理制度已完全消除風險」不是暴露的問題，而且與事實相反。

逐項說明

(A) 講義所列問題。

(B) 講義所列問題。

(C) 講義所列問題。

(D) 講義所列問題。

(E) **正確，不屬於暴露的問題。**

即：海嘯證明監理沒能消除風險，而不是已經消除。

題 101 3-2

2008年的金融海嘯的成因為下列何者?

(A) 網路泡沫破裂，科技股股價大幅下跌，引發全球金融市場動盪

(B) 亞洲金融風暴，亞洲國家貨幣大幅貶值，造成全球金融體系連鎖危機

(C) 歐洲主權債務危機，各國政府債務違約，引發全球金融市場恐慌

(D) 美國次級房貸市場過度擴張，金融機構大量承作高風險房貸，並透過金融商品證券化擴散風險

(E) 南非幣因國際資金大量外流而大幅貶值，引發新興市場貨幣危機。

> **答案 (D)** 美國次級房貸市場過度擴張，金融機構大量承作高風險房貸，並透過金融商品證券化擴散風險

解析

2008 年金融海嘯的成因是美國次級房貸市場過度擴張，金融機構大量承作高風險房貸，再透過證券化把風險擴散到全球。

逐項說明

(A) 網路泡沫是 2000 年。

(B) 亞洲金融風暴是 1997 年。

(C) 歐洲主權債務危機是 2010 年前後，是海嘯之後的事件。

(D) **正確。**

(E) 與 2008 年金融海嘯無關。

即：2008 年＝美國次貸＋證券化。

題 107 3-2

關於2008年金融海嘯的發生與後續檢討，下列敘述何者為非?

(A) 房貸機構將次級房貸包裝成複雜的「資產證卷化」商品(如MBS)販售，是危機擴大的原因之一

(B) 危機發生前，各國監理機關大多僅關注在個別金融機構上，忽略了系統性風險，導致海嘯席捲全球

(C) 為了防範未然，海嘯後國際推行了「巴賽爾協定 III(Basel III)」，主要是為了降低銀行的資本適足率要求，讓銀行有更多資金放貸

(D) 海嘯後美國通過了《陶德-法蘭克法案》(Dodd-Frank Act)，其中包含的伏克爾規則(Volcker Rule)，限制銀行以一定的比例自有資本投資於避險與私募股權基金

(E) 海嘯後美國設立了「消費者金融保護局(CFPB)」，專責保護金融消費者的權益

> **答案 (C)** 為了防範未然，海嘯後國際推行了「巴賽爾協定 III(Basel III)」，主要是為了降低銀行的資本適足率要求，讓銀行有更多資金放貸

解析

Basel III 是為了提高銀行資本的品質與數量（普通股權益最低要求由 2% 提高到 4.5%，另加 2.5% 資本保留緩衝與逆景氣循環緩衝），並新增 LCR、NSFR 流動性指標；不是降低資本適足要求。**(C)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述：次貸證券化（MBS）擴大了危機。

(B) 正確敘述：忽略系統性風險。

(C) **錯誤，所以選它。**

(D) 正確敘述：伏克爾規則限制銀行以一定比例自有資本投資避險與私募股權基金。

(E) 正確敘述：講義寫「在聯準會下設消費者金融保護局」。

即：Basel III 是「提高」資本要求，不是降低。

題 112 3-2

根據2008年金融海嘯後的金融監理原則，金融監理的設計與執行應考慮什麼？

(A) 只關注大型金融機構的獲利能力

(B) 只監督個別金融機構，不考慮整體金融體系

(C) 同時考慮個別金融機構與整體金融體系的影響

(D) 減少各國金融監理機關之間的合作

(E) 完全取消金融市場的監管

答案 (C) 同時考慮個別金融機構與整體金融體系的影響

解析

講義〈金融海嘯後的金融監理觀點〉引 Squam Lake Report 的第一項原則：金融監理的設計與執行須同時兼顧對個別金融機構與金融體系的影響。

逐項說明

(A) 監理不是只看獲利。

(B) 只看個別機構正是海嘯前的盲點。

(C) **正確。**

(D) 海嘯後強調要加強跨國協調與合作。

(E) 海嘯後是加強監管，不是取消。

即：既要看每一家，也要看整個體系。

題 175 3-2

關於個體審慎監理（Microprudential Supervision）與總體審慎監理（Macroprudential Supervision），下列何者正確？

(A) 個體審慎監理關注整體金融體系，總體審慎監理只關注單一銀行。

(B) 兩者都只關注個別金融機構的獲利能力。

(C) 個體審慎監理關注個別金融機構的安全與穩健，總體審慎監理則關注整體金融體系的系統性風險。

(D) 總體審慎監理主要負責保護銀行股東的投資報酬。

答案 (C) 個體審慎監理關注個別金融機構的安全與穩健，總體審慎監理則關注整體金融體系的系統性風險。

解析

個體審慎監理（micro-prudential）關注個別金融機構的安全與穩健；總體審慎監理（macro-prudential）關注整體金融體系的系統性風險。講義〈美、英、歐盟金融監理改革之比較〉也把兩者分開列：美國 FSOC、英國 FPC、歐盟 ESRB 負責總體審慎。

逐項說明

(A) 對調了。

(B) 兩者都不是只看獲利。

(C) **正確。**

(D) 總體審慎是為了金融穩定，不是保護股東報酬。

即：個體看一家，總體看全部。

3-3 G20、FSB 與美歐英的監理改革 10 題

題 012 3-3

美國「銀行控股公司(BHC)」的出現，主要是為了規避下列哪兩項法律限制？

(A) Glass-Steagall Act的跨業限制與McFadden Act的跨州限制

(B) Dodd-Frank Act的Volcker Rule與Basel III的資本要求

(C) Regulation Q的利率上限與存款保險制度

(D) 金融控股公司法與銀行法

(E) 以上皆非

答案 (A) Glass-Steagall Act的跨業限制與McFadden Act的跨州限制

解析

本題考美國銀行業的歷史背景。Glass-Steagall Act（1933）分隔商業銀行與證券業務，McFadden Act（1927）限制銀行跨州設分行。銀行透過控股公司持有多家銀行與相關事業，可以在法律限制下擴大經營範圍與地域，這是銀行控股公司（BHC）興起的主要原因；1956 年《銀行控股公司法》再把 BHC 納入聯準會監理。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) Dodd-Frank（2010）與 Basel III 都是 2008 年海嘯後的規範，遠晚於 BHC 興起。

(C) Regulation Q 的利率上限催生的是貨幣市場基金等替代商品，存款保險也不是 BHC 要規避的限制。

(D) 金融控股公司法與銀行法是我國法律。

(E) (A) 正確。

即：BHC 是用「控股」繞過分業與跨州限制。

參考資料　原文

題 027 3-3

金融穩定理事會（FSB）成立後，主要負責下列哪一項工作？

(A) 直接決定各國的貨幣政策與利率

(B) 評估全球金融體系的脆弱性，並促進各國監理機關合作

(C) 負責所有國家的存款保險業務

(D) 直接管理各國商業銀行的日常營運

(E) 取代國際貨幣基金（IMF）的所有職能

答案 (B) 評估全球金融體系的脆弱性，並促進各國監理機關合作

解析

講義〈國際金融監理標準設定機關興起〉列出 FSB 的具體職能：評估全球金融系統脆弱性並監督各國改進行動；促進各國監管機構合作與資訊交換，對監管政策與標準提供建議；協調國際標準制定機構的工作；為跨國界風險管理制定應急方案。

逐項說明

(A) 貨幣政策與利率由各國央行決定。

(B) **正確**。

(C) 存款保險由各國自己的制度負責。

(D) 銀行日常營運由各國主管機關監理。

(E) FSB 與 IMF 是聯手合作，不是取代。

即：FSB 是「國際協調者」，不是「世界金管會」。

題 028 3-3

金融穩定理事會（FSB）成立後，主要負責下列哪一項工作？

(A) 直接決定各國的貨幣政策與利率

(B) 評估全球金融體系的脆弱性，並促進各國監理機關合作

(C) 負責所有國家的存款保險業務

(D) 直接管理各國商業銀行的日常營運

(E) 取代國際貨幣基金（IMF）的所有職能

答案 (B) 評估全球金融體系的脆弱性，並促進各國監理機關合作

更正 原文件本題與上一題（題 027）題目、選項完全相同，但答案寫 **(C)**。**(C)**「負責所有國家的存款保險業務」不是 FSB 的職能，正確答案應為 **(B)**。

解析

本題與第 27 題完全相同。FSB 的職能是評估全球金融體系脆弱性、促進各國監理機關合作與資訊交換、協調國際標準制定機構、制定跨國應急方案，所以正確答案是 **(B)**。

逐項說明

(A) 貨幣政策由各國央行決定。

(B) **正確。**

(C) 存款保險的保障範圍、財源與賠付由各國制度決定，不是 FSB 的業務。

(D) FSB 不直接管理銀行。

(E) FSB 與 IMF 合作，不取代 IMF。

即：同一題答案不會變，FSB 不管存款保險。

題 080 3-3

下列何者不是2008年G20高峰會金融改革重點：

(A) 增強透明度以及問責制

(B) 加強國際合作

(C) 嚴格管制避稅天堂

(D) 推動金融市場公正性

(E) 改革國際金融機構

答案 (C) 嚴格管制避稅天堂

解析

講義〈G20 高峰會金融改革重點〉：2008 年 11 月華盛頓峰會的五項重點是：增強透明度和問責制、加強穩健監管、推動金融市場公正性、加強國際合作、改革國際金融機構。「嚴格管制避稅天堂」是 2009 年 4 月倫敦峰會的重點。

逐項說明

(A) 華盛頓峰會第 1 項。

(B) 華盛頓峰會第 4 項。

(C) **正確，是 2009 年倫敦峰會的內容。**

(D) 華盛頓峰會第 3 項。

(E) 華盛頓峰會第 5 項。

即：2008 華盛頓五原則；避稅天堂要到 2009 倫敦才出現。

題 119 3-3

下列何者「不屬於」美國2010年陶德-法蘭克法案(Dodd-Frank Act)之內容？

(A) 伏克爾規則(Volcker Rule)限制銀行以一定比例之自有資本投資於避險基金與私募股權基金

(B) 於聯準會下設立消費者金融保護局(CFPB)

(C) 要求銀行資產證券化時於其資產負債表上保留5%之信用風險

(D) 回溯實施聯邦存款保險250,000美元之保障額度

(E) 將系統重要性銀行之門檻由資產500億美元提高至2,500億美元

答案 (E) 將系統重要性銀行之門檻由資產500億美元提高至2,500億美元

解析

講義〈陶德-法蘭克法案特色〉：伏克爾規則、在聯準會下設消費者金融保護局、回溯實施聯邦存款保險 25 萬美元存款額度、銀行資產證券化須在資產負債表上保留 5% 信用風險等。系統重要性銀行門檻由 500 億美元提高到 2,500 億美元，是川普第一任期 2018 年《經濟增長、放鬆監管與消費者保護法案》的內容。

逐項說明

(A) 法案內容。

(B) 法案內容。

(C) 法案內容（對投資人保護）。

(D) 法案內容（對銀行客戶保護）。

(E) **正確，是 2018 年的法案，不屬 Dodd-Frank。**

即：門檻從 500 億調到 2,500 億是 2018 年川普時代的放鬆，不是 2010 年的加嚴。

參考資料　原文

題 144 3-3

下列何者不屬於G20的金融改革方向？

(A) 重構金融市場與金融機構的監管，建置或調整不同層級的監理機構

(B) 改革國際金融機構，加強國際合作，推動金融管制協調化

(C) 管制避稅「天堂」（避風港），並約束避險基金以降低金融風險

(D) 放寬資本管制、降低資本要求，以釋放資金流動性、刺激金融市場復甦

(E) 提升開發中國家在全球金融市場的話語權

答案 (D) 放寬資本管制、降低資本要求，以釋放資金流動性、刺激金融市場復甦

解析

講義〈G20 改革方向摘要〉：金融市場與機構監管的重構、改革國際金融機構與加強國際合作、管制避稅天堂、約束避險基金、設立管理者薪酬規範、強化資本管制並建立資本緩衝機制、提升開發中國家的話語權。**(D)** 放寬資本、降低資本要求與「強化資本、建立緩衝」相反。

逐項說明

(A) 改革方向之一。

(B) 改革方向之一。

(C) 改革方向之一。

(D) **正確，不屬改革方向。**

(E) 改革方向之一。

即：G20 是要銀行「多備資本」，不是少備。

題 151 3-3

關於G20改革的方向，不包含以下何者？

(A) 改革國際金融機構，加強國際合作

(B) 強化資本管制，建立資本緩衝機制

(C) 金融市場與金融機構監管的重構

(D) 約束避險基金

(E) 要求金融機構向投資人宣傳「股票閃身步」與「浪子踢球投資法」等投資理財策略

答案 (E) 要求金融機構向投資人宣傳「股票閃身步」與「浪子踢球投資法」等投資理財策略

解析

G20 改革方向包括強化資本、建立緩衝、監管重構、國際合作、約束避險基金等。**(E)** 宣傳特定投資招式與金融監理改革完全無關。

逐項說明

(A) 改革方向之一。

(B) 改革方向之一。

(C) 改革方向之一。

(D) 改革方向之一。

(E) **正確，不屬改革方向。**

即：G20 改的是監理制度，不是教人炒股。

題 154 3-3

關於2009年倫敦G20峰會決議成立之「金融穩定委員會」（FSB），下列何者「非」其主要職能與角色？

(A) 評估全球金融系統脆弱性，監督各國改進行動

(B) 促進各國監管機構之合作與資訊交換

(C) 為跨國界風險管理制定應急方案

(D) 直接命令成員國政府撥出財政預算對特定倒閉銀行進行紓困

(E) 協調國際標準制訂機構（如BCBS、IOSCO等）的工作

答案 (D) 直接命令成員國政府撥出財政預算對特定倒閉銀行進行紓困

解析

講義列出 FSB 的職能：評估全球金融系統脆弱性、監督各國改進行動；促進監管機構合作與資訊交換；協調國際標準制定機構的工作；為跨國界風險管理制定應急方案。FSB 沒有命令會員國動用財政預算紓困銀行的權力；紓困要依各國的預算與法律程序決定。

逐項說明

(A) FSB 職能。

(B) FSB 職能。

(C) FSB 職能。

(D) **正確，不是 FSB 的職能。**

(E) FSB 職能。

即：FSB 能評估、協調、建議，不能命令各國出錢。

題 174 3-3

2008 年金融海嘯後，陶德－法蘭克法案（Dodd-Frank Act）中的伏克爾規則（Volcker Rule），主要目的為何？

(A) 鼓勵銀行增加對避險基金的投資。

(B) 限制銀行使用自有資金進行特定自營交易及投資避險基金、私募股權基金。

(C) 取消銀行資本適足率的要求。

(D) 鼓勵銀行承擔更高的投資風險。

答案 (B) 限制銀行使用自有資金進行特定自營交易及投資避險基金、私募股權基金。

解析

講義：伏克爾規則限制銀行以一定比例的自有資本投資於避險基金與私募股權基金，並禁止銀行拯救自己參與投資的基金；其目的是限制銀行以自有資金從事特定自營交易與基金投資，避免銀行把投機風險轉嫁給存款保險等金融安全網。

逐項說明

(A) 方向相反，是限制。

(B) **正確。**

(C) Dodd-Frank 同時訂立更嚴格的資本標準，沒有取消資本要求。

(D) 方向相反，是降低銀行的投機風險。

即：伏克爾規則＝不准銀行拿自己的錢大玩自營交易與避險基金。

參考資料　原文

題 191 3-3

關於 2008 年全球金融海嘯後國際金融監理組織與改革措施的發展，下列敘述何者完全正確？

(A) G20 於 2009 年倫敦高峰會決議成立「金融穩定委員會」（FSB），其核心職能之一為評估全球金融系統脆弱性並監督各國改進行動

(B) 歐盟為因應海嘯成立歐洲系統性風險理事會（ESRB），該理事會擁有直接下令各會員國政府動用財政預算紓困倒閉銀行的權力

(C) 英國金融監理改革將原有的金融服務局（FSA）分割，其中負責維護金融穩定與總體審慎監理的機關為金融行為監理局（FCA）

(D) 美國通過的《陶德-法蘭克法案》全面禁止銀行從事任何形式的衍生性金融商品交易

(E) 巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所推出的 Basel III 僅規範資本適足率，未將流動性指標納入強制要求

答案 (A) G20 於 2009 年倫敦高峰會決議成立「金融穩定委員會」（FSB），其核心職能之一為評估全球金融系統脆弱性並監督各國改進行動

更正 原文件未附答案，答案依講義判定為 **(A)**。

解析

2009 年 4 月 G20 倫敦峰會決議成立金融穩定委員會（FSB），職能之一是評估全球金融系統脆弱性並監督各國改進行動，**(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 講義〈歐盟的金融監理改造〉：泛歐監理機構「不能以任何方式干涉成員國的財政責任」，也就是不能命令成員國政府對銀行紓困。

(C) 英國負責總體審慎的是英格蘭銀行的金融政策委員會（FPC），審慎監理是 PRA；FCA 負責行為監理。

(D) Dodd-Frank 加強衍生性商品的監督與揭露，並沒有全面禁止。

(E) Basel III 同時新增流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定融資比率（NSFR）。

即：FSB 2009 年倫敦成立，負責評估與監督；其他選項都把權限說過頭。

參考資料　原文

3-4 Basel III、D-SIBs 與海嘯後的監理趨勢 8 題

題 035 3-4

關於巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）推出的 Basel III 資本適足監理標準相較於 Basel II 之改革，下列敘述何者正確？

(A) 普通股權益（Common Equity Tier 1）最小資本要求由 2% 提高至 4.5%

(B) 第一類資本（Tier 1 Capital）最小要求調降至 3%

(C) 總資本（Total Capital）最小要求調降至 6%

(D) Basel III 取消了所有的資本防衛/保守緩衝（Capital Conservation Buffer）機制

(E) 以上皆非

答案 (A) 普通股權益（Common Equity Tier 1）最小資本要求由 2% 提高至 4.5%

解析

講義〈BCBS 改革〉表：Basel II 普通股最低 2%、第一類資本 4%、總資本 8%；Basel III 普通股最低 4.5%（加 2.5% 保守緩衝為 7%）、第一類資本 6%（加緩衝 8.5%）、總資本 8%（加緩衝 10.5%），另有 0～2.5% 逆景氣循環緩衝與 SIFIs 額外資本。**(A)** 正確。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 第一類資本由 4% 提高到 6%，不是調降到 3%。

(C) 總資本最低要求維持 8%，不是調降到 6%。

(D) Basel III 新增 2.5% 資本保守緩衝，不是取消。

(E) **(A)** 正確。

即：Basel III 的普通股門檻從 2% 拉到 4.5%。

易錯提醒

「最低要求」和「最低要求＋緩衝」要分開：普通股 4.5% 加 2.5% 緩衝才是 7%。

題 043 3-4

下列有關 D-SIBs 差異化管理之「胡蘿蔔措施」，何者正確？

(A) 轉投資金融相關事業金額在新臺幣 1 億元以下者，皆可採自動核准。

(B) D-SIBs 申請增設國內分支機構時，列為評分不利項目，且申設國外分支機構不得優先核准。

(C) D-SIBs 依規定申請業務試辦時，資本適足比率不納入審核項目，以加速核准。

(D) D-SIBs 申請新種業務時可優先核准，且 3 年試辦期間屆滿後，無重大違失者申請延長可採自動核准。

(E) D-SIBs 申請新種業務時，須經過 3 年試辦期後才能首次取得核准。

答案 (D) D-SIBs 申請新種業務時可優先核准，且 3 年試辦期間屆滿後，無重大違失者申請延長可採自動核准。

解析

講義〈差異化管理的胡蘿蔔〉列出四項：(一) 轉投資金融相關事業在新臺幣 5,000 萬元以下且符合規定者可自動核准；(二) D-SIBs 列為增設國內分支機構的評分有利項目，申設國外及大陸地區分支機構可以優先核准；(三) 申請業務試辦時，資本適足比率納入審核項目，並加速核准；(四) 申請新種業務將優先核准，3 年辦理期間屆滿申請延長時，對無重大違失者採自動核准。**(D)** 正確。

逐項說明

(A) 自動核准的門檻是 5,000 萬元以下，不是 1 億元。

(B) 方向相反：是評分「有利」項目，國外分支機構可以「優先」核准。

(C) 資本適足比率是「納入」審核項目，不是不納入。

(D) **正確。**

(E) 新種業務是「優先核准」；3 年是辦理期間屆滿後申請延長的時點，不是首次核准前的等待期。

即：D-SIBs 的胡蘿蔔是「優先、加速、自動核准」。

題 068 3-4

2008年全球金融海嘯後，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）推動 Basel III 改革，下列何者「非」其主要強化之監理方向？

(A) 調高普通股權益等高品質資本的法定最低比率要求

(B) 建立資本保留緩衝（Capital Conservation Buffer）

(C) 建立逆景氣循環緩衝（Countercyclical Capital Buffer）

(D) 全面廢除流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定融資比率（NSFR）

(E) 針對系統重要性金融機構（SIFIs）要求提列額外吸收損失資本

答案 (D) 全面廢除流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定融資比率（NSFR）

解析

Basel III 的改革方向：提高普通股權益等高品質資本的最低要求、建立 2.5% 資本保留緩衝、0～2.5% 逆景氣循環緩衝、SIFIs 額外吸收損失資本，並新增流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定融資比率（NSFR）。**(D)**「全面廢除 LCR 與 NSFR」與事實相反。

逐項說明

(A) 改革方向。

(B) 改革方向。

(C) 改革方向。

(D) **正確，LCR 與 NSFR 是 Basel III 新增的。**

(E) 改革方向。

即：LCR、NSFR 是 Basel III「新增」的，不是廢除的。

參考資料　原文

題 094 3-4

比較2008年金融海嘯後的國際金融監理改革（如Basel III、Dodd-Frank Act）與美國川普政府的金融政策傾向，下列何者正確？

(A) Basel III 將普通股權益第一類資本最低要求由2%提高至4.5%，並加計2.5%的資本保守緩衝，同時引入流動性覆蓋比率與淨穩定融資比率

(B) 川普政府於第一任期將系統重要性銀行的監管門檻由資產2,500億美元大幅下調至500億美元，以強化對中小銀行的壓力測試

(C) 川普2025年回任後，全力支持由聯準會直接發行數位美元（CBDC），並嚴格禁止傳統商業銀行介入加密資產託管與存貸款業務

(D) 川普政府與歐盟在ESG的立場完全一致，均強制將氣候風險納入銀行核心資本計提規範

(E) 《陶德-法蘭克法案》中的伏克爾規則（Volcker Rule）旨在鼓勵大型商業銀行動用自有資本無上限投資私募股權基金與避險基金

答案 (A) Basel III 將普通股權益第一類資本最低要求由2%提高至4.5%，並加計2.5%的資本保守緩衝，同時引入流動性覆蓋比率與淨穩定融資比率

解析

講義〈BCBS 改革〉表：Basel III 普通股最低要求由 2% 提高到 4.5%，加 2.5% 保守緩衝，並引入 LCR 與 NSFR，**(A)** 正確。其他選項都與講義〈美國川普政府的金融政策〉不符。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 方向相反：2018 年是把門檻由 500 億美元「調高」到 2,500 億美元，減輕中小銀行負擔。

(C) 川普政府反對由政府直接推動數位美元（CBDC），並允許銀行逐步開放加密資產業務。

(D) 川普政府弱化氣候與 ESG 要求；把 ESG 納入監理的是歐盟、英國等。

(E) 伏克爾規則是「限制」銀行投資避險基金與私募股權基金。

即：川普是「放鬆」監理、反對 CBDC、弱化 ESG。

參考資料　原文

題 100 3-4

金融海嘯後，Basel III 除了提高資本要求以外，還新增了哪兩項流動性監理指標？

(A) 資本適足率、槓桿比率

(B) 存放比率、逾期放款比率

(C) 流動性覆蓋比率（LCR）、淨穩定資金比率（NSFR）

(D) 雙重槓桿比率（DLR）、資本適足率

(E) 資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）

答案 (C) 流動性覆蓋比率（LCR）、淨穩定資金比率（NSFR）

解析

講義〈BCBS 改革〉表下方：Basel III 新增流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定融資比率（NSFR）。LCR 看短期（30 天）壓力情境下的流動資產是否足以支應淨現金流出；NSFR 看較長期的資金結構是否穩定。

逐項說明

(A) 資本適足率與槓桿比率是資本面指標，不是流動性指標。

(B) 存放比率、逾放比率不是 Basel III 新增的流動性指標。

(C) **正確。**

(D) 雙重槓桿比率是金控的指標。

(E) ROA、ROE 是獲利指標。

即：Basel III 的兩個流動性指標是 LCR 與 NSFR。

題 124 3-4

銀行為了防止借款人倒閉不還錢或發生營運風險，必須準備足夠的自有資金來承受損失，這項規範稱為「資本適足性管理」。關於此監理規範的基本概念，下列敘述何者「錯誤」？

(A) 資本適足率的基本精神，是要求銀行不能只靠吸收大眾存款來做生意，本身必須具備一定比率的自有資本

(B) 國際上推動銀行資本監理規範的主要推手是巴塞爾銀行監理委員會

(C) 銀行持有的資產風險越高（例如高風險放款或投資），依照規定需要準備的資本就越多

(D) 只要銀行獲利良好，依法就可以完全不用保留任何自有資本，將所有利潤全額發放給股東

答案 (D) 只要銀行獲利良好，依法就可以完全不用保留任何自有資本，將所有利潤全額發放給股東

解析

資本是銀行吸收損失的緩衝。資本適足率要求銀行不能只靠存款經營，必須持有一定比率的自有資本；資產風險越高，風險加權資產越大，需要的資本越多。這項規範由巴塞爾銀行監理委員會推動。獲利是流量，不能取代法定資本要求。

逐項說明

(A) 正確敘述。

(B) 正確敘述。

(C) 正確敘述（風險加權）。

(D) **錯誤，所以選它。獲利好也必須符合資本要求，不能把資本全數發給股東。**

即：賺錢不代表可以不留老本。

參考資料　原文

題 148 3-4

我國金管會依據規模、關連性、可替代性及複雜程度等面向，指定「系統性重要銀行」（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）。下列何者非屬獲指定的銀行之一？

(A) 中國信託商業銀行

(B) 台北富邦商業銀行

(C) 國泰世華商業銀行

(D) 第一商業銀行

(E) 永豐商業銀行

答案 (E) 永豐商業銀行

解析

講義〈台灣系統性重要銀行（D-SIBs）〉：金管會依規模、關連性、可替代性及複雜程度四大面向，2019 年 12 月公布中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀、合庫銀五家，2020 年 12 月再增加第一銀行，共六家。永豐銀行不在名單內。

逐項說明

(A) 在名單內。

(B) 在名單內。

(C) 在名單內。

(D) 2020 年新增。

(E) **正確，不在名單內。**

即：六家大到不能倒：中信、國泰世華、北富銀、兆豐、合庫、一銀。

參考資料　原文

題 187 3-4

2008年金融海嘯後，金融穩定與金融機構健全性仍是重要的監理目標，但金融監理的執法重點也會隨環境變化而調整。關於美國紐約金融監理機關的執法趨勢，下列敘述何者最為適當？

(A) 反洗錢與制裁遵循已全面取代資本適足性及系統性風險管理，成為金融監理唯一的工作。

(B) 紐約金融監理機關的裁罰金額與執法件數持續減少，監理重點也不再涉及反洗錢問題。

(C) 反洗錢及制裁遵循均屬金融機構自律事項，監理機關不會追究管理階層的法遵責任。

(D) 紐約金融監理機關的執法只針對美國本國銀行，並不涉及外國銀行或跨境金融活動。

(E) 反洗錢及制裁遵循成為重要執法項目，監理機關也更強調法遵與管理階層責任，因而引發金融監理重心及金融機構角色轉變的討論。

答案 (E) 反洗錢及制裁遵循成為重要執法項目，監理機關也更強調法遵與管理階層責任，因而引發金融監理重心及金融機構角色轉變的討論。

解析

講義〈美國（紐約）金融管制趨勢〉：罰款金額巨幅增加、處罰數量大量增加、處罰集中於反洗錢（AML）、強調法遵及經理須對監理缺失負責、監理管制轉向亞洲地區；2016～2017 年的 15 件執行令中 10 件針對外國銀行，60% 涉及 AML 與 OFAC 制裁遵循。講義也說洗錢防制讓金融機構轉型成「吹哨者」，是一個「變調的」改革方向。**(E)** 最適當。

逐項說明

(A) AML 是新增的重點，但沒有「全面取代」資本與系統性風險管理。

(B) 方向相反：罰款金額與件數都大幅增加，而且集中在反洗錢。

(C) 監理機關強調法遵與經理人要負責。

(D) 15 件執行令中有 10 件針對外國銀行（例如兆豐銀行 2016 年被罰 1.8 億美元）。

(E) **正確**。

即：海嘯後紐約監理的重點轉向反洗錢，罰得又多又重，還要經理人負責。

3-5 歐洲主權債務危機與歐元區 5 題

題 047 3-5

歐洲主權債務危機中常提到的「PIIGS」，是指哪五個國家？

(A) 葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘、西班牙。

(B) 葡萄牙、冰島、愛爾蘭、希臘、西班牙。

(C) 波蘭、義大利、愛爾蘭、希臘、西班牙。

(D) 葡萄牙、義大利、英國、希臘、瑞典。

(E) 葡萄牙、義大利、愛爾蘭、瑞士、西班牙。

答案 (A) 葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘、西班牙。

解析

PIIGS 是歐洲主權債務危機時對五個債務問題嚴重國家的簡稱，依英文國名首字母：Portugal（葡萄牙）、Italy（義大利）、Ireland（愛爾蘭）、Greece（希臘）、Spain（西班牙）。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 冰島（Iceland）不在其中，兩個 I 是義大利與愛爾蘭。

(C) 波蘭不在其中，P 是葡萄牙。

(D) 英國、瑞典不在其中。

(E) 瑞士不在其中，G 是希臘。

即：P 葡萄牙、I 義大利、I 愛爾蘭、G 希臘、S 西班牙。

參考資料　原文

題 048 3-5

歐洲國家加入歐元區並共同使用歐元後，對各國貨幣政策與財政政策有何影響？

(A) 各國仍可自行決定貨幣政策及利率，不受歐洲中央銀行影響。

(B) 各國必須放棄貨幣政策與財政政策，所有經濟決策均由歐洲中央銀行決定。

(C) 各國可以自行發行歐元，並透過調整本國貨幣供給解決經濟問題。

(D) 各國放棄獨立制定貨幣政策的權力，貨幣政策由歐洲中央銀行統一決定，因此財政政策成為各國調整經濟的重要工具。

(E) 各國加入歐元區後，仍能透過調整本國匯率，獨立因應國內經濟問題。

答案 (D) 各國放棄獨立制定貨幣政策的權力，貨幣政策由歐洲中央銀行統一決定，因此財政政策成為各國調整經濟的重要工具。

解析

加入歐元區後，各國把貨幣政策交給歐洲中央銀行（ECB）統一決定，也不能再調整本國貨幣對其他會員國的匯率；財政政策（預算與稅收）仍由各國掌理（須遵守共同財政規則），因此成為各國因應本國經濟問題的主要工具。這也是歐債危機中各國財政壓力特別大的原因。

逐項說明

(A) 貨幣政策由 ECB 統一決定。

(B) 各國仍保有財政政策。

(C) 歐元由歐元體系統一發行，各國不能自行調整貨幣供給。

(D) **正確。**

(E) 使用共同貨幣後，會員國之間沒有匯率可以調整。

即：用了歐元就沒有自己的利率與匯率，只剩財政政策能用。

參考資料　原文

題 060 3-5

以下哪個不是歐豬五國

(A) 葡萄牙

(B) 義大利

(C) 冰島

(D) 希臘

(E) 西班牙

答案 (C) 冰島

解析

PIIGS＝葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘、西班牙。兩個 I 是 Italy 與 Ireland，冰島（Iceland）不在其中。

逐項說明

(A) P＝Portugal。

(B) I＝Italy。

(C) **正確，冰島不是。**

(D) G＝Greece。

(E) S＝Spain。

即：冰島雖然在 2008 年受創，但不是歐豬五國。

參考資料　原文

題 078 3-5

歐豬五國PIIGS中的P是指哪個國家：

(A) 葡萄牙

(B) 波蘭

(C) 巴基斯坦

(D) 巴拿馬

(E) 以上皆非

答案 (A) 葡萄牙

解析

PIIGS 的 P 是 Portugal（葡萄牙）。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 波蘭雖是 P 開頭，但不在其中。

(C) 巴基斯坦不是歐洲國家。

(D) 巴拿馬不是歐洲國家。

(E) (A) 正確。

即：P＝葡萄牙。

參考資料　原文

題 089 3-5

歐洲五豬 P.I.I.G.S 是哪五國

(A) 葡萄牙 義大利 愛爾蘭 希臘 西班牙

(B) 波蘭 冰島 義大利 德國 瑞士

(C) 法國 伊拉克 以色列 希臘 瑞典

(D) 俄羅斯 烏克蘭 土耳其 法國 英國

(E) 以上皆非

答案 (A) 葡萄牙 義大利 愛爾蘭 希臘 西班牙

更正 原文件答案寫 **(B)**，但 **(B)** 的波蘭、冰島、德國、瑞士都不屬於 PIIGS；正確答案應為 **(A)**。

解析

PIIGS＝葡萄牙（Portugal）、義大利（Italy）、愛爾蘭（Ireland）、希臘（Greece）、西班牙（Spain），所以正確答案是 **(A)**。

逐項說明

(A) **正確**。

(B) 波蘭、冰島、德國、瑞士都不是。

(C) 法國、伊拉克、以色列、瑞典都不是。

(D) 五國都不是。

(E) **(A)** 正確。

即：照英文字首 P-I-I-G-S 對回去就不會錯。

參考資料　原文

第四章 中央銀行法

講義〈中央銀行法〉：總則（地位、目標、資本）、組織（理事會、監事會、總裁）、業務（發行、融通、信用管制、公開市場、外匯）。

4-1 總則：地位、經營目標與資本 9 題

題 037 4-1

根據《中央銀行法》第1條之規定，中央銀行之地位為何？

(A) 隸屬立法院的獨立財政機構

(B) 為國家銀行，隸屬行政院

(C) 屬民間經營之股份有限公司，並受財政部監督

(D) 隸屬總統府的最高貨幣主管機關

答案 (B) 為國家銀行，隸屬行政院

解析

《中央銀行法》第 1 條：中央銀行為國家銀行，隸屬行政院。第 4 條另規定資本由國庫撥給，全部為中央政府所有，不得轉讓。

逐項說明

(A) 央行隸屬行政院，不是立法院，也不是財政機構。

(B) **正確。**

(C) 資本全部為中央政府所有且不得轉讓，不是民營公司，也不受財政部監督。

(D) 央行不隸屬總統府（總統只依第 5、7 條派充理監事）。

即：央行是「國家銀行，隸屬行政院」。

題 038 4-1

依據《中央銀行法》第2條之規定，下列何者「不屬於」中央銀行的經營目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 追求中央銀行自身商業利益的最大化

(D) 維護對內及對外幣值之穩定

答案 (C) 追求中央銀行自身商業利益的最大化

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。追求央行自身商業利益最大化不在其中。央行雖有盈餘並繳庫（簡報：113～115 年度每年繳庫 2,000 億元），但盈餘是結果，不是法定目標。

逐項說明

(A) 第 2 條第 1 款。

(B) 第 2 條第 2 款。

(C) **正確，不屬經營目標。**

(D) 第 2 條第 3 款。

即：央行四目標＝金融穩定、健全銀行、幣值穩定、協助經濟發展。

題 050 4-1

依據《中央銀行法》之規定，下列何者並非中央銀行經營之目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 維護對內及對外幣值之穩定

(D) 保障金融消費者之投資收益

(E) 於上述目標範圍內，協助經濟之發展

答案 (D) 保障金融消費者之投資收益

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。保障消費者的投資收益不在其中；投資收益由市場決定，金融消費者保護則屬金管會與《金融消費者保護法》的範疇。

逐項說明

(A) 第 1 款。

(B) 第 2 款。

(C) 第 3 款。

(D) **正確，不屬經營目標。**

(E) 第 4 款。

即：央行不保證任何人的投資報酬。

題 065 4-1

依據中央銀行法規定，下列何者不屬於我國中央銀行的經營目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 維護對內及對外幣值之穩定

(D) 追求銀行體系利潤之極大化

(E) 於法定目標範圍內，協助經濟之發展

答案 (D) 追求銀行體系利潤之極大化

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。追求銀行體系利潤極大化不在其中；「健全銀行業務」是讓銀行穩健經營，不是讓銀行賺最多。

逐項說明

(A) 第 1 款。

(B) 第 2 款。

(C) 第 3 款。

(D) **正確，不屬經營目標。**

(E) 第 4 款。

即：健全銀行≠讓銀行賺最多。

參考資料　原文

題 069 4-1

依據我國《中央銀行法》第2條，下列何者並非中央銀行的法定經營目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 維護對內及對外幣值之穩定

(D) 以追求中央銀行利潤最大化為首要目標

(E) 於上述目標範圍內，協助經濟之發展

答案 (D) 以追求中央銀行利潤最大化為首要目標

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。「以追求央行利潤最大化為首要目標」不在其中。

逐項說明

(A) 第 1 款。

(B) 第 2 款。

(C) 第 3 款。

(D) **正確，不屬經營目標。**

(E) 第 4 款。

即：央行有盈餘，但賺錢不是它的目標。

參考資料　原文

題 117 4-1

依中央銀行法之規定，下列敘述何者正確？

(A) 中央銀行為國家銀行，隸屬財政部

(B) 中央銀行經營之目標為促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，並於上列目標範圍內協助經濟之發展

(C) 中央銀行理事會置理事五人至七人

(D) 除當然理事外，中央銀行理事之任期為三年

(E) 中央銀行之資本由國庫及民間股東共同認購

> **答案 (B)** 中央銀行經營之目標為促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，並於上列目標範圍內協助經濟之發展

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。**(B)** 與條文相同。其他選項分別錯在隸屬機關、理事人數、任期與資本來源。

逐項說明

(A) 第 1 條：隸屬行政院，不是財政部。

(B) **正確。**

(C) 第 5 條：理事 11～15 人；5～7 人是常務理事（或監事會的監事）人數。

(D) 第 5 條：除當然理事外，理事任期為五年；三年是監事的任期（第 7 條）。

(E) 第 4 條：資本由國庫撥給，全部為中央政府所有，不得轉讓。

即：理事 11～15 人任期 5 年；監事 5～7 人任期 3 年。

題 153 4-1

依我國《中央銀行法》第2條之規定，下列何者不屬於中央銀行之法定經營目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 維護對內及對外幣值之穩定

(D) 於經營目標範圍內協助經濟之發展

(E) 追求中央銀行股東權益與盈餘之最大化

答案 (E) 追求中央銀行股東權益與盈餘之最大化

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。「追求股東權益與盈餘最大化」不在其中；而且央行資本全部為中央政府所有，沒有一般意義的股東。

逐項說明

(A) 第 1 款。

(B) 第 2 款。

(C) 第 3 款。

(D) 第 4 款。

(E) **正確，不屬經營目標。**

即：央行沒有要替股東賺錢。

題 180 4-1

依《中央銀行法》第1條及第4條規定，我國中央銀行為國家銀行，其資本全部為中央政府所有且不得轉讓，請問中央銀行隸屬於下列何機關？

(A) 總統府

(B) 行政院

(C) 財政部

(D) 金融監督管理委員會

(E) 立法院

答案 (B) 行政院

解析

第 1 條回答「隸屬」：中央銀行為國家銀行，隸屬行政院。第 4 條回答「資本」：由國庫撥給，全部為中央政府所有，不得轉讓。

逐項說明

(A) 不隸屬總統府。

(B) **正確。**

(C) 不隸屬財政部。

(D) 金管會與央行是平行的機關。

(E) 不隸屬立法院。

即：央行隸屬行政院。

題 181 4-1

依《中央銀行法》第2條規定，下列何者「並非」我國中央銀行之法定經營目標？

(A) 促進金融穩定

(B) 健全銀行業務

(C) 維護對內及對外幣值之穩定

(D) 於上列目標範圍內，協助經濟之發展

(E) 追求中央銀行繳庫盈餘極大化

答案 (E) 追求中央銀行繳庫盈餘極大化

解析

《中央銀行法》第 2 條規定本行經營之目標為：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值之穩定；四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。「追求繳庫盈餘極大化」不在其中。央行每年繳庫（113～115 年度各 2,000 億元）是盈餘分配的結果，不是經營目標。

逐項說明

(A) 第 1 款。

(B) 第 2 款。

(C) 第 3 款。

(D) 第 4 款。

(E) **正確，不屬經營目標。**

即：繳庫多寡不是央行的目標。

4-2 組織：理事會與總裁 2 題

題 040 4-2

依據《中央銀行法》第9條之規定，中央銀行的總裁與副總裁職務及其任期為何？

(A) 總裁特任、副總裁簡任，任期均為五年，期滿得續加任命

(B) 總裁與副總裁任期均為三年，期滿不得連任

(C) 總裁由行政院院長兼任，副總裁任期四年

(D) 總裁及副總裁均為終身職，無任期限制

答案 (A) 總裁特任、副總裁簡任，任期均為五年，期滿得續加任命

解析

《中央銀行法》第 9 條：本行置總裁一人，特任；副總裁二人，簡任，任期均為五年，期滿得續加任命。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 任期是五年，且期滿得續加任命。

(C) 總裁不是行政院長兼任，副總裁任期也是五年。

(D) 有五年任期，不是終身職。

即：總裁特任、副總裁簡任，都是五年一任、可連任。

題 074 4-2

下列關於中央銀行理事會的敘述，何者正確？

(A) 理事會只由中央銀行總裁組成

(B) 理事人數固定為五人

(C) 中央銀行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事

(D) 理事會主要負責發行硬幣

(E) 理事會不負責審議貨幣政策

答案 (C) 中央銀行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事

解析

《中央銀行法》第 5 條：理事會置理事 11～15 人，由行政院報請總統派充，指定其中 5～7 人為常務理事；總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事。第 6 條：理事會的職權包括審議貨幣、信用及外匯政策。

逐項說明

(A) 理事會有 11～15 名理事，總裁是主席。

(B) 理事人數是 11～15 人，不是固定五人。

(C) **正確。**

(D) 貨幣的發行是央行業務（第 13 條），不是理事會的主要職權。

(E) 第 6 條第 1 款：審議貨幣、信用及外匯政策正是理事會的職權。

即：總裁、財政部長、經濟部長是當然理事。

參考資料　原文

4-3 業務：貨幣發行與央行的四項業務 6 題

題 039 4-3

根據《中央銀行法》第13條之規定，關於中華民國貨幣的敘述，下列何者正確？

(A) 貨幣由財政部統一發行

(B) 貨幣僅在臺灣本島地區具有法償效力

(C) 貨幣之印製及鑄造由財政部設廠專營

(D) 中華民國貨幣由中央銀行發行，對於境內一切支付具有法償效力

答案 (D) 中華民國貨幣由中央銀行發行，對於境內一切支付具有法償效力

解析

《中央銀行法》第 13 條：中華民國貨幣由本行發行；本行發行之貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付具有法償效力；貨幣之印製及鑄造，由本行設廠專營並管理之。

逐項說明

(A) 由中央銀行發行，不是財政部。

(B) 法償效力及於中華民國境內一切支付，不只臺灣本島。

(C) 印製及鑄造由央行設廠專營（中央印製廠、中央造幣廠），不是財政部。

(D) **正確**。

即：國幣由央行發行、央行印製，境內一切支付都得收。

題 075 4-3

關於中央銀行發行貨幣的規定，下列何者正確？

(A) 只有紙幣需要發行準備

(B) 硬幣也必須提列與紙幣相同的發行準備

(C) 中央銀行不能發行紀念幣

(D) 新台幣不是法定貨幣

(E) 中央銀行不能委託其他銀行發行貨幣

答案 (A) 只有紙幣需要發行準備

解析

《中央銀行法》第 16 條：本行發行及委託發行之貨幣，應以金銀、外匯、合格票據及有價證券，折值十足準備；硬幣免提發行準備。所以只有紙幣需要提發行準備。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 第 16 條：硬幣免提發行準備。

(C) 第 18 條之 3：本行得發行金銀幣及紀念性券幣。

(D) 第 13 條：國幣具有法償效力，是法定貨幣。

(E) 第 14 條：必要時得分區委託公營銀行代理發行。

即：紙幣要十足準備，硬幣免提。

參考資料　原文

題 121 4-3

依據我國中央銀行法及相關金融法規之規定，下列關於中央銀行職權與政策工具之敘述，何者「錯誤」？

(A) 具有依法獨佔發行國幣（新臺幣）的法定權力

(B) 可以透過調整重貼現率、擔保放款融通利率等機制引導市場利率

(C) 掌理外匯之調派與管理，並操作外匯存底以維護匯率穩定

(D) 負責直接對一般民眾與個別中小企業開立存款帳戶並辦理日常消費放款

答案 (D) 負責直接對一般民眾與個別中小企業開立存款帳戶並辦理日常消費放款

解析

央行是「銀行的銀行」，服務對象依第 12 條是政府機關、銀行及其他金融機構、國際及國外金融機構，不直接對一般民眾與中小企業開戶或放款。**(D)** 錯。

逐項說明

(A) 正確敘述（第 13 條）。

(B) 正確敘述（第 19、21 條：重貼現、擔保放款再融通與其利率）。

(C) 正確敘述（第 33～35 條：持有國際貨幣準備、統籌調度外匯、調節外匯供需）。

(D) **錯誤，所以選它。**

即：央行不對一般民眾開戶與放款。

題 156 4-3

依據《中央銀行法》及相關業務規範，下列何者「非」中央銀行主要處理的四項核心業務之一？

(A) 發行貨幣（國幣）

(B) 經理國庫

(C) 調節金融與調度外匯

(D) 直接向一般民眾辦理個人房屋貸款與小額信貸

(E) 以上皆是中央銀行之法定核心業務

答案 (D) 直接向一般民眾辦理個人房屋貸款與小額信貸

解析

簡報〈中央銀行復業方案〉（民國 50 年）：中央銀行為銀行的銀行，四項業務是調節金融、調度外匯、發行貨幣、經理國庫。直接向一般民眾辦理房貸與小額信貸是商業銀行的業務。

逐項說明

(A) 四項業務之一。

(B) 四項業務之一（第 36 條）。

(C) 四項業務之二。

(D) **正確，不屬四項業務。**

(E) (D) 不是央行業務，所以「以上皆是」不成立。

即：央行四項業務＝調節金融、調度外匯、發行貨幣、經理國庫。

題 182 4-3

依《中央銀行法》第13條規定，中華民國貨幣（國幣）是由下列哪一個機構發行？

(A) 中央銀行

(B) 交通部氣象署

(C) 台灣電力公司

(D) 台北101大樓

(E) 巷口里長辦公室

答案 (A) 中央銀行

解析

《中央銀行法》第 13 條：中華民國貨幣，由本行（中央銀行）發行之。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 與貨幣無關。

(C) 與貨幣無關。

(D) 與貨幣無關。

(E) 與貨幣無關。

即：國幣由央行發行。

題 183 4-3

根據中央銀行發行之鈔券規格，現行流通之新臺幣「壹仟圓（1000元）」紙鈔正面圖案為小學生上課（教育），請問其主要顏色為何？

(A) 藍色

(B) 紅色

(C) 螢光粉紅色

(D) 黑白條紋

(E) 透明無色

答案 (A) 藍色

解析

依簡報列出的鈔券規格：壹仟圓券（安二版，160×70 毫米，93 年版）主要顏色正面藍色、背面藍色，正面圖案為教育（小學生上課），背面為玉山、帝雉。

逐項說明

(A) **正確。**

(B) 紅色是壹佰圓券（正面國父像、背面中山樓）。

(C) 不是鈔券顏色。

(D) 不是鈔券顏色。

(E) 不是鈔券顏色。

即：千元鈔是藍色，百元鈔是紅色。

參考資料　原文

4-4 業務：選擇性信用管制、公開市場操作與匯率 4 題

題 005 4-4

近年來針對房貸祭出「選擇性信用管制」，例如限制第二戶與高價住宅的購屋貸款成數，主要是由哪一個機關推動？

(A) 金融監督管理委員會

(B) 財政部

(C) 中央銀行

(D) 公平交易委員會

(E) 內政部

答案 (C) 中央銀行

解析

選擇性信用管制的法源是《中央銀行法》第 28 條（規定擔保放款質物或抵押物的最高貸放率）、第 29 條（購建房屋貸款的付現條件與信用期限）、第 31 條（貸放限額）。央行據此訂定《中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定》等，限制第二戶與高價住宅的貸款成數。

逐項說明

(A) 金管會管個別銀行的授信與內控，選擇性信用管制是央行的職權。

(B) 財政部管稅與國有財產。

(C) **正確。**

(D) 公平會管競爭秩序。

(E) 內政部管不動產登記與地政，不是信用管制機關。

即：限貸令是央行依央行法第 28、29、31 條推動的。

易錯提醒

簡報的例子：台企銀違反豪宅貸款不得有寬限期的規定，被央行罰 100 萬元。

參考資料　原文

題 061 4-4

中央銀行實施選擇性信用管制（限貸令）的主要目的為何？

(A) 增加銀行不動產放款的獲利

(B) 限制金融機構對外匯市場的投資

(C) 改善信用資源過度集中於不動產貸款的情形

(D) 鼓勵民眾增加購屋貸款

(E) 降低銀行存款準備率

答案 (C) 改善信用資源過度集中於不動產貸款的情形

解析

選擇性信用管制是針對特定用途的信用（例如不動產貸款）限制貸款成數、寬限期與額度，目的是避免信用資源過度集中於不動產、抑制投機與槓桿。它不是全面性的貨幣政策工具。

逐項說明

(A) 目的不是增加銀行獲利。

(B) 對象是不動產等特定信用，不是外匯投資。

(C) **正確。**

(D) 方向相反，是抑制購屋貸款。

(E) 調整準備率是另一項全面性的工具（第 23 條），不是選擇性信用管制。

即：限貸令是為了不讓太多錢擠進房地產。

題 076 4-4

中央銀行進行公開市場操作時，主要可以買賣下列何者？

(A) 一般民眾的房屋

(B) 政府發行或保證的債券

(C) 民間企業的商品

(D) 股票市場中的所有股票

(E) 國外商店的商品

答案 (B) 政府發行或保證的債券

解析

《中央銀行法》第 26 條：本行得視金融狀況，於公開市場買賣由政府發行或保證債券，及由銀行發行之金融債券與承兌或保證之票據。央行買入債券釋出資金，賣出則收回資金。

逐項說明

(A) 房屋不是公開市場操作的標的。

(B) **正確。**

(C) 商品不是公開市場操作的標的。

(D) 股票不在第 26 條所列標的中。

(E) 商品不是公開市場操作的標的。

即：公開市場操作買賣的是政府債券與銀行票債券。

參考資料　原文

題 092 4-4

現任中央銀行總裁在2026 9月時不升息會對台幣有什麼影響？

(A) 利率相對外過降低 台幣升值

(B) 利率相對外國降低 台幣貶值

(C) 利率相對外國提高 台幣升值

(D) 利率相對外國提高 台幣貶值

(E) 無影響

答案 (B) 利率相對外國降低 台幣貶值（在外國利率相對較高、其他條件不變的前提下）

更正 原文件未附答案。只知道「央行不升息」無法單獨決定匯率方向，以下答案以「外國利率相對較高、其他條件不變」為前提判定為 **(B)**。

解析

本題要加上題目隱含的條件才有唯一答案：若外國（如美國）利率維持較高或升息，而臺灣不升息，其他條件不變，臺幣資產的相對利率降低，資金傾向流向外幣資產，外匯需求增加，臺幣面臨貶值壓力，所以選 **(B)**。

逐項說明

(A) 利率相對降低時資金外流，臺幣傾向貶值，不是升值。

(B) **正確（在上述前提下）。**

(C) 不升息不會讓利率相對提高。

(D) 同上，且利率相對提高時臺幣傾向升值。

(E) 利差會影響資金流向，不能說完全無影響。

即：別人利息高、我們不升，錢往外跑，臺幣就有貶值壓力。

易錯提醒

簡報〈強調 smoothing 的匯率政策〉：新臺幣採管理浮動匯率，由市場供需決定，央行只在波動過大時維持秩序。實際匯率還受外資進出（如股市淨買超）影響。

參考資料　原文

第五章 金融實務、法遵個案與課務題

課堂討論的時事個案（理專挪用、利害關係人交易、外價金、金控併購新規）、金控與保險監理指標，以及課務識別題。

5-1 內控、法遵與裁罰個案 8 題

題 036 5-1

關於台新金控與新光金控合併過程中引發的「外匯價格變動準備金（外價金）」會計與監理爭議，下列敘述何者正確？

(A) 外價金在會計處理上屬於資產項目，其餘額減少會直接降低公司淨值

(B) 合併後新光人壽帳列外價金減少 475 億元，導致帳面負債增加

(C) 金管會保險局認為外價金為法定準備金，要求新光人壽必須回補減少的 475 億元

(D) 金管會完全同意金控業者將外價金直接沖銷為營業外收入，無須回補

(E) 以上敘述皆正確

答案 (C) 金管會保險局認為外價金為法定準備金，要求新光人壽必須回補減少的 475 億元（選項中最接近者）

解析

本題考 2026 年的時事。台新新光合併後，新光人壽自行把「外匯價格變動準備金」（外價金）期初餘額由 1,035 億元減為 560 億元，少了 475 億元。金管會保險局指出外價金屬「法定負債」，規定只允許提存與沖抵，沒有自行收回的機制；新光人壽之後回補這 475 億元（相對科目列為其他資產），金管會並以未經內控程序即減少餘額、月報漏列等理由合計罰鍰 240 萬元。**(C)** 的方向最符合。

逐項說明

(A) 外價金是負債（準備金）科目，不是資產。

(B) 準備金減少會使帳上負債「減少」，不是增加。

(C) **正確（最接近）。主管機關認定外價金是法定準備（法定負債），新光人壽須回補 475 億元。**

(D) 金管會不同意自行沖銷，後來還開罰。

(E) **(A)(B)(D)** 錯誤。

即：外價金是法規要求提存的負債，不能自己說減就減。

易錯提醒

報導中金管會強調罰鍰「與財報、會計處理無關」，針對的是程序與申報；回補後的相對科目如何列帳，仍由公司與會計師依會計準則判斷。

參考資料 個案報導（中央社）

題 062 5-1

根據金管會對金融機構合併案的新規定，公開收購應以何種方式作為對價？

(A) 僅能以普通股作為對價

(B) 僅能以特別股作為對價

(C) 必須以現金及股票各半支付

(D) 應以現金為對價

(E) 可完全由收購方自行決定，不受限制

答案 (D) 應以現金為對價

解析

2025 年 11 月金管會修正《金融控股公司投資管理辦法》，金控首次投資公開發行公司（如以公開收購方式併購另一家金控）應以「現金」為對價，持股須逾 25%，投資案未經許可前不得對外公布，被否決後一年內不得再就同一標的申請。

逐項說明

(A) 新規要求現金，不能只用普通股。

(B) 特別股也不行。

(C) 不是現金與股票各半。

(D) **正確。**

(E) 對價方式受規範，不能自由決定。

即：金控公開收購要「全現金」。

參考資料　原文

題 063 5-1

根據國泰投信關係人違規事件，旗下基金違規買進世芯-KY股票的主要原因為何？

(A) 基金經理人未取得客戶投資授權

(B) 投信端未落實利害關係人資料申報與建檔控管

(C) 金管會未即時公布股票交易限制

(D) 銀行未依法提列存款準備金

(E) 基金投資海外股票超過法定比例

答案 (B) 投信端未落實利害關係人資料申報與建檔控管

解析

國泰投信案：國泰世華前董事長郭明鑑同時是國泰投信董事，2025 年 5 月起兼任世芯-KY 獨立董事，卻未向投信申報，投信也未即時建檔控管，使世芯-KY 成為利害關係人後，旗下 8 檔基金與 22 個全委帳戶仍持續買進約 8 個月。根本原因是利害關係人資料申報與建檔控管未落實。

逐項說明

(A) 問題不是客戶授權。

(B) **正確。**

(C) 利害關係人資料應由投信自行控管，不是金管會公布。

(D) 存款準備金與投信無關。

(E) 問題不是海外投資比例。

即：關係人資料沒申報、沒建檔，系統就攔不住違規交易。

參考資料　原文

題 064 5-1

下列何者屬於《銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則》中的行為牽制防線？

(A) 落實強制休假

(B) 落實職務輪調

(C) 禁止代為保管客戶財物

(D) 定期監控理專關聯帳戶金流

(E) 落實內部稽核

答案 (C) 禁止代為保管客戶財物

解析

金管會 2019 年督導銀行公會訂定《銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則》（俗稱理專十誡），其中一項是員工行為準則嚴禁理專代客保管存摺、印鑑、提款卡等財物與擅自交易。這類條文直接限制理專「能做什麼」，屬行為面的牽制；強制休假、輪調屬人員管理，監控帳戶金流與內部稽核屬事後偵測與查核。

逐項說明

(A) 強制休假屬人員管理面的控制。

(B) 職務輪調屬人員管理面的控制。

(C) **正確，是直接限制理專行為的禁令。**

(D) 監控關聯帳戶金流屬異常偵測機制。

(E) 內部稽核屬查核機制。

即：「禁止代客保管」直接綁住理專的手，是行為面的防線。

易錯提醒

「行為牽制防線」是本題出題者的分類用語，內控原則本身沒有用這個名稱分類。

參考資料　原文

題 093 5-1

檢視近年台灣發生的重大金融機構內控失靈裁罰案，下列案例與違規缺失之配對何者錯誤？

(A) 國泰投信案：因高層兼任世芯-KY獨董卻發生系統資訊斷層未通報建檔，導致旗下基金與全委帳戶違規買進利害關係公司股票，除補償約9.44億元外，更被要求依「責任地圖」究責

(B) 房貸行員收受佣金案：多家銀行行員將未指定代書之房貸案集中轉介特定地政士並私下收受回扣，涉犯《銀行法》第35條，促使銀行業建立「代書輪派制」與大數據集中度監控

(C) 台新銀行理專侵占案：理專趁家訪偷卡並在洽談室調包新舊提款卡盜領高齡客戶款項，總行法遵主管因「第一時間主動向金管會通報重大偶發事件」，獲得金管會減輕處分免予罰鍰

(D) 理專十誡防線：包含強制休假、職務輪調、禁止代客保管/交易、禁止自製對帳單及防堵客戶聯絡資料與理專相同等內控原則

(E) 國泰投信業務限縮處分：金管會除開罰法定最高額度合計600萬元外，並祭出1年內禁止申請募集海外有價證券基金等三項核心業務凍結處分

> **答案 (C)** 台新銀行理專侵占案：理專趁家訪偷卡並在洽談室調包新舊提款卡盜領高齡客戶款項，總行法遵主管因「第一時間主動向金管會通報重大偶發事件」，獲得金管會減輕處分免予罰鍰

解析

本題要找錯誤的配對。台新銀行理專案：理專到高齡客戶家中取走提款卡，客戶補發新卡時再調包新舊卡並盜領；銀行內部早已發現，卻以金額小、已和解為由「未」通報重大偶發事件，金管會認定隱匿不報，處 1,400 萬元罰鍰並限制部分業務。**(C)** 說法遵主管「第一時間主動通報」而獲免罰，與事實相反。

逐項說明

(A) 大致正確：高層兼任世芯-KY 獨董未申報建檔，基金與全委帳戶違規買進；中央社報導補償合計約 9.48 億元。

(B) 正確敘述：行員收受地政士佣金涉違反銀行法第 35 條，銀行業因此推動代書輪派與集中度監控。

(C) **錯誤，所以選它。台新是「未通報」而遭重罰 1,400 萬元。**

(D) 正確敘述：理專十誡的內容。

(E) 正確敘述：合計罰鍰 600 萬元（創投信業紀錄），並限制未來 1 年不得募集海外基金等業務。

即：台新案的重點是「沒有通報」，所以被罰得特別重。

參考資料　原文

題 125 5-1

下列何者違反「理專十誡」的規範?

(A) 落實強制休假

(B) 定期職務輪調

(C) 代替客戶執行交易

(D) 建立獨立對帳機制

(E) 落實內部稽核

答案 (C) 代替客戶執行交易

解析

理專十誡的內容包括強制休假、職務輪調、建立獨立對帳與第三方監控機制、內部稽核查核，並嚴禁理專代客保管、擅自或代理客戶交易。**(C)** 代替客戶執行交易違反規範。

逐項說明

(A) 符合規範。

(B) 符合規範。

(C) **正確，違反規範。**

(D) 符合規範（獨立對帳、第三方監控）。

(E) 符合規範。

即：理專不能替客戶下單。

參考資料　原文

題 127 5-1

金管會合併新規，何者符合規定？

(A) 公開收購得以股票作為對價

(B) 首次投資其他金控20%即可符合新門檻

(C) 首次投資應先取得獨立專家意見並提報審計委員會

(D) 公開收購條件可在金管會同意前公布

(E) 投資遭否決後三個月即可重新申請

答案 (C) 首次投資應先取得獨立專家意見並提報審計委員會（選項中最接近者）

解析

2025 年 11 月修正的《金融控股公司投資管理辦法》重點：首次投資須以現金為對價、持股須逾 25%、引入審計委員會與獨立專家意見強化董事會決策、投資案未經許可前不得公布公開收購條件、被否決後一年內不得再就同一標的申請。**(C)** 最接近。

逐項說明

(A) 須以現金為對價。

(B) 門檻是持股逾 25%，20% 不符合。

(C) **正確（最接近）。首次投資先提報審計委員會審議，並委請獨立專家協助評估，再由董事會決議。**

(D) 未經金管會許可前不得對外公布。

(E) 被否決後一年內不得再次申請，不是三個月。

即：新規＝全現金、逾 25%、審委會加獨立專家、未核准不得公布、否決後等一年。

參考資料　原文

題 128 5-1

理專侵占客戶款項案中，下列何者最符合監理要求？

(A) 損失金額較小即可免予通報

(B) 應監控異常交易並依規定通報重大事件

(C) 經客戶同意即可由理專保管提款卡

(D) 內部稽核可完全取代法遵主管責任

(E) 僅需追究理專個人責任，銀行無須負責

答案 (B) 應監控異常交易並依規定通報重大事件

解析

理專挪用的風險在於同一人可能同時接觸客戶指示、帳戶與對帳資料。銀行應建立獨立對帳與異常交易監控，發現符合規定的重大偶發事件要依規定通報主管機關（台新案就因未通報被罰 1,400 萬元）。

逐項說明

(A) 通報要件不是看金額大小，台新正因「金額小」而不通報遭罰。

(B) **正確。**

(C) 理專十誡嚴禁代客保管，客戶同意也不行。

(D) 內部稽核不能取代法遵主管的責任。

(E) 銀行對內控缺失要負責，金管會也會依責任地圖追究管理責任。

即：要監控、要通報，不能「小事化無」。

參考資料　原文

5-2 金控與保險的監理指標 2 題

題 126 5-2

ICS新制主要強調以何種方式衡量保險公司的資產與負債？

(A) 歷史成本

(B) 公允價值

(C) 帳面價值

(D) 稅務價值

(E) 名目價值

答案 (B) 公允價值（選項中最接近者）

解析

保險業新一代清償能力制度（ICS，台灣版 TW-ICS）以市場一致的方式評價資產與負債（市場調整評價，MAV），讓利率等風險反映在監理資產負債表上。選項中最接近的是公允價值。

逐項說明

(A) 歷史成本是舊制以成本衡量的方式。

(B) **正確（最接近）。**

(C) 帳面價值不能反映市場風險。

(D) 稅務價值與清償能力無關。

(E) 名目價值不反映現值。

即：ICS 用「市價」重新看保險公司的資產與負債。

易錯提醒

嚴格說保險負債無法直接用市價，而是用現時估計加上風險邊際（MOCE）衡量。

參考資料 原文

題 178 5-2

雙重槓桿比率(DLR)之計算方式為何？

(A) 金控對子公司長期股權投資／總資產

(B) 金控對子公司長期股權投資／淨值

(C) 子公司淨值／金控淨值

(D) 金控淨值／子公司長期股權投資

(E) 金控總負債／淨值

答案 (B) 金控對子公司長期股權投資／淨值

解析

雙重槓桿比率（DLR）＝金控對子公司的長期股權投資 ÷ 金控淨值。金控母公司可以先借錢再把錢投入子公司當資本，同一筆資本被母子公司重複計算，DLR 就是衡量這種「雙重槓桿」的程度（上限一般為 125%）。例如投資 120 億、淨值 100 億，DLR＝120%。

逐項說明

(A) 分母應是金控淨值，不是總資產。

(B) **正確。**

(C) 這不是 DLR 的定義。

(D) 分子分母顛倒了。

(E) 總負債／淨值是一般的負債比率。

即：DLR＝對子公司的投資除以母公司自己的淨值。

參考資料　原文

5-3 課務與一般識別題 3 題

題 090 5-3

這堂課在哪裡上課

(A) 綜院 11樓

(B) 法學院 10樓

(C) 商學院 11樓

(D) 商學院 10樓

(E) 法學院 11樓

答案 (C) 商學院 11樓

解析

這是本學期本班的上課地點，無法由金融法規推導，依原文件的答案為 **(C)** 商學院 11 樓。

逐項說明

(A) 依原文件答案不是此處。

(B) 依原文件答案不是此處。

(C) **依原文件答案。**

(D) 依原文件答案不是此處。

(E) 依原文件答案不是此處。

即：本班在商學院 11 樓上課。

易錯提醒

原文件的選項代號有重複（兩個 (h)、兩個 (i)），依選項順序第三個為答案。

題 091 5-3

我們以什麼名義參與WTO?

(A) 中華民國

(B) 台灣

(C) 大清帝國

(D) 臺澎金馬個別關稅領域

(E) 無參與

答案 (D) 臺澎金馬個別關稅領域

解析

我國 2002 年 1 月 1 日以「臺灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」（Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu）名義成為 WTO 第 144 個會員。WTO 允許對外貿易關係具自主權的個別關稅領域加入。

逐項說明

(A) 不是以中華民國名義。

(B) 不是以台灣名義。

(C) 與題意無關。

(D) **正確。**

(E) 我國是 WTO 會員。

即：我國以「臺澎金馬個別關稅領域」加入 WTO。

參考資料　原文

題 104 5-3

本門課名稱及授課老師為下列何者？

(A) 金融法制/許遠東

(B) 金融法規/楊金龍

(C) 金融法規/李桐豪

(D) 金融法制/彭淮南

(E) 以上皆非

答案 (C) 金融法規/李桐豪

解析

本課名稱是「金融法規」，授課教師是李桐豪（講義〈金融監理與創新〉首頁署名）。

逐項說明

(A) 課名不是金融法制，許遠東是前央行總裁。

(B) 楊金龍是現任央行總裁。

(C) **正確。**

(D) 彭淮南是前任央行總裁。

(E) (C) 正確。

即：金融法規，李桐豪老師。

參考資料　原文